MINISTERE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

RESCRITS

Réponses aux préoccupations des contribuables

2ème édition, Mai 2026

AVANT-PROPOS

Cher(e)contribuable partenaire,
Dans notre environnement législatif en constante évolution, l'un des défis majeurs reste et demeure la complexité des normes fiscales.
Entre le besoin de conformité et la peur de l'insécurité juridique, vous, chef d'entreprise ou particulier, êtes souvent amené à vous poser une question centrale légitime, celle de savoir comment vous assurer que l'administration fiscale partage avec vous la même interprétation de la situation à laquelle vous faites face.

Et c'est justement là que le rescrit fiscal prend tout son sens, devenant un excellent outil de dialogue et de sécurisation de vos relations avec l'administration des impôts. Il vous permet d'obtenir une prise de position formelle de l'administration sur l'application d'une règle de droit à une situation de fait.
Le rescrit, en dépit de son utilité incontestable, n'est pas un simple document administratif.
Le présent ouvrage, loin d'être un traité théorique de plus sur la fiscalité, a été conçu comme un véritable outil de navigation. Face au flux incessant de questions que suscite la pratique fiscale au quotidien, il nous a semblé essentiel de rassembler les interrogations les plus fréquentes avec des réponses claires, directes et pratiques.

Présenté sous forme de Foire Aux Questions (FAQ), ce document reprenant les récents rescrits fiscaux est idéal pour démystifier certaines procédures en expliquant les étapes, les délais et conditions de validité, rassurer le contribuable béninois en soulignant la garantie offerte par la réponse de l'administration, et pour assurer une vision pratique en abordant des cas concrets qui reflètent la réalité du terrain. Comment utiliser cet ouvrage ?

Ce guide est structuré pour vous permettre une lecture à double niveau. Vous pouvez soit le parcourir de manière linéaire pour maîtriser l'ensemble du mécanisme, soit l'utilisez comme un manuel de consultation rapide en vous reportant directement à la thématique qui vous concerne.
Que vous soyez un professionnel du droit et du chiffre cherchant à affiner ses conseils, ou un contribuable désireux de mieux comprendre ses droits, ce livre se veut votre allié pour transformer l'incertitude fiscale en une stratégie de transparence et de sérénité.

Selon l'adage, la sécurité juridique ne doit pas être un luxe, mais le fondement d'une relation de confiance entre l'administration et ses administrés.
Bonne lecture à toutes et à tous.

SOMMAIRE

IMPÔTS SUR LE REVENU..... 5

TAXES SUR LE PATRIMOINE 112

TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES 135

DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE.....213

OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES.....228

PROCEDURES FISCALES : CONTRÔLE DE L'IMPÔT 245

IMPÔTS DIRECTS

IMPÔTS SUR LE REVENU

Impôts sur les Sociétés (IS) **6**
Impôts sur les Bénéfices d'Affaires(IBA) **46**
Impôts sur les Revenus des Capitaux Mobiliers (IRCM) **49**
Impôts sur les Traitements et Salaires **56**
Impôts sur les Revenus Fonciers **69**
Retenues à la Source **76**
Taxe Professionnelle Synthétique **103**

IMPÔTS SUR LES SOCIETES (IS)

Imposition des entreprises étrangères au Bénin *8*

Refacturation de frais entre entreprises *9*

Justification des charges et obligation de factures normalisées *10*

Frais réellement soumis à la limitation prévue à l'article 28 du code général des Impôts *11*

Obligations des entreprises non-résidentes au Bénin *12*

Justificatif des exonérations fiscales d'une ONG reconnue d'utilité publique et disposant d'un accord cadre *13*

Obligations fiscales des ONG *14*

Validité de la durée des exonérations des ONG *15*

Régime fiscal de dommages et intérêts *16*

Traitement fiscal des revenus d'obligations des États membres de l'UEMOA *17*

Régime fiscal applicable à une société sportive constituée en société anonyme *18*

Régime fiscal des entreprises publiques *19*

Régime fiscal des établissements public à caractère scientifique *20*

Régime fiscal des ONG titulaire d'un accord de siège *21*

Obligations fiscales et avantages applicables à une société de droit commun *22*

Création d'un bureau de représentation au Bénin *23*

ONG – exonération d'Impôt sur les Sociétés (IS) *24*

Réduction du taux de l'Impôt Minimum Forfaitaire (IMF) et compensation avec un crédit de TVA *25*

Traitement fiscal des transferts de marchandises effectués pour le compte d'un partenaire commercial *26*

Traitement fiscal à réserver au surplus d'intérêts non déductibles en application des dispositions de l'article 25 du Code général des Impôts *27*

Prise en compte des travaux en cours dans la base de l'impôt minimum *28*

Clarification de la notion de chiffre d'affaires bancaire *29*

Régime fiscal des sociétés de secours mutuel *30*

Précisions sur l'exonération de l'impôt sur les sociétés des SFD *31*

Principe d'enregistrement des produits en comptabilité d'engagement *32*

Exonérations fiscales du code pétrolier et autorisation de transport/stockage d'hydrocarbures *33*

Déductibilité fiscale des commissions versées aux apporteurs d'affaires par les sociétés de courtage en assurance *34*

Régime fiscal des sociétés d'exploitation agricole *35*

Désignation de représentant fiscal ***36***

Retenue sur prestataires non-résidents et établissement stable..... ***37***

Traitement fiscal des subventions..... ***38***

Régime fiscal des subventions octroyées par l'État ***39***

Qualification fiscale d'un financement reçu pour la construction d'infrastructures ***40***

Notion de "tous autres produits" des créances, dépôts et cautionnements (RCDC) visés à l'article 71 du Code général des impôts..... ***41***

Primauté du principe de pleine concurrence sur un contrat intragroupe ***42***

Déductibilité fiscale des achats sans facture normalisée ***43***

Traitement fiscal de l'impôt minimum sur les ventes de véhicules d'occasion (IMV) ***44***

Réduction d'IS des nouvelles entreprises et seuil de chiffre d'affaires..... ***45***

Imposition des entreprises étrangères au Bénin

Question : Quelles sont les conditions pour qu'une entreprise étrangère soit considérée comme disposant d'un établissement stable au Bénin ?

Réponse : Le traitement fiscal des activités d'une entreprise étrangère au Bénin est apprécié au regard des dispositions du code général des impôts et des conventions fiscales signées par le Bénin. Si l'accomplissement de la prestation de service se déroule hors du territoire béninois sans la présence d'employé de la société étrangère, les conditions de base fixe ne sont pas remplies pour qu'il soit un établissement stable au Bénin. Ainsi, si une société d'un pays ayant signé une convention fiscale avec le Bénin, est exploitée comme décrit ci-dessus, elle ne dispose pas d'établissement stable au Bénin même si elle se fait établir ses états financiers au Bénin et souscrit des déclarations de TVA par le biais d'un représentant.

Si toute la prestation est accomplie hors du Bénin avec la présence d'au moins un des employés sur le sol béninois dans le cadre d'un marché ou un autre contrat pendant la période d'exécution, en vertu de l'article 23 de la convention fiscale signée le 27 février 1975 entre la France et le Bénin, les conditions sont remplies pour que la société soit en établissement stable au Bénin. Dans ce cas, la société est imposable à l'IBA ou l'IS au Bénin, eu égard au revenu tiré de l'exécution de ce marché.

Source : Lettre n° 3018 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 14 octobre 2022

Refacturation de frais entre entreprises

Question : Quelle est la nature des frais refacturés entre filiales de même groupe ?

Réponse : Les frais refacturés entre filiales au titre de l'utilisation des ressources humaines d'une entité au profit d'une autre ne sont ni de frais d'assistance technique qui sont des frais engagés pour rémunérer une prestation de service reçus ni de frais de siège définis par l'article 28 du Code Général des Impôts comme « les frais de secrétariat, rémunération du personnel employé par le siège et autre frais engagés par la société mère pour les besoins de l'ensemble des filiales et ou établissements stables ». Lorsqu'ils sont relatifs à l'utilisation d'agents entre filiales, il s'agit de charges de personnel déductibles au regard de l'Impôt sur les Sociétés mais imposables à l'Impôt sur les Traitements et Salaires.

Source : Lettre n° 1554/MEF/DC/SGM/DGI/DLC-DCFR/SLCI du 14 avril 2025

Justification des charges et obligation de factures normalisées

Question : Une entreprise peut-elle déduire fiscalement ses charges lorsqu'elle s'approvisionne auprès de fournisseurs ne délivrant pas de factures normalisées, notamment dans les marchés traditionnels ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 20 point d du Code général des impôts, le bénéfice imposable est établi après déduction des charges à condition qu'elles soient appuyées de justifications suffisantes, notamment par des factures normalisées, sauf dérogations expresses accordées pour certaines activités par le Directeur général des impôts.

En conséquence, l'entreprise doit s'approvisionner auprès de fournisseurs disposant d'une Machine électronique certifiée de facturation (MeCEF) afin d'obtenir des pièces comptables probantes pour chaque transaction.

À défaut de factures normalisées, les charges correspondantes seront rejetées.

Source : Lettre n° 0807/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 13 mars 2024

Frais réellement soumis à la limitation prévue à l'article 28 du code général des Impôts

Question : Y a-t-il des frais d'assistance techniques qui font exception à la limitation de l'article 28 du code général des Impôts dans le contexte de l'absence de compétences locales spécifiques sur une activité ou d'exigences du commanditaire sur un contrat ?

Réponse : Les frais d'étude et d'assistance technique soumis à la limitation de l'article 28 du code général des impôts ne comprennent pas les dépenses réellement engagées ou nécessités par l'exécution d'un marché spécifique, dont les spécifications techniques font l'objet de la commande intrinsèque du client. Dans ce sens, échappent au plafond de déductibilité, les charges liées aux activités, travaux, prestations, études ou expertises, effectivement prescrites aux dossiers techniques et exécutés par des personnes nommément pré-qualifiés et agréées par le commanditaire. Il ne doit donc pas s'agir de simples membres du personnel de votre entreprise, de sociétés apparentées ou de tiers prodiguant un concours, même direct à l'exécution du marché."

Source : Lettre n° 1753/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 02 mai 2025

Obligations des entreprises non-résidentes au Bénin

Question : Quelles sont les obligations fiscales d'une société résidente en France ayant gagné un marché au Bénin ?

Réponse : Si dans le cadre d'un marché, une société va exécuter des travaux de prestations sur plus de 183 jours ou un chantier d'une durée de plus de trois (03) mois au Bénin, elle est en établissement stable au Bénin.
Elle est tenue, pour ce faire de s'immatriculer au Bénin et d'accomplir toutes les obligations qui incombent à une entreprise résidente. Il en résulte que les dispositions de l'article 141 du Code général des Impôts relatives à la retenue sur les rémunérations dues aux prestataires non-résidents, ne lui sont pas applicables. En revanche, la convention fiscale, visant l'élimination de double imposition, signée entre le Bénin et la France le 27 février 1975 lui est applicable. En conséquence, l'imposition du revenu issu de l'exécution de ce marché est attribuée au Bénin, conformément aux dispositions des articles 3 et 8 de cette convention.

Source : Lettre n° 3499 /MEF/DC/SGM/DGI/DGE/DLC/SLCI du 18 novembre 2022

Justificatif des exonérations fiscales d'une ONG reconnue d'utilité publique et disposant d'un accord cadre

Question : Une organisation non gouvernementale reconnue d'utilité publique peut-elle obtenir une attestation spécifique d'exonération d'impôts, droits et taxes auprès de l'administration fiscale pour la présenter à ses fournisseurs et prestataires ?

Réponse : L'accord-cadre conclu avec l'État constitue le document justificatif des exonérations fiscales dont bénéficie l'organisation.
La présentation de cet accord-cadre suffit pour faire valoir les facilités fiscales prévues, sans qu'il soit nécessaire de délivrer une attestation spécifique d'exonération d'impôts, droits et taxes.

Source : Lettre n° 3697 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 07 décembre 2022

Obligations fiscales des ONG

Question : Quelles sont les obligations fiscales qui incombent aux organisations à but non lucratif ?

Réponse : Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) légalement constituées, disposant d'un accord-cadre ou d'un accord de siège dont la gestion est désintéressée, bénéficient d'un régime dérogatoire au droit commun en fonction de la nature de leurs activités. À ce titre, elles sont exonérées de l'impôt sur les revenus et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sur les activités effectuées. Leurs obligations fiscales sont :

- **l'immatriculation à l'identifiant fiscal unique (Art. 460 du Code Général des Impôts) ;**
- **la déclaration de modifications substantielles affectant l'exploitation de l'ONG (modification de statuts, changement de lieu d'exercice, de changement de dirigeant, etc.) dans un délai de 30 jours suivant la date de la modification (Art.461 du CGI) ;**
- **la déclaration annuelle des salaires au plus tard le 30 avril de chaque année (Art.472 du CGI)**
- **la déclaration et le paiement de l'Impôt sur les Traitements et Salaires (ITS) et du Versement Patronal sur Salaire (VPS), au plus tard le 10 du mois suivant ;**
- **le prélèvement, la déclaration et le reversement des retenues à la source, au plus tard le 10 du mois suivant ;**
- **le dépôt du rapport d'activité (moral et financier), avant le 1er mai de chaque année auprès des services fiscaux de leur ressort territorial ;**
- **la déclaration de suspension, de cessation d'activités ou de cession, trois (03) mois avant la date de l'évènement ;**
- **l'enregistrement obligatoire des actes ou marchés constatant les adjudications ;**
- **l'obligation de se faire délivrer une facture normalisée lors de toute opération d'achat de biens et services.**

Source : Lettre n° 3697 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 07 décembre 2022

Validité de la durée des exonérations des ONG

Question : Quelle est la durée de validité des exonérations conférées par les accords de siège conclus par le Gouvernement du Bénin avec les organisations internationales ?

Réponse : La durée de validité de l'accord de siège signé avec les Organisations Non Gouvernementale (ONG) est de cinq (5) ans ; celle des Organisations Internationales (OI) est indéterminée sauf dénonciation par les parties à l'accord.

Source : Lettre Nº 3602 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SL du 17 octobre 2023

Régime fiscal de dommages et intérêts

Question : Quel est le traitement fiscal réservé aux dommages et intérêts suite à une résiliation de contrat ?

Réponse : Les dommages et intérêts reçus par une société en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi sont rattachés au résultat imposable dès lors qu'ils sont certains dans leur principe et dans leur montant. Ces dommages et intérêts sont déductibles en matière d'impôts sur le revenu dans la mesure où ils se rapportent à l'exploitation normale de l'entreprise lorsqu'ils sont reversés en vertu des dispositions contractuelles qui lient cette société à une autre dans le cadre de l'exécution du contrat auquel se rapportent ces dommages et intérêts.

Source : Lettre n° 0052 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC du 06 janvier 2022

Traitement fiscal des revenus d'obligations des États membres de l'UEMOA

Question : Les revenus tirés des obligations émises par les États membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) doivent-ils être déduits du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés et l'IRCM acquitté sur ces revenus est-il déductible ?

Réponse : Les intérêts et revenus des obligations et emprunts d'État constituent des revenus de valeurs mobilières soumis à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM).
Ils ne sont exonérés que lorsque les obligations sont émises par la République du Bénin et que le bénéficiaire est fiscalement domicilié au Bénin.
Lorsque les obligations sont émises par d'autres États membres de l'UEMOA et détenues par une personne domiciliée au Bénin, l'IRCM est dû au Bénin selon les taux applicables.
Pour les personnes morales, une quote-part forfaitaire de 30 % des revenus doit être réintégrée extra-comptablement au résultat fiscal lorsque les obligations sont émises par d'autres États de l'UEMOA. Cette réintégration correspond à l'annulation forfaitaire des frais et charges liés à l'acquisition des revenus et ne constitue pas une imposition de ces revenus à l'impôt sur les sociétés. Les obligations émises par la République du Bénin ne sont pas soumises à cette réintégration.

Source : Lettre n° 1051/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 03 avril 2024

Régime fiscal applicable à une société sportive constituée en société anonyme

Question : Une entité sportive anciennement constituée en association à but non lucratif conserve-t-elle son exonération fiscale après sa transformation en société anonyme sportive professionnelle ?

Réponse : Aux termes de l'article 3 point 1 a) du Code général des impôts, les sociétés anonymes sont imposables à l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme juridique, étant fiscalement considérées comme des sociétés de capitaux réalisant des opérations à but lucratif.
Par conséquent, une entité transformée en société anonyme ne peut plus être assimilée à une association à but non lucratif et relève du régime fiscal de droit commun, notamment en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée.

Source : Lettre n° 1087/MEF/DC/SGM/DGI/DLC-DGE /SLCI-SG1 du 04 avril 2024

Régime fiscal des entreprises publiques

Question : Quel est le régime fiscal des sociétés publiques ?

Réponse : Les sociétés publiques qui jouissent d'une autonomie financière et qui se livrent à une activité à caractère industriel ou commercial sont soumises au régime fiscal de droit commun.

Source : Lettre n° 3689 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC-DGE/SLCI-SG2 du 02 décembre 2022

Régime fiscal des établissements public à caractère scientifique

Question : Quelles sont les obligations fiscales d'un établissement public à caractère social, culturel et scientifique ?

Réponse : Les établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial sont exonérés :

- **de la contribution des patentes (article 197 paragraphe 1 du CGI),**
- **du Versement Patronal sur les Salaires (article 192 du CGI),**
- **de l'Impôt sur les Sociétés (article 4 du CGI) de par son caractère non commercial.**

Conformément aux dispositions du paragraphe 10 de l'article 229 du code général des impôts (CGI), sont exonérées de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), les ventes, cessions ou prestations réalisées par l'État, les collectivités locales et les établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial.

À cet égard, constituent des prestations de services imposables à la TVA : le levé topographique, la détermination de la situation géographique, le lotissement, la mutation de nom avec délivrance d'attestation, etc. De plus l'établissement public a l'obligation :

- **de retenir et de reverser la TVA lors du paiement de vos fournisseurs de travaux, de biens ou de services ;**
- **de payer des impôts sur salaires ;**
- **de retenir à la source de l'acompte sur impôt assis sur les bénéfices sur les fournitures de biens, services et travaux ;**
- **d'effectuer la retenue sur les rémunérations dues aux prestataires non-résidents ;**
- **d'exiger les factures normalisées de ses fournisseurs de biens et services.**

Source : Lettre n° 1917 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 14 juillet 2022

Régime fiscal des ONG titulaire d'un accord de siège

Question : Quel est le régime fiscal applicable à une ONG au regard de son statut d'établissement privé d'enseignement supérieur et titulaire d'un accord de siège ?

Réponse : L'accord de siège conclu avec le Gouvernement constitue un document fondamental qui, outre les avantages fiscaux et douaniers complémentaires qu'il accorde, approuve le caractère social de l'entité. Toutefois, l'accord de siège, pour être valable, doit être révisé tous les cinq (5) ans. Par conséquent, en l'absence d'un accord de siège valide, le régime fiscal de l'ONG est celui de droit commun applicable aux établissements d'enseignement privés.

Source : Lettre n° 0206 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 26 janvier 2022

Obligations fiscales et avantages applicables à une société de droit commun

Question : Quelles sont les obligations fiscales et les avantages fiscaux applicables à une société commerciale nouvellement créée et soumise au régime de droit commun ?

Réponse : Une société régie par l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales relève du régime fiscal de droit commun et est soumise aux obligations fiscales prévues par le Code général des impôts, notamment :

- **souscription des états financiers au plus tard le 30 avril de chaque année ;**
- **déclaration et paiement de l'impôt sur les sociétés et de ses acomptes trimestriels ;**
- **déclaration et paiement des impôts sur salaires ;**
- **déclaration et paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;**
- **déclaration et paiement de la contribution des patentes et de ses acomptes ;**
- **retenue à la source de l'acompte sur impôt assis sur les bénéfices sur les fournitures de biens, services et travaux ;**
- **retenue sur les rémunérations dues aux prestataires non-résidents ;**
- **délivrance et exigence de la facture normalisée.**

En tant que nouvelle entreprise régulièrement créée, elle bénéficie notamment :

- **de l'exonération de la contribution des patentes pendant les douze premiers mois d'activité ;**
- **de l'exonération du Versement Patronal sur Salaires (VPS) au titre de la première année d'activité pour les salariés de nationalité béninoise ;**
- **de l'exonération du VPS pendant deux ans sur les rémunérations versées au titre du premier emploi d'un salarié béninois déclaré à la caisse nationale de sécurité sociale ;**
- **d'une réduction de l'impôt sur les sociétés de 25 % la première année, 25 % la deuxième année et 50 % la troisième année lorsque le chiffre d'affaires annuel n'excède pas un milliard de francs CFA.**

Les entreprises titulaires d'un agrément sectoriel ou d'un régime spécifique bénéficient, quant à elles, des exonérations prévues dans les limites de leur agrément ou cahier des charges.

Source : Lettre n° 4289/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 09 décembre 2024

Création d'un bureau de représentation au Bénin

Question : La création d'un bureau de représentation au Bénin constitue-t-elle un établissement stable et quelles en sont les conséquences fiscales ?

Réponse : Conformément à l'article 6 du Code Général des Impôts, un bureau constitue un établissement stable, c'est-à-dire une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. Le bureau sera donc soumis au régime fiscal de droit commun au Bénin.

Source : Lettre n° 2718/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 08 août 2024

ONG – exonération d'Impôt sur les Sociétés (IS)

Question : Une ONG qui commercialise les produits issus de ses activités de formation peut-elle bénéficier de l'exonération d'Impôt sur les Sociétés ?

Réponse : Une ONG n'est exonérée de l'IS que si elle est sans but lucratif et dotée d'une gestion désintéressée (absence d'intérêt personnel dans les résultats, gouvernance transparente et rémunération des dirigeants limitée).
Si ses activités empruntent les modalités de gestion d'une entreprise commerciale ou ne remplissent pas ces critères, elle devient imposable de plein droit à l'IS, même si les revenus servent à financer ses actions sociales.
Dans tous les cas, elle doit déposer chaque année son rapport moral et financier auprès de l'administration fiscale.

Source : Lettre n° 2336/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 08 juillet 2024

Réduction du taux de l'Impôt Minimum Forfaitaire (IMF) et compensation avec un crédit de TVA

Question : Une entreprise peut-elle obtenir une réduction exceptionnelle du taux de l'IMF et compenser ses dettes fiscales d'impôt sur le revenu avec un crédit de TVA disponible ?

Réponse : Une entreprise est soumise en priorité à l'Impôt sur les Sociétés au taux de 30 % du bénéfice. L'IMF n'est applicable qu'à titre exceptionnel, lorsque l'entreprise est déficitaire ou lorsque l'Impôt sur les Sociétés calculé est inférieur à l'IMF.

La compensation des dettes fiscales avec un crédit de TVA n'est possible que dans les conditions prévues par les articles 252 et suivants du Code Général des Impôts.

Source : Lettre n° 2196-c/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 04 septembre 2024

Traitement fiscal des transferts de marchandises effectués pour le compte d'un partenaire commercial

Question : Les transferts de marchandises importées au nom d'une société au profit d'un partenaire peuvent-ils être exclus du chiffre d'affaires ou assimilés à de simples opérations pour compte de tiers ?

Réponse : Les achats effectués et les importations confèrent à une entité qui en est l'auteur la propriété des marchandises qui en font l'objet. Dès lors, ces marchandises doivent faire l'objet de vente avant que le partenaire au profit duquel ces transferts sont faits n'en devienne propriétaire pour pouvoir les utiliser dans son cycle d'exploitation. Par conséquent, les cessions de l'espèce doivent être constatées par des factures normalisées et être enregistrées dans le chiffre d'affaires de l'entité qui effectue « le transfert » avec toutes les conséquences fiscales qui en résultent.
Cependant, en cas de déficit ou de résultat insuffisant, l'impôt minimum auquel l'entité ayant effectué les transferts sera assujetti pourrait économiquement la pénaliser si le transfert des marchandises se fait effectivement sans marge.
Pour tenir compte de cette réalité, l'entité qui opère le transfert est autorisée à distraire de l'assiette de l'impôt minimum, le montant des ventes faites au partenaire désigné si les conditions ci-après sont réunies :
- les cessions doivent être réalisées au prix coûtant, facturées par la société sans aucune marge, ni charges refacturées ;
- aucune ristourne offerte à raison du montant des achats transférés au partenaire ne doit être perçue ou constatée à votre profit par la société ;
- les frais accessoires d'achat ainsi que les taxes et redevances non récupérables ne doivent pas être inscrites dans votre comptabilité ;
- un inventaire détaillé des marchandises transférées doit être établi et présenté à toute réquisition de l'administration.

Source : Lettre n° 1514/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 03 mai 2024

Traitement fiscal à réserver au surplus d'intérêts non déductibles en application des dispositions de l'article 25 du Code général des Impôts.

Question : Quel sort est réservé aux charges d'intérêt lorsque la base de calcul du plafond de déductibilité est négative du fait du résultat déficitaire ?

Réponse : Lorsque le résultat (avant impôt, intérêts, dotations aux amortissements et provisions) est négatif, le plafond de déduction qui en résulte est, par principe, considéré comme nul. Dès lors, aucun intérêt n'est déductible au titre de l'exercice concerné, quel que soit le montant effectivement supporté par l'entreprise.
Il y a donc lieu de retenir que, lorsque les 30 % du résultat avant impôt, intérêts, dotations aux amortissements et provisions sont négatifs, les intérêts nets comptabilisés au titre de l'exercice doivent être réintégrés au résultat fiscal. Les intérêts qui n'ont pu être déduits pourront, sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 25 du Code général des Impôts, faire l'objet d'un report sur les exercices ultérieurs, dans la limite de cinq (5) ans.

Source : Lettre n° 1941/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 19 mai 2025

Prise en compte des travaux en cours dans la base de l'impôt minimum

Question : Les travaux en cours comptabilisés par une entreprise de BTP à la clôture de l'exercice doivent-ils être intégrés dans les produits encaissables servant au calcul de l'impôt minimum ?

Réponse : Les travaux en cours, régulièrement comptabilisés, ne doivent pas être considérés comme des produits encaissables assujettis à l'impôt minimum, car ils ne donnent pas lieu à des flux financiers ou monétaires, conformément aux dispositions de l'article 47 du Code Général des Impôts. En effet, les travaux en cours inscrits au compte de variation des services en cours représentent des charges supportées par l'entreprise au titre d'un exercice, mais qui sont rattachés à des services n'ayant pas encore atteint un niveau suffisant pour leur facturation ou en attente d'un cycle futur de facturation. A l'ouverture de l'exercice suivant, ces travaux en cours font l'objet d'une écriture d'extourne, permettant ainsi leur prise en compte lors de l'exercice de facturation effective des travaux.

Source : Lettre n° 3025/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 06 septembre 2024

Clarification de la notion de chiffre d'affaires bancaire

Question : Le chiffre d'affaires à considérer pour les déclarations en matière d'impôt sur les sociétés des établissements bancaires est-il le produit net bancaire ?

Réponse : Le point a) de l'alinéa 2 de l'article 50 du Code Général des Impôts ne définit pas la notion ni la composition du chiffre d'affaires, mais impose simplement la déclaration de certains éléments de celui-ci pour certains contribuables soumis à l'impôt sur les bénéfices.
Il convient également de noter que l'article 17 de la loi 2024-14 du 2 septembre 2024 relative à la réglementation bancaire en République du Bénin énumère des opérations de banque qui sont exclusivement réservées aux établissements dûment agréés par l'État. Il apparaît que le contenu des dispositions de l'article ci-dessus rappelé n'est pas en phase avec l'analyse tendant à restreindre les activités des banques à ces seules opérations.
Par ailleurs, selon l'article 202 point 2 du Code Général des Impôts, le chiffre d'affaires correspond à toutes les recettes et produits acquis lors de l'exercice précédent.
De façon spécifique, le chiffre d'affaires d'une banque correspond précisément à l'ensemble des revenus générés par ses activités sur une période déterminée, généralement au cours d'un exercice fiscal. À la différence des entreprises traditionnelles qui commercialisent des biens ou des services, les banques tirent principalement leur chiffre d'affaires de leurs opérations financières. Il faut souligner que ce chiffre d'affaires se rapporte aux recettes brutes de la banque, avant toute déduction des charges, et ne saurait être confondu avec le bénéfice net.
En conséquence, le produit net bancaire, obtenu par la différence entre les produits bancaires et les charges d'exploitation liées aux opérations financières, n'est pas considéré comme le chiffre d'affaires d'une banque.

Source : Source : Lettre n° 4046/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 21 octobre 2025

Régime fiscal des sociétés de secours mutuel

Question : Quelles sont les obligations fiscales d'une société de secours mutuel ?

Réponse : Une société de secours mutuel est une organisation de secours mutuels qui a pour objectif, la couverture des frais de soins nécessaires au rétablissement des conducteurs de motos mutualisés et de leurs passagers, ainsi que des personnes physiques mutualisées, renversées à tort en cas d'accident de la circulation. La société de secours mutuel n'est pas soumise à la loi n°97- 027 du 08 août 1997 portant réglementation des Institutions Mutualistes ou Coopératives d'Épargne et de Crédit au regard de ses activités.
Les sociétés de secours mutuels sont exonérées de l'Impôt sur les sociétés et de la TVA conformément aux dispositions des articles 4 alinéa 5 et 229 alinéa 9 du Code général des impôts (CGI). Elle est soumise à d'autres obligations fiscales, notamment :

- **la souscription du rapport d'activité (moral et financier) au plus tard le 30 avril de chaque année ;**
- **la retenue à la source de l'Acompte sur impôts assis sur les bénéfices (AIB) sur les sommes versées à vos prestataires de services ;**
- **la retenue sur les rémunérations dues aux prestataires de services non- résidents aux Bénin ;**
- **la déclaration et le paiement des impôts sur salaires (Impôt sur les Traitements et Salaires et le Versement patronal sur Salaires) ;**
- **la déclaration et le paiement de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers sur les rémunérations versées aux membres du conseil d'administration ;**
- **la déclaration et le paiement de la Taxe Foncière unique (TFU) sur les biens fonciers de la mutuelle ;**
- **la déclaration et le paiement de l'Impôt sur les revenus fonciers (IRF) au cas où les biens immeubles seraient loués à des tiers.**

Source : Lettre n°3202 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 25 octobre 2022

Précisions sur l'exonération de l'impôt sur les sociétés des SFD

Question : Quelles sont les activités des SFD qui sont exonérées de l'impôt sur les sociétés ?

Réponse : Les systèmes financiers décentralisés qui exercent leur activité sous la forme associative sont exonérés de l'IS pour les opérations de collecte de l'épargne et la distribution de crédit.
Par ailleurs, pour le bénéfice de cette exonération les associations doivent être sans but lucratif, légalement constituées et avoir une gestion désintéressée.
Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion de deux conditions essentielles que sont :
- l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. Toutefois, lorsque l'association décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause, si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ;
- la rémunération mensuelle d'un dirigeant ne peut en aucun cas excéder dix (10) fois le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).
Cependant, les revenus tirés des autres opérations telles que, les opérations d'engagement par signature (caution ou aval) ou les opérations d'intermédiaires financiers (Transfert d'argent), ne sont pas exonérés de l'Impôt sur les Sociétés.

Source : Lettre N° 1740/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 24 mai 2023

Principe d'enregistrement des produits en comptabilité d'engagement

Question : Une entreprise peut-elle obtenir une dérogation lui permettant de ne pas enregistrer ses prestations selon la comptabilité d'engagement en raison du caractère incertain du recouvrement de ses créances ?

Réponse : Le caractère aléatoire du recouvrement des créances n'a pas d'incidence sur l'application du principe de la comptabilité d'engagement.
En l'absence de disposition légale prévoyant une exception, les prestations doivent être enregistrées conformément à ce principe, indépendamment de leur encaissement effectif.

Source : Lettre n° 3628/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 18 octobre 2024

Exonérations fiscales du code pétrolier et autorisation de transport/stockage d'hydrocarbures

Question : Une société titulaire d'une autorisation de transport et de stockage d'hydrocarbures peut-elle bénéficier des exonérations fiscales prévues par le code pétrolier pour les titulaires d'autorisations d'hydrocarbures ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article premier de la loi n°2019-06 du 15 novembre 2019 portant code pétrolier en République du Bénin, l'autorisation de transport et de stockage est celle qui confère à son titulaire le droit d'entreprendre des opérations de transport et de stockage d'hydrocarbure. Par ailleurs, l'exonération accordée à l'article 134 de la loi citée ci-dessus, ne profite qu'au titulaire d'autorisation d'hydrocarbures, laquelle est définie au singulier comme l'autorisation de recherche ou d'exploitation et au pluriel comme au moins deux autorisations d'hydrocarbures de même nature ou de natures différentes. Une société ayant une autorisation de transport et de stockage ne peut bénéficier des exonérations prévues à l'article 134 du Code pétrolier.

Source : Lettre n° 3009/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 05 septembre 2024

Déductibilité fiscale des commissions versées aux apporteurs d'affaires par les sociétés de courtage en assurance

Question : Les commissions versées par une société de courtage en assurance à des apporteurs d'affaires sont-elles déductibles du bénéfice imposable ?

Réponse : Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 20 du Code Général des Impôts (CGI). Toutefois, afin d'éviter toute fraude fiscale résultant de l'interposition de non-professionnels entre le courtier et la clientèle, les commissions versées aux apporteurs d'affaires ne sont admises en déduction que si les intéressés respectent également les conditions prévues au point 2 de l'article 26 du Code Général des Impôts. Par conséquent, les commissions versées aux apporteurs d'affaires ne sont déductibles que si elles satisfont cumulativement aux conditions fixées par les articles 20 et 26 point 2 du Code Général des Impôts.

Source : Lettre n° 1560/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 08 mai 2024

Régime fiscal des sociétés d'exploitation agricole

Question : Quels sont les impôts et taxes auxquels sont assujetties les sociétés d'exploitation agricole et les exonérations dont elles bénéficient ?

Réponse : La notion d'exploitant agricole qui est l'agriculteur, l'éleveur, le pêcheur ou la personne physique ou morale qui produit et vend ou manipule des récoltes et fruits provenant de terrains qui lui appartiennent, ou qu'il exploite. Cette notion se distingue de l'agro-industrie qui s'occupe de la transformation des produits agricoles et de l'agro-business qui consiste à faire du négoce de produits agricoles. Contrairement aux sociétés d'agro-industrie et celles d'agro-business, la société d'exploitation agricole bénéficie d'un régime fiscal privilégié.

Impôts et Taxes	Observations	Régime applicable
• L'Impôt sur les sociétés • La taxe sur la valeur ajoutée • La Contribution des patentes • La Taxe foncière unique sur certains immeubles comme les pépinières, les terrains cultivés, terres de culture d'au moins 05 hectares si c'est la possession unique du propriétaire.	• Art 4 al. 13 du CGI • Art 229 al. 16 du CGI • Art 197 al. 7 du CGI • Art 153 al. 2 du CGI	Exonérations
• Le Versement patronal sur Salaires • La Contribution au développement local • La Taxe sur les Véhicules à moteur • La Taxe sur les Plus-values Immobilières	• Art 191 du CGI • Art 296 du CGI • Art 166 du CGI • Art 108 du CGI	Assujettie à leur Déclaration et leur Paiement à
• Impôt sur les Traitements et Salaires • L'Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices • La Retenue sur les rémunérations dues aux prestataires non-résidents	• Art 119 du CGI • Art 130 du CGI • Art 141 du CGI	Retenue à la source à effectuer

La société d'exploitation agricole perd ces facilités dès lors qu'elle élargit son activité à l'agro-business ou l'agro-industrie.

Source : Lettre n° 3310/MEF/DC/SGM/DGI/ /SLCI du 04 novembre 2022

Désignation de représentant fiscal

Question : Quelles sont les démarches à faire pour la désignation d'un représentant fiscal au Bénin ?

Réponse : La société non-résidente au Bénin doit saisir, par écrit, le service des impôts compétent pour porter à sa connaissance qu'elle a désigné la société X comme son représentant au Bénin. En introduisant cette lettre au service des impôts compétents pour le compte de la société non-résidente, le représentant désigné doit y joindre une lettre d'engagement l'obligeant à accomplir les formalités incombant à son client. Ainsi, un Identifiant Fiscal Unique (IFU), qui a un lien avec l'entreprise du représentant, sera généré pour le compte de la société non-résidente afin qu'il adhère à la plateforme e-services de la Direction Générale des Impôts. Ces étapes doivent précéder l'exécution du contrat de marché, sauf en cas de régularisation.

Source : Lettre n° 3499 /MEF/DC/SGM/DGI/DGE/DLC/SLCI du 18 novembre 2022

Retenue sur prestataires non-résidents et établissement stable

Question : Doit-on effectuer la retenue sur les rémunérations dues aux prestataires non-résidents sur toute entreprise non-résidente ?

Réponse : Lorsqu'une entreprise étrangère, dans le cadre de l'exécution de son contrat, va exécuter les travaux de prestations sur plus de 183 jours au Bénin ou avoir un chantier de plus de trois mois, elle est en établissement stable au Bénin. C'est pourquoi, elle est tenue de déclarer au Bénin son résultat imposable à l'IS. Il en résulte que les dispositions de l'article 141 du code général des impôts relatives à la retenue sur les rémunérations dues aux prestataires non-résidents, ne lui sont pas applicables.

En revanche, si une convention fiscale, visant l'élimination de double imposition est signée entre le Bénin et le pays de résidence de cette entreprise étrangère, elle lui est applicable.

En conséquence, l'imposition du revenu issu de l'exécution de ce marché est attribuée au Bénin, conformément aux dispositions de cette convention.

Source : Lettre n° 3499 /MEF/DC/SGM/DGI/DGE/DLC/SLCI du 18 novembre 2022

Traitement fiscal des subventions

Question : Quel est le régime fiscal des subventions octroyées par l'État à une société ?

Réponse : Les subventions d'exploitation et les subventions d'équilibre qu'une société reçoit de l'État constituent des produits imposables à l'Impôt sur les Sociétés (IS) et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Elles participent à la détermination du résultat imposable qu'elles soient une subvention d'exploitation ou d'équilibre.
Quant aux subventions d'équipement, lorsqu'elles sont utilisées pour la création ou l'acquisition des immobilisations, et conformément aux dispositions de l'article 16 du Code général des Impôts (CGI), sont rapportées aux résultats nets des exercices à concurrence du montant des amortissements pratiqués, à la clôture de ces exercices, sur le prix de revient des immobilisations amortissables.
Les subventions affectées à l'acquisition ou à la création d'immobilisations non amortissables doivent être rapportées par fractions égales au résultat des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice de chacune des dix années à venir, y compris celle de la création ou de l'acquisition des immobilisations. En cas de cession des immobilisations, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value déductible.

Source : Lettre n° 3689 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC-DGE/SLCI-SG2 du 02 décembre 2022

Régime fiscal des subventions octroyées par l'État

Question : Quel est le régime fiscal des subventions octroyées par l'État à une société ?

Réponse : Les subventions d'exploitation qu'une société reçoit, de l'État et même les subventions d'équilibre constituent des produits imposables à l'Impôt sur les Sociétés (IS) et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Elles doivent participer à la détermination du résultat imposable qu'elles soient une subvention d'exploitation ou d'équilibre.

Quant aux subventions d'équipement, lorsqu'elles sont utilisées pour la création ou l'acquisition des immobilisations, et conformément aux dispositions de l'article 16 du Code général des Impôts, sont rapportées aux résultats nets des exercices à concurrence du montant des amortissements pratiqués, à la clôture de ces exercices, sur le prix de revient des immobilisations amortissables.

Les subventions affectées à l'acquisition ou à la création d'immobilisations non amortissables doivent être rapportées par fractions égales au résultat des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice de chacune des dix années à venir, y compris celle de la création ou de l'acquisition des immobilisations. En cas de cession des immobilisations, la fraction de la subvention non encore rapportée aux bases de l'impôt est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou de la moins-value déductible.

Source : Lettre n° 3689 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC-DGE/SLCI-SG2 du 02 décembre 2022

Qualification fiscale d'un financement reçu pour la construction d'infrastructures

Question : Une aide financière destinée à financer des immobilisations peut-elle être considérée comme une subvention d'investissement exonérée de TVA et imposable par étalement chez la société qui exploite les équipements ?

Réponse : Une subvention destinée à financer totalement ou partiellement l'acquisition d'immobilisations constitue, en principe, une subvention d'investissement :
• elle n'est pas soumise à la TVA ;
• elle peut être imposée à l'impôt sur les sociétés par étalement sur la durée d'amortissement des biens financés.
Toutefois, ce traitement n'est applicable que si l'entité est effectivement bénéficiaire de la subvention et propriétaire ou contrôlant les immobilisations acquises.
Lorsque l'accord de financement désigne d'autres entités comme bénéficiaires, non cessibles et juridiquement distinctes de la société exploitante, il n'est pas possible de considérer automatiquement la société comme bénéficiaire ni d'inscrire la subvention à son passif ou les biens à son actif.
En conséquence, à défaut d'établir la qualité réelle de bénéficiaire et les modalités de transfert des biens financés, le régime fiscal applicable ne peut être déterminé.

Source : Lettre n° 2983/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 03 septembre 2024

Notion de "tous autres produits" des créances, dépôts et cautionnements (RCDC) visés à l'article 71 du Code général des impôts.

Question : Que recouvre la notion de tous autres produits dans l'article 71 du code général des impôts et quel est le régime fiscal des autres produits et frais financiers rattachés à un cautionnement ?

Réponse : La notion de "tous autres produits" citée à l'article 71 du Code général des impôts, désigne les revenus et produits de quelque nature que ce soit, non expressément mentionnés par ce Code et issus des opérations de créances, dépôts et cautionnements.

Dans le secteur bancaire, les revenus financiers résultant de vos activités ordinaires, constituent des produits imposables à l'impôt sur les sociétés. Ces revenus sont enregistrés à leur valeur brute dans le chiffre d'affaires de la banque et ne doivent donc faire l'objet d'aucune déduction en amont de charge spécifique avant leur comptabilisation dans les produits.

En effet, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 15 du Code général des impôts, les produits des prêts non représentés par des titres négociables, ainsi que les produits des dépôts et comptes courants, encaissés par et pour le compte des banquiers sont exclus du bénéfice de l'exonération prévue en matière d'impôt sur les sociétés (IS), notamment en ce qui concerne les revenus nets des valeurs et capitaux mobiliers figurant à l'actif de l'entreprise et atteint par l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ou exonéré de cet impôt.

De plus, au regard des dispositions du paragraphe 12 de l'article 80 du Code général des impôts, les produits de prêts non représentés par des titres négociables ainsi que les produits des créances, dépôts et cautionnements visés à l'article 71, sont exonérés de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM), lorsqu'ils sont encaissés par et pour le compte des banquiers ou d'établissements financiers.

Ainsi, de la lecture croisée de ses dispositions, il en résulte que les produits de prêts non représentés par des titres négociables ainsi que les produits des créances, dépôts et cautionnements encaissés par et pour le compte des banques, sont imposables de plein droit à l'impôt sur les sociétés.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 18 de la convention OCAM, « l'impôt sur le revenu des prêts, dépôts, compte de dépôts, bons de caisse et de toutes autres créances non représentées par des titres négociables est perçu dans l'État du domicile fiscal du créancier ». De plus, l'article 7 de la même convention stipule que « Pour l'application de la présente Convention par l'un des États contractants, tout terme non défini dans cette Convention recevra, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'État considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette Convention. »

Source : Lettre n°325/MEF/DC/SGM/DGI/DLC-DGE/SLC du 29 Janvier 2022

Primauté du principe de pleine concurrence sur un contrat intragroupe

Question : Entre un contrat d'agence liant deux sociétés liées et le principe de pleine concurrence en matière de prix de transfert, lequel prévaut fiscalement ?

Réponse : Dès lors que les sociétés sont des entreprises liées, le principe de pleine concurrence constitue la norme de référence internationale et prévaut sur les stipulations contractuelles entre deux sociétés.
Les transactions doivent donc être réalisées comme si elles intervenaient entre entreprises indépendantes, même en présence d'un accord préalable en matière de prix de transfert.
Toutefois, le respect du principe de pleine concurrence et des conditions de déductibilité ne suffisent pas à eux seuls pour éviter une rectification : l'entreprise doit également démontrer l'effectivité réelle des prestations ou achats reçus.

Source : Lettre n° 2263/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 01 juillet 2024

Déductibilité fiscale des achats sans facture normalisée

Question : Les dépenses réalisées auprès de fournisseurs ne délivrant pas de facture normalisée peuvent-elles être admises en déduction fiscale ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 20 du Code Général des Impôts (CGI) en son paragraphe d, une charge est déductible lorsqu'elle est appuyée de justification suffisante, notamment de facture normalisée, sous réserve des dérogations expresses accordées pour certaines activités par le Directeur Général des Impôts. Mise à part ces cas, tous les autres commerçants sont contraints à la délivrance de factures normalisées. Il vous revient alors de faire vos achats auprès des commerçants disposant d'une machine électronique certifiée de facturation, qu'elle soit virtuelle ou physique afin d'admettre vos achats en déduction.

Source : Lettre n° 3052/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 11 septembre 2024

Traitement fiscal de l'impôt minimum sur les ventes de véhicules d'occasion (IMV)

Question : Pour une entreprise exerçant à la fois l'activité d'importation de véhicules d'occasion et d'autres activités (notamment le transport), l'impôt minimum sur les ventes de véhicules d'occasion (IMV) payé lors de la mise en consommation doit-il être considéré comme une charge définitive ou comme un acompte imputable sur l'impôt sur les sociétés ?

Réponse : Conformément à la circulaire n°0433/MEF/DC/SGM/DGI du 8 mars 2024 relative aux précisions sur le caractère libératoire de l'impôt minimum exigible sur les véhicules d'occasion, l'IMV dû par l'importateur et exigible par véhicule vendu est libératoire pour les entités spécialisées exclusivement dans l'importation et la vente de véhicules d'occasion. Les contribuables visés sont donc ceux qui n'exercent que l'activité de vente de véhicules d'occasion sur les parcs agréés par la Direction Générale des Douanes. Lorsqu'une société n'a pas pour activité exclusive la vente de véhicules d'occasion, le caractère libératoire de l'IMV et les conséquences en matière de paiement de l'IS ou de l'IBA tels que définis dans la circulaire ci-dessus visée ne lui sont pas appliquées.
Par conséquent, la société doit déclarer et payer l'IS et tous les autres impôts selon le régime classique du droit commun. Les montants de l'IMV payés via la plateforme SESUR sont toutefois admis en acompte de l'IS.

Source : Lettre n° 1267/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 17 avril 2024

Réduction d'IS des nouvelles entreprises et seuil de chiffre d'affaires

Question : Une entreprise ayant commencé à bénéficier de la réduction d'impôt prévue pour les nouvelles entreprises avant la loi de finances 2023 peut-elle continuer à en bénéficier lorsque son chiffre d'affaires dépasse un milliard de francs CFA ?

Réponse : La réduction d'impôt accordée aux nouvelles entreprises pour leurs trois premiers exercices d'activité ne s'applique pas aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à un milliard de francs CFA.
La notion de nouvelle entreprise vise toute entité créée sans résulter d'une extension, restructuration ou reprise d'activité préexistante, quelle que soit sa date de création.
En conséquence, dès lors que le chiffre d'affaires atteint ou dépasse ce seuil au cours de l'un des trois premiers exercices, la réduction d'impôt cesse de s'appliquer, y compris pour les entreprises ayant commencé à en bénéficier avant l'entrée en vigueur de la loi de finances 2023.

Source : Lettre n° 3140/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 13 septembre 2024

IMPÔTS SUR BENEFICES D'AFFAIRES(IBA)

Régime fiscal applicable aux sociétés civiles immobilières *477*

Clôture exceptionnelle d'exercice lors de l'option pour la clôture au 31 août par un établissement d'enseignement *48*

Régime fiscal applicable aux sociétés civiles immobilières

Question : Une société civile immobilière est-elle tenue de payer l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les bénéfices d'affaires, ou relève-t-elle uniquement de l'impôt sur les revenus fonciers ?

Réponse : Les personnes physiques associées des sociétés civiles immobilières sont soumises de droit au régime de l'impôt sur les revenus fonciers (IRF). De ce fait, les sociétés civiles immobilières ne doivent pas faire des déclarations d'acomptes d'IS ou d'IBA.

L'impôt sur les revenus fonciers est payé en quatre (4) acomptes comme en matière d'impôt sur les bénéfices d'affaires. Les retenues à la source effectuées par les locataires entreprises sont imputées sur le montant des acomptes. Ces retenues sont libératoires mais ne dispensent pas de l'obligation déclarative. Pour les revenus n'ayant pas fait l'objet d'une retenue, l'impôt est payé à l'appui de la déclaration annuelle à déposer au service des impôts compétent, avant le 31 janvier de chaque année tel que prévu à l'article 107 du Code Général des Impôts. Il faut préciser que pour les sociétés civiles, l'impôt sur le revenu est dû par les associés en fonction de leur quote-part du capital de la société.
Par ailleurs, les sociétés civiles immobilières peuvent opter pour le régime de l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions du point 3 de l'article 3 du Code Général des Impôts. Le cas échéant, elles doivent satisfaire aux obligations déclaratives et de paiements en la matière.

Source : Lettre n° 3382/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 01 octobre 2024

Clôture exceptionnelle d'exercice lors de l'option pour la clôture au 31 août par un établissement d'enseignement

Question : Lorsque l'établissement d'enseignement opte pour une clôture des comptes au 31 août, le premier exercice après option doit-il durer 8 mois ou 20 mois ?

Réponse : L'option doit être formulée par lettre avant le 30 novembre de l'exercice N pour prendre effet à partir du 1er janvier N+1.
Pour la première année de mise en œuvre, l'exercice fiscal ayant commencé le 1er janvier N+1 sera clôturé le 31 août N+1, soit huit (8) mois, et les états financiers devront être déposés au plus tard le 31 décembre N+1.
Le nouvel exercice comptable débutera le 1er septembre N+1.

Source : Lettre n° 1548/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 08 mai 2024

IMPÔTS SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS (IRCM)

Régime fiscal des indemnités de fonction des administrateurs..... *50*

Traitement fiscal de l'affectation du résultat dans une société à associé unique *51*

Précisions sur la portée de l'exonération à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers prévue à l'article 80, point 11 du Code général des impôts concernant les intérêts, arrérages et autres produits dus par une institution financière béninoise à des établissements financiers non-résidents..... *52*

Base d'imposition à l'IRVM des sociétés unipersonnelles..... *53*

Éligibilité de l'associé unique personne morale au régime des revenus réputés distribués. *54*

Régime fiscal des obligations des États de l'UEMOA..... *55*

Régime fiscal des indemnités de fonction des administrateurs

Question : Quel est le traitement fiscal des indemnités de fonction d'administrateurs ?

Réponse : L'article 119 du Code Général des Impôts en son paragraphe 3, stipule que sont soumis à l'impôt sur les traitements et salaires, les rémunérations versées aux dirigeants des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, à l'exception de celles visées au paragraphe 4 de l'article 69 du même code.

Ensuite, l'article 69 du même code en son paragraphe 4 stipule que sont soumises à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM), les rémunérations versées aux administrateurs généraux ou aux membres des conseils d'administrations des sociétés anonymes ou des sociétés par actions simplifiées en application des articles 431 et 501 de l'acte uniforme de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) relatif aux sociétés commerciales, à l'exception de celles versées au titre des emplois salariés.

Enfin, les premiers alinéas des articles 431 et 501 de l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux sociétés commerciales prévoient que l'assemblée générale ordinaire peut allouer à l'administrateur général, en rémunération de ses activités, une somme fixe annuelle à titre d'indemnité de fonction.

Il ressort de la lecture croisée des différents articles énoncés ci-dessus que les rémunérations versées aux administrateurs au titre des indemnités de fonction sont imposables à l'IRCM. Il convient de souligner que les rémunérations allouées à l'administrateur en vertu d'un contrat de travail sont passibles de l'ITS.

Source : Lettre DGI n° 1112 /MEF/DC/SGM/DGI/DGE-DLC/SGI-SLCI du 05 mai 2022

Traitement fiscal de l'affectation du résultat dans une société à associé unique

Question : Dans une société filiale établie au Bénin et détenue par un associé unique étranger, comment sont imposées les affectations du résultat (réserve légale, dividendes et report à nouveau) au regard du Code général des impôts et de la convention fiscale franco-béninoise ?

Réponse : Conformément à l'article 13 de la Convention Fiscale entre la France et le Bénin et sous réserve des articles 15 à 17, les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés payés par des sociétés ou des collectivités publiques ou privées ayant leur domicile fiscal sur le territoire de l'un des États contractants sont imposables dans cet État. Dans le cas d'espèce, votre entreprise est, une filiale qui dispose donc d'une personnalité juridique distincte et dont le domicile fiscal est situé au Bénin.
De de fait, les dividendes et autres revenus distribués sont imposables au Bénin.
En outre, aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 82 du Code Général des Impôts, dans les sociétés à associé unique, l'excédent du fonds social sur le capital social est réputé distribué.
Par conséquent, en dehors de la réserve légale, tout le reste du bénéfice après impôt (dividende et report à nouveau) est passible de l'Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers (IRCM) au taux de 5% tel que prévu au point 1 de l'article 86 du Code Général des Impôts. Il en résulte que dans ce cas précis, aucune exonération n'est prévue par la convention fiscale signée par le Bénin et la France.

Source : Lettre n° 4274/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 06 décembre 2024

Précisions sur la portée de l'exonération à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers prévue à l'article 80, point 11 du Code général des impôts concernant les intérêts, arrérages et autres produits dus par une institution financière béninoise à des établissements financiers non-résidents.

Question : L'exonération prévue à l'article 80, point 11 du Code général des impôts peut-elle s'appliquer, dans le contexte des opérations de financement interbancaire, aux entités exerçant des activités bancaires à l'étranger.

Réponse : Les intérêts que les institutions financières perçoivent, en général, sont enregistrés comme des produits, constituant leur chiffre d'affaires principal. Après déduction des charges, ce résultat est soumis à l'impôt sur les sociétés. Appliquer l'IRCM aux intérêts des prêts interbancaires entraînerait une double imposition, car ces revenus seraient taxés à la fois lors de leur réalisation et lors de la distribution du bénéfice. Pour éviter cela, les dispositions de l'article 80, point 11 du Code Général des Impôts exonèrent les intérêts issus des prêts interbancaires de l'IRCM.
En revanche, cette exonération ne s'applique pas lorsque l'établissement financier prêteur est non domicilié au Bénin, sauf indication contraire dans une convention de non-double imposition. Dans ce cas, les opérations sont soumises à l'IRCM libératoire. Et, il convient de rappeler que l'institution financière débitrice établie au Bénin en est la redevable, car elle est tenue d'opérer la retenue à la source sur les intérêts dus à son homologue situé à l'étranger.

Source : Lettre n° 2509/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 07 juillet 2025

Base d'imposition à l'IRVM des sociétés unipersonnelles

Question : Quels est le fait générateur et la base d'imposition de l'Impôt sur Revenu des Capitaux Mobiliers dans les sociétés unipersonnelles ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 82 du Code général des Impôts, toute société à associé ou actionnaire unique doit acquitter systématiquement l'IRCM dès lors, qu'elle dégage un excédent de fonds social en sus de son capital social.
La base imposable à l'IRCM est égale au bénéfice comptable net de l'Impôt sur les Sociétés.

Source : Lettre N°3479/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 06 octobre 2023

Éligibilité de l'associé unique personne morale au régime des revenus réputés distribués.

Question : Les dispositions de l'article 82 sont-elles applicables à l'associé unique personne morale ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 82 du Code général des impôts, l'excédent du fonds social sur le capital social est réputé distribué dans les sociétés à associé unique sans distinction de la nature juridique du bénéficiaire (personnes physiques ou morales).
Il en résulte que les bénéfices nets d'IS réalisés par les entreprises à associé unique, personne physique ou morale, sont réputés distribués et soumis à l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM).
Par conséquent, l'entreprise unipersonnelle dont l'associé unique est une personne morale est éligible au régime des revenus réputés distribués sous réserve de la déduction des réserves légales prévues au point 2 de l'article 546 de l'Acte Uniforme Révisé relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Économique (AUSC-GIE) de l'OHADA.

Source : Lettre n° 4192/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 03 novembre 2025

Régime fiscal des obligations des États de l'UEMOA

Question : Quel traitement fiscal est fait des revenus des obligations et emprunts émis par les États de l'UEMOA dans le cas où les revenus des titres ont été déclarés en Impôt sur les Sociétés, au regard de l'avis donné par la commission des impôts à ce sujet.

Réponse : Dans son avis n°07/2021 du 25 octobre 2021, la commission des impôts a conclu ce qui suit : « les revenus des titres (obligations) émis par les autres États sont imposables à l'IRPP-RVM au Bénin. Toutefois, si dans la détermination de l'Impôt sur les Sociétés, ce revenu a été pris en compte, il doit être distrait de la base pour éviter la double imposition. ».

En conclusion, les revenus des obligations et emprunts d'État souscrits dans les pays de l'espace UEMOA par une société résidente au Bénin sont imposables au Bénin à l'IRCM et non à l'Impôt sur les Sociétés pour éviter la double imposition.

Source : Lettre DGI n°2880/MEF/DC/SGM/DGI/DGE-DLC/SG1-SLCI du 27 septembre 2022

IMPÔTS SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES

Assujettissement des salariés des entreprises étrangères à l'Impôt sur les traitements et salaires ***57***

Quelles sont les modalités d'application des dispositions de l'article 123 du CGI qui définit les avantages en nature et régit leur évaluation ? ***58***

Régime fiscal des frais de mission..... ***59***

Imposition au Bénin des salaires versés depuis l'Allemagne ***60***

Fait générateur des impôts sur les salaires..... ***61***

Régime fiscal des rémunérations versées au personnel d'une ambassade et les sanctions pour non-respect des dispositions légales..... ***62***

Régime fiscal des rémunérations versées aux travailleurs saisonniers titulaires d'un contrat .. ***63***

Régime fiscal du capital décès ***64***

Exonération ITS applicable aux sportifs professionnels ***65***

Traitement fiscal des mesures financières d'accompagnement octroyé en sus des indemnités de rupture de contrat de travail ***66***

Traitement fiscal des frais de déplacement au regard de l'Impôt sur les Traitements et Salaires ***67***

Régime fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail ***68***

Assujettissement des salariés des entreprises étrangères à l'Impôt sur les traitements et salaires

Question : Une entreprise étrangère qui emploie un salarié au Bénin doit-elle payer les impôts sur les salaires ?

Réponse : La situation d'une société au regard des impôts sur les salaires est tributaire de l'existence ou non d'une convention fiscale qui lie le Bénin et l'État de résidence de cette société. Si l'emploi salarial, exécuté par un employé de la société étrangère au Bénin l'oblige à y séjourner pendant une durée inférieure ou égale à 183 jours, les salaires versés par la société à cet employé, sont imposables dans l'autre État contractant en vertu des dispositions de ladite convention.

En revanche, si cet employé séjourne pendant une durée supérieure 183 jours au Bénin, les salaires versés sont imposables au Bénin.

Source : Lettre n° 3018 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 14 octobre 2022

Quelles sont les modalités d'application des dispositions de l'article 123 du CGI qui définit les avantages en nature et régit leur évaluation ?

Question : Une société paie des notes de frais à ses délégués médicaux sous forme de remboursement forfaitaire pour le téléphone, le carburant et l'amortissement du véhicule utilisé dans le cadre des prospections. Ces frais entrent-ils dans les spécifications de l'article 123 du CGI ?

Réponse : La note de frais est un document établi par un salarié ou un chef d'entreprise qui indique les différentes dépenses effectuées à titre personnel, pour les besoins d'une mission professionnelle afin d'en obtenir remboursement. La note de frais fait l'objet d'un remboursement au centime près des fonds avancés par le salarié. La note de frais n'est pas imposable.

Les remboursements forfaitaires pour le téléphone, le carburant et l'amortissement du véhicule utilisé par le salarié et non le remboursement intégral des fonds engagés par les employés dans le cadre de leur mission sont des allocations pour carburant, téléphone et amortissement, qui sont des avantages professionnels entrant de plein droit dans la base d'imposition des impôts sur salaires.

En conséquence, les frais forfaitaires payés aux délégués médicaux pour le téléphone, le carburant et l'amortissement de leur véhicule doivent entrer dans la base de détermination de l'Impôt sur les Traitements et Salaires ainsi que du versement patronal sur salaires.

Source : Lettre n° 0309 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 08 février 2022

Régime fiscal des frais de mission

Question : Quel est le traitement fiscal des frais de missions au regard des impôts sur les salaires ?

Réponse : Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 556 du Code Général des Impôts, l'avis de la commission ne s'impose pas aux parties en désaccord. De ce fait, l'avis rendu par la commission ne peut pas servir de référence pour solliciter l'exonération de l'Impôt sur les traitements et salaires.

La retenue ou non de l'Impôt sur les traitements et salaires dépend de la nature du contrat qui lie une entité au personnel technique de terrain. Il peut s'agir d'un contrat de travail ou d'un contrat de prestation de services.

Un contrat de travail existe de plein droit lorsque trois conditions sont réunies : l'existence d'une prestation de travail, la réalité d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et la personne qui le rémunère.

En revanche, un contrat de prestation de services est défini comme une convention conclue entre un prestataire et son client, à titre onéreux, par laquelle une personne s'oblige, contre rémunération, à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant.

Dans le cadre d'un contrat de travail, le travailleur sera soumis à l'Impôt sur les traitements et salaires. En effet, aux termes des dispositions du paragraphe 1 de l'article 119 du CGI, sont soumis à l'impôt sur les traitements et salaires les revenus provenant des traitements, émoluments et salaires publics ou privés, ainsi que les rétributions accessoires de toute nature. La base imposable à l'Impôt sur les traitements et salaires inclut les montants bruts des traitements, émoluments, salaires, pécules, gratifications, rétributions des heures supplémentaires, avantages professionnels en argent ou en nature et indemnités de toute sorte, y compris les indemnités de transport.

Dans le cas où les frais de mission sont octroyés mensuellement et que le déplacement des agents durant tout le mois hors de leur résidence administrative et familiale n'est pas établi et que des ordres de missions portant des visas arrivée et départ dans chaque localité ne sont pas présentés, ces frais sont assimilés à des indemnités de transport car ils sont des rémunérations en numéraire, mensuellement versées au personnel en sus de leur salaire à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

Source : Lettre n° 0309 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 08 février 2022

Imposition au Bénin des salaires versés depuis l'Allemagne

Question : Existe-t-il une convention de non-double imposition entre le Bénin et l'Allemagne pour les salaires et, dans ce cas, quel taux d'imposition s'applique aux salaires virés depuis l'Allemagne ?

Réponse : Dans le cadre de la facilitation des échanges économiques et la promotion de la coopération internationale en matière fiscale, la République du Bénin a signé avec divers pays des conventions fiscales bilatérales visant à éviter la double imposition et à promouvoir l'assistance administrative. L'Allemagne ne figure pas à cette date parmi ces pays.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 121 du Code Général des Impôts paragraphe 1 alinéa a), les traitements, émoluments, salaires et rétributions accessoires sont imposables en République du Bénin, lorsque le bénéficiaire est domicilié en République du Bénin alors même que l'activité rémunérée s'exerce hors du territoire national ou que l'employeur est domicilié ou établi hors de la République du Bénin.
En outre, il n'y a pas un taux d'imposition spécifique pour le salaire des étrangers. Ils sont imposés comme les nationaux suivant le barème prévu à l'article 125 du Code Général des Impôts.

Source : Lettre n° 3033/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 06 septembre 2024

Fait générateur des impôts sur les salaires

Question : A partir de quelle période les impôts sur les salaires sont dus au Trésor Public ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 128 du Code Général des Impôts, l'impôt sur les traitements et salaires est prélevé à la source au moment des paiements des traitements, émoluments, salaires et rétributions accessoires, lorsque l'employeur est domicilié en République du Bénin.
Le versement patronal sur salaires est déclaré et payé dans les mêmes conditions et délais que l'impôt sur les traitements et salaires, tel que prévu à l'article 195 du Code Général des Impôts.

Dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail, le salaire ainsi que les avantages professionnels sont dus et payés à terme échu par l'employeur, dès lors que l'employé a satisfait à ses obligations contractuelles. Ainsi, le fait générateur des impôts sur salaires est lié au terme d'échéance de paiement des salaires et autres rétributions prévu dans le contrat de travail, conformément à la législation sociale en vigueur. Il en est ainsi en raison de ce que chaque employé se trouve dans une attente légitime de percevoir sa rétribution à chaque échéance convenue dans le contrat de travail.

Par conséquent, pour les salaires échus, effectivement payés ou non, les employeurs doivent satisfaire aux obligations déclaratives prévues aux articles 127 et suivants du Code Général des Impôts.
En ce qui concerne l'obligation de paiement des impôts sur salaires et conformément aux dispositions de l'article 129 du Code Général des Impôts, les retenues afférentes aux salaires relatifs à un mois déterminé doivent être reversées au plus tard le 10 du mois suivant. A défaut, les déclarations non suivies de paiement sont passibles d'une pénalité de 10% auquel s'ajoute un intérêt de retard de 0,25% par mois ou fraction de mois tel que prévu aux articles 487 et 488 du Code Général des Impôts.

Source : Lettre n° 1812/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 09 mai 2025

Régime fiscal des rémunérations versées au personnel d'une ambassade et les sanctions pour non-respect des dispositions légales.

Question : Quel est le régime fiscal des traitements et salaires versés au personnel des ambassades ? Les impôts non payés peuvent-ils être rappelés et si oui, un acte de dispense de toute réclamation éventuelle peut-il être accordée ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 34 de la Convention de Vienne sur les relations Diplomatiques, l'agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l'exception des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l'État accréditaire. Ainsi, le chef de la mission et le personnel diplomatique de la mission bénéficient d'une exemption de l'impôt sur leur rémunération.

Quant au personnel recruté dans le pays accréditaire, il demeure soumis à l'Impôt sur les Traitements et Salaires sur leur rémunération. Cependant, les représentations diplomatiques sont exonérées du Versement patronal sur Salaires conformément aux dispositions de l'article 192 du Code Général des Impôts.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 572 du Code Général des Impôts, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce pour les impôts directs, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Source : Lettre n° 3671 /MEF /DC /SGM /DGI /DLC /SLCI du 02 décembre 2022

Régime fiscal des rémunérations versées aux travailleurs saisonniers titulaires d'un contrat

Question : Quel est le traitement fiscal à réserver aux paiements effectués à des agents administratifs et des techniciens saisonniers, sur contrat de six (06) mois renouvelable ?

Réponse : La retenue ou non de l'AIB dépend de la nature du contrat. Un contrat de prestation de service est défini comme la convention conclue entre un prestataire et son client, à titre onéreux, par laquelle une personne s'oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant. Dans ce cas, la rémunération à lui versée est soumise à la retenue d'AIB. Le taux sera de 3 % lorsqu'il est immatriculé à l'identifiant fiscal unique et 5% s'il n'est pas immatriculé à l'IFU.

Par contre, un contrat de travail existe de plein droit lorsque trois conditions sont réunies :

- **l'existence d'une prestation de travail ;**
- **la réalité d'une rémunération ;**
- **et l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et la personne qui le rémunère.**

Dans ce cas, le travailleur sera soumis à l'impôt sur les Traitements et Salaires.

Source : Lettre n° 0112 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 17 janvier 2022

Régime fiscal du capital décès

Question : Doit-on soumettre le capital-décès (prévu par les dispositions de l'article 37 de la convention collective générale du travail du 30 décembre 2005) à l'Impôt sur les Traitements et Salaires (ITS), au titre des rémunérations exceptionnelles ou s'il en est affranchi totalement, comme les indemnités de licenciement, ou partiellement avec un abattement de 25% prévu au point b du troisième paragraphe de l'article 126 du Code Général des Impôts à l'instar des indemnités de fin de carrière et des primes de départ volontaire ?

Réponse : Le capital décès, bien que n'étant pas prévu expressément dans les dispositions du Code général des Impôts, subit le même traitement fiscal que l'indemnité de licenciement à laquelle il fait d'ailleurs référence dans ses modalités de calcul.

Source : Lettre n° 3138/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 19 octobre 2022

Lettre n° 01553/MEF/DC/SGM/DGI/DLC-DCFR/SLCI du 15 avril 2025

Exonération ITS applicable aux sportifs professionnels

Question : Qui peut être considéré comme « sportif professionnel » au sens de l'article 124 point 4 du Code général des impôts et comment s'applique l'exonération d'Impôt sur les Traitements et Salaires (ITS) lorsque la rémunération dépasse le seuil prévu ?

Réponse : Le « sportif professionnel » s'entend d'une personne dont l'activité principale consiste en la pratique effective d'un sport à titre rémunéré dans un cadre professionnel formel.

Ne sont pas assimilés à des sportifs professionnels :

- **les entraîneurs ;**
- **les kinésithérapeutes ;**
- **les préparateurs physiques ;**
- **les personnels logistiques ou techniques affectés aux activités sportives.**

Ces catégories relèvent du personnel d'encadrement ou d'accompagnement et ne bénéficient donc pas de l'exonération prévue par l'article 124 point 4 du Code général des impôts.
L'exonération d'ITS s'applique aux rémunérations des sportifs professionnels dans la limite de quatre (4) fois le SMIG.
Lorsque la rémunération excède ce plafond, seule la fraction dépassant cette limite est comprise dans la base imposable et soumise au barème progressif de l'ITS.

Source : Lettre n° 3884/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 07 novembre 2024

Traitement fiscal des mesures financières d'accompagnement octroyé en sus des indemnités de rupture de contrat de travail

Question : Les mesures d'accompagnement octroyées par une entité dans le cadre d'une transaction consécutive à un licenciement pour motif économique sont-elles imposables à l'Impôt sur les Traitements et Salaires ?

Réponse : Les mesures d'accompagnement accordée. aux salariés licenciés, suivant un protocole d'accord individuel et en fonction de leur ancienneté sont assimilables aux rémunérations exceptionnelles visées au paragraphe 2. a de l'article 126 du Code Général des Impôts.
En conséquence, ces sommes bénéficient d'un abattement de 25% pour la détermination de l'Impôt sur les Traitements et Salaires conformément aux dispositions de l'article 126-3 du Code Général des impôts.

Source : Lettre n° 01334/MEF/DC/SGM/DGI/DLC-DCFR/SLCI du 31 mars 2025

Traitement fiscal des frais de déplacement au regard de l'Impôt sur les Traitements et Salaires

Question : Est-ce que les frais de déplacement (carburant et réparation de motos) et de communication qu'une société paie à ces agents entrent dans la base d'imposition de l'Impôt sur les Traitements et Salaires ?

Réponse : Conformément aux dispositions des articles 122 et 123 du Code Général des Impôts (CGI), le salaire mensuel imposable inclut les montants bruts des traitements, émoluments, salaires, pécules, gratifications, rétributions des heures supplémentaires, avantages professionnels en argent ou en nature et indemnités de toute sorte, y compris les indemnités de transport. Les avantages en nature s'entendent du complément du salaire payé, des biens dont l'employeur est propriétaire ou locataire et mis à la disposition gratuite du salarié, ou des services normalement aux frais du salarié et pris en charge gratuitement ou pour une valeur réelle par l'employeur.

Les frais de déplacements (carburant et réparations de motos) et les frais de communication étant des dépenses normalement aux frais des agents mais pris en charge par la société, ils doivent rentrer dans leurs bases d'imposition à l'Impôt sur les Traitements et Salaires.
Toutefois, les montants des frais de déplacement et de communication à retenir sont forfaitairement évalués.

Ils sont respectivement de :

Avantages	Dirigeants et cadres supérieurs	Employés
Téléphone (frais de communication)	15 000	5 000
Véhicules à 4 roues (frais de déplacement)	30 000	15 000
Véhicules à 2 roues (frais de déplacement)	10 000	5 000

Source : Lettre n° 3927 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 23 décembre 2022

Régime fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail

Question : Quel est le traitement fiscal des indemnités payées dans le cadre de la rupture du contrat de travail ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 120 alinéa 1 du Code général des impôts, l'indemnité de licenciement, calculée sur la base des textes légaux, est exonérée de l'ITS.
Quant à l'indemnité de fin de collaboration, qui, conformément aux dispositions de l'article 13 alinéa 3 de la loi n°2017-05 du 29 aout 2017, fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main d'œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin, est déterminée dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement, bien que n'étant pas prévue expressément dans les dispositions du CGI, elle est également affranchie de l'Impôt sur les Traitements et Salaires.
Cependant, Toute autre indemnité y compris l'indemnité de fin de carrière est imposable, mais au titre de rémunérations exceptionnelles et bénéficie d'un abattement de 25% pour la détermination de l'ITS.

Source : Lettre N°1724 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLC du 2 4 mai 2023

IMPÔTS SUR LES REVENUS FONCIERS

Imputation des retenues sur revenu foncier ***70***

Application de l'IRF aux loyers perçus par un établissement public ***71***

Quelle retenue est à effectuer sur les revenus fonciers ?..... ***72***

Retenue à la source applicable aux loyers versés à une personne morale..... ***73***

Retenues d'IRF sur loyers et imputation sur l'IS ***74***

Sort des retenues RF avant la loi 2022 portant Code Général des Impôts sur les avances de loyers ***75***

Imputation des retenues sur revenu foncier

Question : Quel est le traitement fiscal des retenues à la source sur les revenus fonciers (loyers) effectuées par les clients locataires avant la lettre n°1989/MEF/CAB/SGM/DGI/DLC-DGE/SLRI-SG du 13 août 2021 et quels sont moyens de les faire valoir pour apurer les comptes.

Réponse : Aux termes des dispositions de l'article 106 du Code général des Impôts, la retenue à la source sur les revenus fonciers, prélevée et reversée dans les conditions fixées par le même article, est imputable sur les impôts dus par les propriétaires au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ainsi que sur les acomptes provisionnels payés au titre de ce même impôt.

En conséquence, la société étant une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les retenues sur les revenus fonciers dont elle a fait objet sont imputables sur l'impôt sur les sociétés et sur les acomptes prévisionnels payés au titre de cet impôt.

Source : Lettre DGI n° 0001 /MEF/DC/SGM/DLC/SLCI du 03 janvier 2022

Application de l'IRF aux loyers perçus par un établissement public

Question : Les loyers perçus par un établissement public dans le cadre de la location d'espaces immobiliers sont-ils soumis à l'impôt sur les revenus fonciers (IRF) et quelles sont les modalités de retenue selon la qualité du locataire ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 101 paragraphe 1 du Code Général des Impôts, un établissement public est d'office soumis à l'impôt sur les revenus fonciers sur les loyers perçus. Quant à l'application des règles fiscales en matière d'impôt sur les revenus fonciers, deux cas peuvent se présenter :

- **le locataire est une personne morale**

Suivant les dispositions de l'article 106 point 1 du Code Général des Impôts, une retenue à la source de 12% sur le montant brut des loyers sera effectuée par les locataires. La retenue est libératoire mais ne dispense pas de l'obligation déclarative.

- **le locataire est une personne physique**

Suivant les dispositions de l'article 106 point 2 du Code Général des Impôts, les locataires personnes physiques sont exemptés de la retenue, à l'exception des locataires personnes physiques qui louent par l'intermédiaire d'une entité soumise à l'impôt sur les bénéfices.

Par ailleurs, les quittances de paiement des impôts fonciers retenus pour les déclarations doivent être exigées des locataires.

Source : Lettre n° 4370/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 16 décembre 2024

Quelle retenue est à effectuer sur les revenus fonciers ?

Question : Quelle est la retenue à la source à effectuer sur les revenus issus des locations de magasins et bureaux, suite aux innovations de la loi n° 2021- 15 du 23 décembre 2021 portant code général des impôts de la République du Bénin.

Réponse : Les revenus issus des locations de magasins et bureaux doivent faire l'objet d'une retenue au taux de 12% sur le montant brut des loyers (Article 101 et 102 du Code Général des Impôts).

Ce taux est réduit à 10% lorsque le bailleur est soumis à l'impôt sur les bénéfices d'affaires ou à l'impôt sur les sociétés. (LF 2023)

Source : Lettre n°0575 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 04 mars 2022

Retenue à la source applicable aux loyers versés à une personne morale

Question : Les loyers versés par un locataire personne morale doivent-ils faire l'objet d'une retenue d'Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices (AIB) de 1 % ou d'une retenue au titre de l'impôt sur les revenus fonciers ?

Réponse : Conformément à l'article 131 paragraphe 7 du Code général des impôts, les loyers d'immeubles nus ou meublés, quel que soit leur usage, soumis à la retenue prévue à l'article 106 du même code, sont dispensés de l'Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices (AIB).
En conséquence, les loyers dus par un locataire personne morale ne sont pas soumis à la retenue d'AIB de 1 %, mais à la retenue au titre de l'impôt sur les revenus fonciers (IRF).

Source : Lettre n° 0824/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 14 mars 2024

Retenues d'IRF sur loyers et imputation sur l'IS

Question : Les retenues à la source d'IRF opérées par les locataires sur les loyers sont-elles imputables sur l'impôt sur les sociétés (IS) comme des acomptes ?

Réponse : Lorsque la société propriétaire perçoit des loyers et que ses locataires opèrent la retenue d'Impôt sur les revenus fonciers (10 % ou 12 % selon le cas), cette retenue constitue un moyen de paiement de l'impôt. Elle est imputable sur l'IRF, l'IBA ou l'IS ainsi que sur leurs acomptes provisionnels, conformément à l'article 106 du CGI. Elle ne constitue donc pas une perte de revenus.

Source : Lettre n° 2716/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 08 août 2024

Sort des retenues RF avant la loi 2022 portant Code Général des Impôts sur les avances de loyers

Question : Quel est le sort des retenues sur revenus fonciers effectuées avant les modifications relatives au traitement des revenus fonciers survenues dans la loi 2022 portant Code Général des Impôts ?

Réponse : L'exigibilité de la retenue de l'IRF est fixée au paiement. Le taux en vigueur lors de la retenue est de 20%. Aucune régularisation ne sera faite. Le taux de 12% n'étant pas encore en vigueur au moment du paiement des loyers, ces derniers ne sont pas concernés par la nouvelle législation.

Par ailleurs, il convient de noter que la retenue d'IRF constitue un acompte pour le propriétaire à faire valoir sur l'impôt sur les revenus fonciers dû, sur la base des quittances de reversement pour compte que la société mettra à sa disposition.

Source : Lettre DGI n°0494/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 28 février 2022

RETENUES A LA SOURCE

AIB et loyers d'immeubles avec personne morale *78*

AIB et loyers d'immeubles dont le propriétaire est une personne physique *79*

Retenue d'AIB par une société à participation publique majoritaire sur les achats de carburant *80*

AIB et organismes publics *81*

Retenue d'AIB sur le renouvellement d'une licence informatique *82*

AIB et primes d'assurances *83*

Les AIB sur achats de fournitures et services non destinés à la revente par les entreprises. *84*

Retenues fiscales applicables aux prestations réalisées pour un organisme public *85*

Les achats effectués pour l'exécution de marchés publics sont-ils assujettis à l'AIB *86*

Les services publics sont-ils dispensés de payer l'AIB ? *87*

Base d'imposition de l'AIB – Taxe de séjour et contribution sur services de communications électroniques *88*

Modalités de retenues de l'AIB *89*

Modalités de calcul de l'AIB *90*

Traitement fiscal des paiements à des prestataires étrangers disposant d'une succursale au Bénin *91*

Retenue fiscale applicable à un consultant indépendant ressortissant de l'UEMOA *92*

Prestataires du MCC et retenue à la source *93*

Prestations des hôpitaux publics et l'AIB *94*

Régime fiscal des associations professionnelles *95*

Bénéfice de l'exonération de la retenue sur les rémunérations dues aux prestataires non-résidents accordée aux artistes non-résidents. *96*

Traitement fiscal des revenus des sportifs au regard de l'article 142 du code général des Impôts *97*

Application de l'article 15 l'Acte additionnel A/SA, 5/12/18 portant adoption des règles communautaires pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur les revenus, les capitaux et les successions et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscales entre les États membres de la CEDEAO du 22 décembre 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 aux entreprises ressortissantes des États membre de l'UEMOA *98*

Retenue sur prestataires non-résidents *99*

Régime fiscal applicable à la prime de signature octroyée aux joueurs de football professionnels évoluant en République du Bénin *100*

Précisions sur les prestations de toutes natures pour l'application des articles 141 et 142 du code général des impôts..... *101*

Retenue à la source applicable aux acquisitions de biens auprès de fournisseurs non-résidents hors espace UEMOA..... *102*

AIB et loyers d'immeubles avec personne morale

Question : Doit-on retenir l'AIB sur les loyers payés dans le cadre d'un bail avec une personne morale ?

Réponse n° 1 : Conformément aux dispositions des articles 106 et 131 paragraphe 7 de la loi n° 2021-15 du 23 décembre 2021 portant code général des impôts de la République du Bénin, les locations d'immeubles ne sont pas soumises à l'AIB mais à la retenue de 10%.

Source : Lettre n°0325 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 09 février 2022

AIB et loyers d'immeubles dont le propriétaire est une personne physique

Question : Doit-on retenir l'AIB sur les loyers payés dans le cadre d'un bail avec une personne physique ?

Réponse : En vertu des dispositions de l'article 101 du CGI, les personnes physiques et assimilées qui perçoivent des revenus fonciers sont imposables à l'impôt sur les revenus fonciers (IRF). Par conséquent, conformément à l'article 106 du CGI, les loyers payés dans le cadre d'un bail avec une personne physique doivent faire l'objet d'une retenue au taux de 12% sur le montant brut des loyers.

Source : Lettre n°0325 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 09 février 2022

Retenue d'AIB par une société à participation publique majoritaire sur les achats de carburant

Question : une société dont le capital est détenu majoritairement par l'État (70%), doit-elle pratiquer la retenue à la source de l'AIB sur ses achats de carburant auprès de fournisseurs d'hydrocarbures ?

Réponse : La société à participation publique majoritaire est une entreprise publique à économie mixte exerçant une activité commerciale. À ce titre, elle est tenue d'opérer la retenue à la source de l'AIB au taux de 1% sur tous les paiements effectués à ses fournisseurs, y compris ceux relatifs au carburant.

Source : Lettre n° 2537/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 23 juillet 2024

AIB et organismes publics

Question : Est-ce qu'un organisme public n'ayant pas un caractère industriel et commercial peut-il se faire retenir l'AIB sur le montant des prestations qu'il fournit ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 131 du Code général des Impôts (CGI), les personnes physiques ou morales justifiant d'une exonération de l'impôt sur le revenu ou de la taxe professionnelle synthétique sont dispensées de l'AIB.

Un établissement public n'ayant pas un caractère industriel ou commercial est exonéré de l'impôt sur le revenu. En conséquence, il est dispensé de l'Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices (AIB).

Toutefois, cet organisme a l'obligation de retenir l'AIB sur ses prestataires et de le reverser pour leur compte.

Source : Lettre n° 3671 /MEF/DC/SGM /DGI /DLC /SLCI du 02 décembre 2022

Retenue d'AIB sur le renouvellement d'une licence informatique

Question : Une entreprise doit-elle pratiquer une retenue d'AIB lors du paiement d'une redevance relative au renouvellement d'une licence informatique ?

Réponse : Les transactions liées à des logiciels s'apprécient en fonction de leurs natures qui peuvent être standards ou spécifiques. Lorsque l'acquisition est liée à un logiciel standard, l'opération s'assimile à une livraison de biens et dans le second cas, à. une prestation de services.
Un renouvellement de licence informatique, un logiciel non spécifique, est considéré comme la livraison d'un bien.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 132 en son paragraphe 2, alinéa a) et au tiret 3, l'AIB au taux de 1% n'est dû que pour les fournitures de travaux, de biens et de services à l'État, aux collectivités locales et aux entreprises publiques et semi-publiques.

Source : Lettre n° 1465/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 30 avril 2024

AIB et primes d'assurances

Question : Doit-on retenir l'AIB sur les primes d'assurances ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 131 paragraphe 3 du CGI, les primes d'assurance sont dispensées de l'acompte sur impôt assis sur les bénéfices.

Source : Lettre n°0325 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 09 février 2022

Les AIB sur achats de fournitures et services non destinés à la revente par les entreprises.

Question : Quel est le traitement qu'il convient de réserver à l'acompte sur impôt assis sur les bénéfices (AIB), à l'occasion des ventes en gros à des clients des secteurs des BTP et du transport qui n'achètent pas dans le but de revendre, mais plutôt pour alimenter leurs engins sur le terrain.

Réponse : Conformément à la note circulaire n°0307/MEF/DC/SGM/ DGI/DLC du 3 mars 2022, relative aux modalités d'application des dispositions fiscales inhérentes à l'impôt assis sur les bénéfices, il n'y a pas à facturer cette retenue lorsque les achats sont effectués auprès d'un importateur ou d'un revendeur par une personne dans un but autre que commercial.

Il apparaît utile de préciser, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, que les activités de bâtiments et travaux publics et le transport sont considérés comme des actes de commerce. Ainsi, les achats effectués par les entreprises du secteur des BTP et du transport, dans le but d'alimenter leurs engins, s'inscrivent dans un but commercial.

Eu égard à ce qui précède, l'impôt assis sur les bénéfices doit être facturé sur les achats effectués par les entités de BTP et du transport.

Source : Lettre n°3482/MEF/DC/SGM/DGI/DLC-DGE/SLCI-SG1 du 16 novembre 2022

Retenues fiscales applicables aux prestations réalisées pour un organisme public

Question : Les rémunérations versées par un organisme public dans le cadre de prestations artistiques doivent-elles uniquement faire l'objet d'une retenue d'Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices (AIB) ou également d'une retenue de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ?

Réponse : Conformément aux dispositions des articles 130 et 263 du Code général des Impôts (CGI), les opérations de prestations, de fournitures ou de livraison à l'État, aux collectivités locales et aux sociétés, établissements et offices de l'État doivent faire l'objet de la retenue à la source de la TVA et de l'AIB.
En effet, en matière d'AIB, le prélèvement est effectué au taux de 1% pour les personnes immatriculées à l'IFU et 5% pour les personnes non immatriculées. Quant à la TVA, la retenue est effectuée à hauteur de 100% pour les contribuables assujettis à la Taxe professionnelle synthétique et à hauteur de 40% de la TVA pour les autres contribuables.
Par conséquent, l'organisme public se trouve en droit d'effectuer les retenues à la source de l'AIB et de la TVA sur les rémunérations de vos prestations.

Source : Lettre n° 1251/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 16 avril 2024

Les achats effectués pour l'exécution de marchés publics sont-ils assujettis à l'AIB

Question : Est-il possible d'obtenir une exonération d'AIB sur les achats de matériaux pour la réalisation d'un marché portant construction d'un site public ?

Réponse : En tant que société du secteur des bâtiments et travaux publics, les achats de matériaux dans le cadre de l'exécution de marchés doivent faire l'objet de paiement d'AIB. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 130 du CGI, l'AIB est exigible sur les achats commerciaux effectués en régime intérieur, à titre onéreux, dans un but commercial ou présumé comme tel, par des assujettis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

En outre, l'AIB est un acompte imputable sur l'AIB prélevé ou retenu, et s'il subsiste un crédit, sur l'Impôt sur les Sociétés société.

Source : Lettre n°0317 /MEF/DC/SGM/DLC/SLCI du 08 février 2022

Les services publics sont-ils dispensés de payer l'AIB ?

Question : Pouvez-vous nous éclairer sur les prélèvements de l'AIB, notamment sur l'assujettissement des structures étatiques et sur le taux applicable aux prestataires disposant d'un Identifiant Fiscal Unique (IFU) ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 131 du Code Général des Impôts (CGI), les personnes physiques ou morales justifiant d'une exonération de l'impôt sur le revenu sont dispensées de l'AIB. A cet effet, les établissements publics de l'État ou des collectivités décentralisées n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, étant exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 4 du CGI, ils sont donc dispensés de l'AIB.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 132 du CGI, le taux de l'AIB, en régime intérieur, est de 3% pour les prestations de services réalisées par les personnes immatriculées à l'identifiant fiscal unique.

Il convient aussi d'ajouter, que le taux de l'AIB applicable est également de 3% pour ce qui concerne les prestataires relevant des professions libérales conformément aux dispositions des articles 130 et 132 du CGI. Ainsi, les animateurs de terrain, facilitateurs de terrain, superviseurs de terrain et autres personnes physiques relevant des professions libérales sont assujettis à un taux de retenue d'AIB de 3%.

Source : Lettre n° 0314 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 08 février 2022

Base d'imposition de l'AIB – Taxe de séjour et contribution sur services de communications électroniques

Question : La taxe de séjour et la contribution sur la vente de services de communications électroniques doivent-elles être intégrées dans la base de calcul de l'AIB sur les factures de prestations hôtelières et de communication ?

Réponse : Bien que l'AIB soit en principe calculé sur le montant toutes taxes comprises hors TVA, la taxe de séjour et la contribution sur les services de communications électroniques sont des impôts indirects supportés par le client et non par le prestataire. Elles ne constituent donc pas des éléments de la base imposable à l'AIB.

Source : Lettre n° 2487/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 17 juillet 2024

Modalités de retenues de l'AIB

Question : Quelles sont les modalités d'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 130 du Code Général des Impôts (CGI), concernant la retenue de l'Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices (AIB) sur les achats commerciaux en régime intérieur ?

Plus précisément est ce qu'une société doit retenir l'AIB sur les achats en gros effectués par des personnes physiques ou morales dans un but de consommation et sur les achats effectués par les sociétés des BTP ?

Réponse : les achats effectués par les clients « entreprise » doivent faire l'objet de la retenue d'AIB.

Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 130 du CGI, la retenue d'AIB doit être faite sur les achats commerciaux en régime intérieur effectués à titre onéreux dans un but commercial ou présumé tel par les clients assujettis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

Ainsi, les achats effectués par les clients, personnes physiques qui achètent pour la construction de leurs demeures et les achats effectués par les personnes morales dans un but autre que commercial sont dispensés de la retenue de l'AIB.

Source : Lettre n° 0127 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 18 janvier 2022

Modalités de calcul de l'AIB

Question : L'administration fiscale peut-elle mettre à notre disposition un support nous permettant de mieux comprendre le fonctionnement de l'AIB d'une part, et d'autre part, nous indiquer le compte sur lequel nous devons effectuer le reversement une fois les retenues opérées ?

Réponse : Le champ d'application, le calcul, l'imputation et les obligations liés à l'Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices sont traités dans le code général des impôts à travers ses articles 130 à 134 et la note circulaire N°307/MEF/ DC/SGM/DGI/DLC du 03 mars 2022 relative aux modalités d'application des dispositions fiscales relatives à l'AIB, disponibles sur le site web de la Direction générale des Impôts (www.impots.bj).

Pour ce qui concerne le reversement, le guichet du receveur des impôts de votre ressort territorial est compétent pour l'encaisser contre délivrance d'une quittance.

Source : Lettre n°0576 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 04 mars 2022

Traitement fiscal des paiements à des prestataires étrangers disposant d'une succursale au Bénin

Question : Les paiements effectués à des prestataires étrangers ayant ouvert une succursale au Bénin doivent-ils être soumis à la retenue applicable aux non-résidents ou au régime fiscal de droit commun ?

Réponse : Une succursale installée au Bénin est, conformément aux dispositions de l'article 6 du CGI, en établissement stable et imposable suivant le régime fiscal de droit commun.
Par conséquent, lors du paiement de ses factures et décomptes, seules les retenues de l'Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices (AIB) au taux de 1% et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) au taux de 40% seront effectuées lorsqu'elle traite avec l'État et ses démembrements.
Les entreprises se trouvant dans ces cas ne sont donc pas soumises à la retenue sur les rémunérations dues aux prestataires non-résidents et doivent souscrire au Bénin l'ensemble des déclarations fiscales y compris celle relative à l'impôt sur les sociétés.

Source : Lettre n° 3365/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 30 septembre 2024

Retenue fiscale applicable à un consultant indépendant ressortissant de l'UEMOA

Question : Faut-il appliquer la retenue à la source de 20% sur la facture d'un consultant indépendant burkinabé intervenant au Bénin dans le cadre d'un contrat de dix mois ?

Réponse : Le consultant, dont la mission s'étend sur plus de six mois, constitue un établissement stable au Bénin au sens du règlement n°08/2008/CM/UEMOA. Il relève donc du régime fiscal de droit commun béninois et n'est pas soumis à la retenue de 20% applicable aux prestataires non-résidents sans établissement stable.
Il est plutôt assujetti à l'Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices (AIB) au taux de 3%, et doit accomplir les obligations fiscales habituelles (obtention d'IFU, facturation normalisée, déclarations et paiements).

Source : Lettre n° 1556/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 08 mai 2024

Prestataires du MCC et retenue à la source

Question : Quel est le traitement à réserver, en matière de retenues à la source de 10% et 12%, aux prestataires étrangers qui interviennent en tant que sous- traitants dans le cadre de l'exécution du contrat entrant dans le cadre de l'accord du COMPACT du MCA-Bénin II qui stipule que tous les contrats signés entre MCA et autres entités sont exonérés d'impôts ?

Réponse : Le contrat N°PP4-CIF-EDP-02 signé le 13 juin 2018 qui est issu de l'accord reste couvert par cette exonération qui s'étend également aux sous-traitants locaux et prestataires étrangers. La retenue à la source sur les prestataires non-résidents intervenant dans l'exécution du contrat n'est pas applicable.

Tel que prévu par l'attestation d'exonération de droits et taxes n° 0023-c/ MEFPD/DC/SGM/DGI/DLC du 05 janvier 2010, la Coordination Nationale du Millennium Challenge Account pour le Bénin II (MCA-Bénin II), le Millenium Challenge Corporation (MCC) et leurs commis n'ayant ni le statut de citoyen de la République du Bénin ni celui de résident permanent au Bénin, bénéficie d'une exonération intégrale de droit, taxes ou autres impositions en République du Bénin, pendant la durée de la convention.

Cette exonération est relative aux activités, biens et services acquis du programme, au financement du MCC et aux intérêts cumulés, y compris toutes opérations, tous travaux qui sont effectués dans le cadre de la convention.

Source : Lettre n° 0171 /MEF /DC/ SGM/ DGI/ DLC/ SLCI du 24 janvier 2022

Prestations des hôpitaux publics et l'AIB

Question : Éclairez-nous sur la retenue de l'acompte sur impôt assis sur les bénéfices (AIB) sur les prestations de soins fournies par un établissement sanitaire public à caractère social (cas des hôpitaux d'instruction des armées).

Réponse : Aux termes des dispositions du paragraphe 5 de l'article 131 du code général des impôts, les personnes physiques ou morales justifiant d'une exonération de l'impôt sur le revenu ou de la taxe professionnelle synthétique sont dispensées de l'acompte sur impôt assis sur les bénéfices.

Les hôpitaux d'instruction des armées sont placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées et sont assimilés par le Ministère de la Santé à des centres hospitaliers universitaires. L'HIA-CHU-C constitue donc une personne morale de droit public avec le statut d'établissement sanitaire public à caractère social et non commercial. Il est de ce fait exempt de l'impôt sur les sociétés conformément au paragraphe 6 de l'article 4 du CGI, et par conséquent, de l'AIB. Ainsi, les prestations de soins fournies par les hôpitaux d'instruction des armées, dans le cadre de partenariat de soins, ne peuvent pas faire l'objet de retenue d'AIB, quelle que soit la structure avec laquelle l'Hôpital est en partenariat de soins.

Source : Lettre n° 1846 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 08 juillet 2022

Régime fiscal des associations professionnelles

Question : Quel est le statut des associations professionnelles au regard à de l'acompte sur impôt assis sur les bénéfices (AIB) sachant que ce dernier n'est pas assujetti à un impôt sur le revenu ?

Réponse : Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 131 du Code Général des Impôts, les personnes physiques ou morales justifiant d'une exonération de l'impôt sur le revenu ou de la taxe professionnelle synthétique sont dispensées de l'acompte sur impôt assis sur les bénéfices.

Par conséquent, dès lors qu'une association ne réalise pas d'opérations imposables dans le cadre d'une activité économique accomplie à titre onéreux, et qu'elle n'est soumise ni à l'impôt sur les sociétés, ni à l'impôt sur les bénéfices d'affaires, ni à la taxe professionnelle synthétique, elle ne peut pas faire l'objet de la retenue d'AIB.

Toutefois, elle est tenue d'effectuer la retenue d'AIB lors du paiement de ses prestataires de services et de le reverser au service des impôts.

Source : Lettre n° 2988 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 12 octobre 2022

Bénéfice de l'exonération de la retenue sur les rémunérations dues aux prestataires non-résidents accordée aux artistes non-résidents.

Question : Quels sont les critères à remplir par les artistes non-résidents pour bénéficier de l'exonération de l'article 141 du code général des Impôts ?

Réponse : Le prestataire artistique et culturel, non-résident au Bénin et n'y disposant pas d'établissement stable au sens des articles 5 et 6 du Code Général des Impôts, est dispensé de la retenue sur les rémunérations dues aux prestataires non-résidents.
A ce titre, il devra fournir :

- **une carte professionnelle délivrée par l'organe habilité de son pays d'origine et attestant donc sa qualité d'artiste ou d'acteur culturel ;**
- **tout document justificatif de son séjour effectif au Bénin dans ce cadre (pour la prestation fournie au Bénin) ;**
- **une facture régulière établie au nom de l'entité bénéficiaire au Bénin.**

Par ailleurs, au cas où le prestataire serait ressortissant d'un pays disposant d'une convention fiscale avec la République du Bénin, il devra produire une attestation de domiciliation fiscale, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 142 du Code Général des Impôts.
Ces documents produits par les intéressés, pourront permettre de justifier valablement, en temps opportun, à l'administration fiscale, le non-prélèvement de cette retenue pour les rémunérations concernées.

Source : Lettre n° 4698/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 05 décembre 2025

Traitement fiscal des revenus des sportifs au regard de l'article 142 du code général des Impôts

Question : Les prestations ou activités sportives peuvent-elles être assimilées à des prestations artistiques et culturelles pour le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 141 du Code Général des Impôts ?

Réponse : Au regard des dispositions de l'article 141 du Code Général des Impôts, seules les rémunérations versées en contrepartie des prestations artistiques et culturelles fournies par des prestataires non-résidents sont dispensées de la retenue à la source sur les rémunérations dues auxdits prestataires. Aussi, faut-il noter que cette exemption concourt à la promotion du secteur artistique et culturel et favorise les échanges internationaux en la matière. Elle n'est pas extensible aux activités sportives, aux termes des dispositions de l'article 141 du Code Général des Impôts.

Source : Lettre n° 4193/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 03 novembre 2025

Application de l'article 15 l'Acte additionnel A/SA, 5/12/18 portant adoption des règles communautaires pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur les revenus, les capitaux et les successions et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscales entre les États membres de la CEDEAO du 22 décembre 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 aux entreprises ressortissantes des États membre de l'UEMOA.

Question : Les dispositions de l'Acte additionnel A/SA, 5/12/18 portant adoption des règles communautaires pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur les revenus, les capitaux et les successions et la prévention de la fraude et de l'évasion fiscales entre les États membres de la CEDEAO du 22 décembre 2018 surplantent -elles celle du règlement UEMOA ?

Réponse : Aux termes des stipulations de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, faite à Vienne le 23 mai 1969 et entrée en vigueur le 27 janvier 1980, en son article 30, point 3, « Lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également parties au traité postérieur, sans que le traité antérieur ait pris fin ou que son application ait été suspendue en vertu de l'article 59, le traité antérieur ne s'applique que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles du traité postérieur ». Dans le cas d'espèce, la CEDEAO, regroupant aussi tous les États membres de l'UEMOA, a signé le 22 décembre 2018, l'acte additionnel A/SA, 5/12/2018 portant adoption des règles communautaires pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur les revenus, les capitaux et les successions et la prévention de la fraude et l'évasion fiscales entre les États membres de la CEDEAO. Cet acte qui est postérieur à celui de l'UEMOA, est celui applicable, en matière d'élimination de la double imposition, au regard des États à la fois membres de l'UEMOA et de la CEDEAO.

Lettre n° 4799/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 17 décembre 2025

Retenue sur prestataires non-résidents

Question : quelles sont les conditions pour qu'une société française soit exemptée de la retenue sur les rémunérations dues aux prestataires non-résidents et de la retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée ?

Réponse : En application des dispositions de l'article 23 de la convention du 27 février 1975 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Dahomey tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproques en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, et du point 3 de l'article 142 du Code Général des Impôts (CGI), la retenue sur les rémunérations dues aux prestataires non-résidents ne s'applique pas.
Pour l'application de cette mesure, la personne bénéficiaire des rémunérations doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus, sa domiciliation fiscale dans son État de résidence, qu'elle en est le bénéficiaire effectif et est soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent dans son État de résidence sans en être exonérée.

Source : Lettre n° 2104 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 26 juillet 2022

Régime fiscal applicable à la prime de signature octroyée aux joueurs de football professionnels évoluant en République du Bénin

Question : Quel traitement est réservé à la prime de signature des joueurs professionnels ?

Réponse : La prime de signature dans le secteur sportif est une rétribution accessoire liée à l'exercice de l'activité sportive salariée du footballeur professionnel et, à ce titre, est imposable à l'impôt sur les traitements et salaires, en application des dispositions de l'article 124 du Code Général des Impôts dès lors que son cumul avec le salaire du mois au cours duquel elle est payée dépasse le quadruple du SMIG.
Toutefois, au regard de son caractère de rémunération exceptionnelle, l'impôt sur les traitements et salaires y relatif est déterminé par le mode dérogatoire prévu au point 3 de l'article 126 du CGI.

Source : Lettre n° 4120/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 27 octobre 2025

Précisions sur les prestations de toutes natures pour l'application des articles 141 et 142 du code général des impôts

Question : Que comprendre par prestations de toutes natures pour l'application des articles 141 et 142 du code général des impôts ?

Réponse : Une prestation est ce qui doit être fournie ou accomplie en vertu d'une obligation. La notion de prestation qui peut être liée à des services ou à des travaux se distingue de la livraison de biens.
En général, aucune liste exhaustive des prestations n'étant disponible, le législateur a su bien l'indiquer en mentionnant les « prestations de toute nature » dans l'article 141 du CGI.

Source : Lettre N°2782/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 07 Août 2023

Retenue à la source applicable aux acquisitions de biens auprès de fournisseurs non-résidents hors espace UEMOA

Question : Une entité établie au Bénin doit-elle appliquer une retenue à la source sur les paiements effectués au profit de sociétés étrangères non domiciliées au Bénin et situées hors de l'espace de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), lorsque le contrat porte exclusivement sur la fourniture de biens fabriqués à l'étranger et importés au Bénin ?

Réponse : Lorsque le contrat conclu avec une société étrangère non domiciliée au Bénin porte exclusivement sur la livraison de biens fabriqués à l'étranger, sans exécution de prestations de services sur le territoire béninois par le fournisseur, l'opération constitue une importation de biens. Il reviendra à l'entité béninoise d'effectuer les formalités de dédouanement et de paiement de la TVA au cordon douanier et de s'acquitter, lors de cette formalité, d'un Acompte sur Impôt Assis sur les Bénéfices (AIB) au taux de 1% conformément aux dispositions des articles 130.1 et 132.2 du Code général des Impôts (CGI).

Source : Lettre n° 0763/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 08 mars 2024

TAXE PROFESSIONNELLE SYNTHETIQUE

Dépassement du seuil de la TPS en décembre et changement de régime fiscal..... *104*

Critères de reclassement des entreprises de la TPS..... *105*

Détermination de la Taxe Professionnelle Synthétique (TPS) due par une nouvelle entreprise dont la période d'exonération de douze (12) mois s'étale sur deux exercices..... *106*

Détermination du montant de l'exonération de la TPS à imputer par les entreprises dont l'exonération des douze premiers mois s'échelonne sur deux exercices et qui changent de régime au cours du deuxième exercice..... *108*

Ventilation du crédit d'AIB pour le paiement de da la TPS *109*

Régime fiscal et format des états financiers d'une école exploitée par une personne physique *110*

Distinction entre un consultant individuel et une entreprise individuelle. *111*

Dépassement du seuil de la TPS en décembre et changement de régime fiscal

Question : Lorsqu'une entreprise dépasse le seuil d'assujettissement à la Taxe Professionnelle Synthétique (TPS) au mois de décembre, quel impôt s'applique pour l'exercice concerné ?

Réponse : En vertu des dispositions de l'article 182 du Code général des Impôts (CGI), lorsqu'une entreprise dépasse le seuil d'assujettissement à la Taxe Professionnelle Synthétique (TPS) elle est soumise à l'Impôt sur le Bénéfice d'Affaires (IBA) à partir du premier jour du mois suivant la constatation du dépassement.
Toutefois, si le dépassement intervient au cours du mois de décembre, alors le passage au régime supérieur n'interviendra qu'au titre de l'année N+1. A cet effet, l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année N serait soumis à la Taxe Professionnelle Synthétique sur l'ensemble du chiffre au titre de l'année N.

Source : Lettre n° 1544/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 07 mai 2024

Critères de reclassement des entreprises de la TPS

Question : Les achats d'équipements faits par une entreprise relevant de la TPS dans le cadre de la construction de son immeuble d'exploitation peuvent-ils entraîner son reclassement au régime de l'impôt sur le bénéfice des affaires ?

Réponse : Aux termes des dispositions de l'article 182 du Code Général des Impôts, en cas de dépassement du seuil prévu (1) à l'article 178 du même code, le contribuable est tenu de se soumettre aux dispositions relatives au régime de l'impôt sur le bénéfice d'affaires au plus tard le premier jour du mois suivant la constatation du dépassement. Cette disposition s'applique également aux achats de biens et services, équipements et aux contrats signés par l'entreprise. L'article ne spécifie donc pas les achats de marchandises destinés à la revente uniquement.

Source : Lettre n° 2296 / MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 11 août 2022

(1) Ce seuil est fixé à 50 000 000 par l'arrêté n° 529-c/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/054SGG22 du 03 mars 2022

Détermination de la Taxe Professionnelle Synthétique (TPS) due par une nouvelle entreprise dont la période d'exonération de douze (12) mois s'étale sur deux exercices.

Question : Quelle est la TPS due par les entreprises dont l'exonération des douze (12) premiers mois d'activité s'échelonne sur deux exercices ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 180 du Code général des Impôts, les entreprises nouvelles régulièrement créées sont exonérées du paiement de la Taxe Professionnelle Synthétique au titre des douze (12) premiers mois d'exercice.
Ainsi, au titre de l'année d'expiration de la période d'exonération, la Taxe Professionnelle Synthétique est due à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le délai est échu.
Dans ce cas, les modalités de détermination de la Taxe Professionnelle Synthétique due par cette entité, à la suite de la période d'exonération, varient selon que l'entreprise ait été créée en début ou en cours d'exercice. Pour une entreprise créée en début d'exercice (1er janvier N par exemple) les 12 mois d'exonération viennent à échéance à la fin du premier exercice (31 décembre N) ; la Taxe Professionnelle Synthétique due après la période d'exonération couvrira l'exercice allant du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1, à savoir 12 mois.

Par contre, pour celle qui est créée en cours d'exercice (1er avril N par exemple) sa période d'exonération vient à expiration au cours du deuxième exercice (31 mars N+1); donc la TPS due après la période d'exonération couvrira l'exercice allant du 1er avril N+1 au 31 décembre N+1, à savoir 9 mois, car les trois premiers mois du deuxième exercice sont exonérés.

Illustration

Cas 1 : Le chiffre d'affaires réalisé en N+1 prend en compte la période exonérée

Prenons le cas d'une entité nouvellement créée le 1er avril N et relevant du régime de la Taxe Professionnelle Synthétique.

Selon l'article 180 point 3 du CGI, du 1er avril N au 31 mars N+1, elle est exonérée de la Taxe Professionnelle Synthétique.

La Taxe Professionnelle Synthétique qui sera réellement due en N+1 si l'entreprise réalise un chiffre d'affaires (CA) de 24 000 000 de FCFA au cours de l'exercice clos le 31 décembre N+1.

Au 31 décembre N+1, son chiffre d'affaires est de 24 000 000.

Ce chiffre d'affaires réalisé en N+1 couvre une portion de la période exonérée à savoir la période allant du 1er janvier N+1 au 31 mars N+1.
Dans ce cas, en vue de déterminer le chiffre d'affaires correspondant à cette période exonérée, il convient de se référer au chiffre d'affaires réalisé en N+1 au mois le mois, l'exonération à la Taxe Professionnelle Synthétique s'appréciant sur les douze (12) premiers mois.
A défaut, une évaluation sera faite au prorata temporis.

Dans le cas où aucune information n'est connue sur la ventilation du chiffre d'affaires par mois, alors l'évaluation au prorata temporis est requise.
La TPS de l'année N+1 sera calculée comme suit :
TPS 2024 = (24 000 000*9/12) *5% = 900 000

En somme, en matière de Taxe Professionnelle Synthétique, lorsque la période d'exonération accordée à la nouvelle entreprise au titre de sa première année d'exercice s'échelonne sur deux exercices, il convient de tenir compte de la ventilation au mois le mois du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice suivant en vue de déterminer le chiffre d'affaires imposable au titre de cet exercice. A défaut, il y a lieu de recourir à une évaluation au prorata temporis

Cas 2 : chiffre d'affaires réel sur la période concernée

- **Chiffre d'affaires=24 000 000 au 31/12/N+1**

Au cours de l'année N+1, l'entreprise n'a réalisé aucune opération de vente durant la période allant du 1er janvier N+1 au 31 mars N+1. Ainsi, ce chiffre d'affaires réalisé en N+1 et indiqué plus haut ne couvre que 9 mois c'est-à-dire la période allant après le 1er avril N+1 au 31 décembre N+1.
La TPS sera donc calculée de la manière suivante :
TPS N+1 = 24 000 000*5% = 1 200 000

- **Chiffre d'affaires=24 000 000 au 31/12/N+1**

Mais l'entreprise n'a réalisé aucune opération de vente durant la période allant du 1er avril N+1 au 31 décembre N+1. De ce fait, ce chiffre d'affaires réalisé en N+1 ne couvre que les trois premiers mois de l'année N+1, soit du 1er janvier N+1 au 31 mars N+1. La TPS sera donc calculée de la manière suivante :
01/01/N+1 au 31/03/N+1 chiffre d'affaires=24 000 000
01/04/N+1 au 31/ 12/N+1 chiffre d'affaires=0
TPS 2024 = 0*5% = 0. L'entreprise paiera donc une TPS minimum qui est de 10 000.

Source : Lettre n° 0067/MEF/DC/SGM/DG1/DLC/SLCI du 07 janvier 2026

Détermination du montant de l'exonération de la TPS à imputer par les entreprises dont l'exonération des douze premiers mois s'échelonne sur deux exercices et qui changent de régime au cours du deuxième exercice

Question : Quel est le montant de l'exonération de la TPS à imputer par les entreprises dont l'exonération des douze premiers mois s'échelonne sur deux exercices et qui changent de régime au cours du deuxième exercice ;

Réponse : Selon la note circulaire n° 1249/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI relative aux modalités de détermination et d'imputation du montant de l'exonération de la Taxe Professionnelle Synthétique au profit d'entreprise changeant de régime au cours de la période d'exonération, dès que les entreprises nouvellement créées en régime TPS passent au régime du réel, elles sont soumises à la contribution de la patente et à l'IBA ou l'IS avec la particularité qu'ayant entamé l'exonération de douze mois, il leur reste à bénéficier d'une portion de l'exonération. De ce fait, l'exonération de la période restant à courir lors du changement de régime est calculée sur le CA de l'année de changement de régime suivant la ventilation du CA mois par mois et à défaut au prorata temporis. La TPS de cette période exonérée débordant en année N+1 sera convertie en crédit d'impôt à raison de 50% pour la contribution des patentes et 50% pour l'IBA ou l'IS.

Source : Lettre n° 0067/MEF/DC/SGM/DG1/DLC/SLCI du 07 janvier 2026

Ventilation du crédit d'AIB pour le paiement de da la TPS

Question : Le crédit d'AIB découlant des retenues subies est-il imputable sur la TPS due sans distinction de la part budget National et budget local ?

Réponse : Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 133 du Code Général des Impôts, pour les contribuables relevant de la taxe professionnelle synthétique, les acomptes sur impôt assis sur les bénéfices payés, sont déductibles du solde de la part de la TPS affectée au Budget National, due au titre de l'exercice de prélèvement.

Une entreprise est redevable au cours de l'année N, d'une TPS de 1 200 000 francs et a supporté en amont, sur ses achats, un AIB de 720 000.
Par application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 133 du Code Général des Impôts ci-dessus cité, le montant de l'AIB ne peut être imputé que sur la part de la TPS affectée au Budget National.
TPS due = 1 200 000
TPS/BN = 1 200 000 x 50% = 600 000
AIB imputable = 720 000
TPS /BN restant = 600 000 - 720 000 ;
La TPS/BN est donc soldée et l'entité dispose d'un crédit d'AIB reportable de 120 000F.

Source : Lettre n° 0067/MEF/DC/SGM/DG1/DLC/SLCI du 07 janvier 2026

Régime fiscal et format des états financiers d'une école exploitée par une personne physique

Question : Une école créée au nom d'une personne physique est-elle assujettie à l'Impôt sur les Sociétés et quel système comptable doit-elle appliquer ?

Réponse : Une école créée au nom d'une personne physique est confondue avec son exploitant et relève de la Taxe Professionnelle Synthétique (TPS) lorsque son chiffre d'affaires est inférieur à 50 000 000 FCFA, et non de l'Impôt sur les Sociétés.
S'agissant des états financiers, les petites entités de services dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur à 30 000 000 FCFA relèvent du Système minimal de trésorerie (SMT), sauf option contraire et au-delà de ce seuil, elles doivent présenter leurs états financiers selon le système normal.

Source : Lettre n° 2495/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 18 juillet 2024

Distinction entre un consultant individuel et une entreprise individuelle.

Question : Les prestations effectuées par un consultant individuel sont-elles détachables de celles d'une entreprise individuelle créée par ce consultant ?

Réponse : Un consultant individuel est un prestataire de services en conseil qui agit en qualité d'indépendant. Au plan fiscal, la personnalité juridique du consultant indépendant ne se distingue pas de celle d'une entreprise individuelle. Ainsi, la création d'un établissement ne le détache pas des activités exercées antérieurement. A ce titre, il est soumis au régime fiscal des établissements et doit satisfaire aux obligations prescrites par le Code Général des impôts (CGI) en la matière, en vertu du principe de l'universalité du patrimoine de l'entrepreneur individuel.

Source : Lettre n° 3660/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 22 septembre 2025

TAXES SUR LE PATRIMOINE

Taxe Foncière Unique (TFU) 113
Taxe sur Les Véhicules à Moteur. 115
Versement Patronal sur les Salaires 122
Contribution des Patentes et des Licences..... 128

TAXE FONCIERE UNIQUE (TFU)

Taxe foncière applicable aux immeubles d'une ONG affectés à une œuvre sociale..... *114*

Taxe foncière applicable aux immeubles d'une ONG affectés à une œuvre sociale

Question : Une organisation non gouvernementale (ONG) peut-elle être exonérée de l'impôt foncier sur des immeubles utilisés pour ses activités sociales, alors même qu'un avis de mise en recouvrement a été émis à son encontre ?

Réponse : Conformément aux articles 151 et 152 du Code général des impôts, la Taxe Foncière Unique constitue une contribution annuelle due en raison de la propriété d'immeubles bâtis ou non bâtis situés en République du Bénin.
Toutefois, aux termes du paragraphe 5 de l'article 153 du Code général des impôts, sont exonérés de la Taxe Foncière Unique les immeubles affectés à des œuvres d'assistance médicale ou d'assistance sociale.
Les immeubles utilisés pour les activités sociales de l'ONG bénéficient ainsi de cette exonération.

Source : Lettre n° 0808/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 13 mars 2024

TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR.

Catégorie à considérer pour le paiement de la Taxe sur les Véhicules à Moteur relative aux véhicules appartenant à votre société et affectés à la location. ***116***

Exonération de TVM des organisations internationales titulaires d'un accord de siège ***117***

Exonération de la TVM pour véhicule immobilisé ***118***

Exonération de la TVM ***119***

Modalités déclaratives applicables en cas d'exonération de la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) ***120***

Régime des véhicules hors d'usage au regard de la TVM ***121***

Catégorie à considérer pour le paiement de la Taxe sur les Véhicules à Moteur relative aux véhicules appartenant à votre société et affectés à la location.

Question : Les véhicules possédés par une entreprise de location relèvent-ils de quelle catégorie pour le paiement de la taxe sur les véhicules à moteur ?

Réponse : Conformément à l'article 168 du Code Général des Impôts et au vu des caractéristiques d'immatriculation des véhicules (engins, véhicules BTP et de carrière), ils entrent dans la catégorie des véhicules de transports privés de personnes possédés ou utilisés par les sociétés ou par toute entreprise publique ou privée.

Source : Lettre n° 2127/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 05 juin 2025

Exonération de TVM des organisations internationales titulaires d'un accord de siège

Question : Une organisation internationale bénéficiant d'un accord de siège doit-elle obtenir un certificat d'exonération pour la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) ?

Réponse : Les véhicules immatriculés au nom d'une organisation internationale signataire d'un accord de siège sont déjà exonérés de la TVM en vertu de l'article 167 du Code Général des Impôts. La délivrance d'un certificat d'exonération n'est donc pas nécessaire.

L'organisation doit toutefois déposer sa déclaration sur e-services, renseigner l'annexe EDI et inscrire à la ligne 615 le montant de la taxe exonérée afin que le solde de la déclaration soit nul.

Source : Lettre n° 1553/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 08 mai 2024

Exonération de la TVM pour véhicule immobilisé

Question : Un véhicule immobilisé pour panne peut-il bénéficier d'une exonération de la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) pour la période d'immobilisation ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 169 du Code Général des Impôts (CGI) en son point 2, la taxe est due pour l'année entière à raison des véhicules possédés ou utilisés au 1er janvier de l'année d'imposition.
Par ailleurs, le propriétaire d'un véhicule hors d'usage est dispensé du paiement de la taxe pour ce véhicule, s'il apporte la preuve de l'accomplissement, avant le 1er janvier de cette année, des formalités administratives requises à cet effet.
Les formalités de retrait du véhicule de la circulation se font à l'Agence Nationale de Transport Terrestre.

Source : Lettre n° 1515/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 03 mai 2024

Exonération de la TVM

Question : L'exonération de l'impôt sur les sociétés dispense-t-elle la société du paiement de la TVM ?

Réponse : L'assujettissement à la TVM n'est pas lié à l'imposition ou non du contribuable à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les bénéfices d'affaires. La TVM est due du simple fait de la possession d'un véhicule de trois roues au moins. La TVM constitue un acompte uniquement pour les contribuables ayant pour activité de transport.

Source : Lettre n° 2194 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 03 août 2022

Modalités déclaratives applicables en cas d'exonération de la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM)

Question : Comment une entreprise bénéficiant d'une exonération de la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) procède-t-elle au renouvellement de la visite technique lorsque la plateforme de déclaration en ligne calcule automatiquement la taxe et en exige le paiement ?

Réponse : Même en cas d'exonération de TVM, la société remplit normalement le formulaire de déclaration en fonction des véhicules possédés ou utilisés par l'entreprise ainsi que l'annexe EDI y afférente (indispensable pour fournir des précisions sur les véhicules concernés : numéro et date d'immatriculation, couleur de la plaque et le type de véhicule). Elle inscrit sur la ligne 615 du formulaire, intitulée « montant de l'exonération (à la suite d'une dérogation expresse ou en vertu d'une disposition légale) », le montant global de la TVM normalement due mais prise en charge par l'exonération. Ainsi, le système prendra en compte l'exonération et le solde de la déclaration sera nul.

Source : Lettre n° 0510/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 19 février 2024

Régime des véhicules hors d'usage au regard de la TVM

Question : Un véhicule hors d'usage fait-il l'objet du paiement de la Taxe sur les véhicules à moteur ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 169 du Code Général des Impôts (CGI), la TVM est due par le propriétaire du véhicule au nom duquel est établie la carte grise. Elle est due pour l'année entière à raison des véhicules possédés ou utilisés au 1er janvier de l'année d'imposition. La taxe est acquittée au plus tard le 30 avril de chaque année. Le propriétaire d'un véhicule hors d'usage est dispensé du paiement de la taxe pour ce véhicule, s'il apporte la preuve de l'accomplissement, avant le 1er janvier de ladite année, des formalités administratives pour l'obtention de la réforme dudit véhicule et de la production d'une attestation de retrait de circulation du véhicule délivrée par l'Agence Nationale des Transports Terrestres (ANATT).

Source : Lettre n° 1846/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 14 mai 2025

VERSEMENT PATRONAL SUR SALAIRES

Quelles sont les conditions d'exonération au VPS ? ***123***

Assujettissement d'un établissement public au Versement Patronal sur Salaires (VPS) ***124***

Assujettissement au VPS des rémunérations du gérant majoritaire ***125***

Exonération du versement patronal sur les salaires ***126***

Exonération des associations du versement patronal sur les salaires ***127***

Quelles sont les conditions d'exonération au VPS ?

Question : Quelles sont les modalités d'application de l'article 192 paragraphe 6 du code général des impôts qui définit les conditions d'exonération au versement patronal sur salaires ?

Réponse : Aux termes des dispositions de l'article 192 du code général des Impôts, pendant deux (2) ans, sont affranchies du versement patronal sur salaires, les rémunérations versées au titre du premier emploi du salarié de nationalité béninoise, à compter de la date d'embauche et à condition que le salarié soit déclaré à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

L'article 191, quant à lui, stipule que les personnes physiques ou morales qui paient des traitements, émoluments, salaires et rétributions accessoires, sont assujetties au versement patronal sur salaires.

Ainsi, une société de mutuelle étant une personne morale, payant des traitements et salaires, et dans la mesure où les systèmes financiers décentralisés ne sont pas expressément exonérés du versement patronal sur salaires, elle en est assujettie.

Par conséquent, la société de mutuelle peut bénéficier de l'exonération du versement patronal sur salaires pendant deux (2) ans au cas où elle embaucherait un salarié de nationalité béninoise qui est à son premier emploi.

Source : Lettre n° 0819 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 31 mars 2022

Assujettissement d'un établissement public au Versement Patronal sur Salaires (VPS)

Question : Un établissement public d'enseignement placé sous tutelle de l'État et bénéficiant d'une subvention publique demeure-t-il exonéré du Versement Patronal sur Salaires (VPS) après la suppression de l'exonération prévue par la loi de finances 2024 ?

Réponse : À la suite de la modification de l'article 192 du Code général des impôts issue de la loi de finances 2024, l'exonération dont bénéficiaient l'État, les collectivités locales, les services publics et les offices exerçant une activité non lucrative a été supprimée.
Par conséquent, un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière est assujetti au Versement Patronal sur Salaires conformément à l'article 194 du Code général des impôts au taux de 2% calculé sur la même base que l'impôt sur les traitements et salaires.
Le VPS constitue un impôt mensuel déclaré sur la même déclaration que l'impôt sur les traitements et salaires et doit être acquitté au plus tard le 10 du mois suivant, conformément à l'article 129 du Code général des impôts.

Source : Lettre n° 0823/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 14 mars 2024

Assujettissement au VPS des rémunérations du gérant majoritaire

Question : Les rémunérations versées à l'actionnaire majoritaire et gérant d'une société, déjà soumises à l'impôt sur les traitements et salaires (ITS), doivent-elles également être soumises au Versement Patronal sur Salaires (VPS) ?

Réponse : La base d'imposition du Versement Patronal sur Salaires est identique à celle de l'impôt sur les traitements et salaires.
Les rémunérations versées aux actionnaires majoritaires et gérants, étant soumises à l'impôt sur les traitements et salaires et n'étant pas expressément exonérées du Versement Patronal sur Salaires, sont également assujetties au Versement Patronal sur Salaires.
Dès lors que le gérant exerce effectivement ses fonctions au sein de la société, les rémunérations qui lui sont versées doivent être comprises dans l'assiette du Versement Patronal sur Salaires.

Source : Lettre n° 3600/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 16 octobre 2024

Exonération du versement patronal sur salaires

Question : Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de l'exonération du Versement Patronal sur salaires au titre de la première année d'activité ?

Réponse : Le bénéfice de l'exonération du Versement Patronal sur Salaires au titre de la première année d'activité est subordonné à la déclaration et au paiement des cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et n'est valable que pour l'emploi de salariés de nationalité béninoise.

Source : Lettre Nº 2730/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI 03 aout 2023

Exonération des associations du versement patronal sur salaires

Question : Les associations et organisation à but non lucratif sont-elles exonérées du versement patronal sur salaires ?

Réponse : Les associations et organisation à but non lucratif ne font pas partie des personnes affranchies du Versement Patronal sur Salaires, conformément aux dispositions de l'article 192 du Code général des Impôts.
Sont nulles et de nul effet, toutes les mesures accordant des avantages fiscaux et des exonérations d'impôts droits et taxes non prévus par la loi.

Source : Lettre Nº 3413/MBF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 03 octobre 2023

CONTRIBUTION DES PATENTES ET DES LICENCES

Base de calcul du droit fixe et du droit proportionnel en matière de contribution des patentes ***129***

Droit fixe des importateurs et exportateurs au sens de l'article 203 du code général des impôts ***130***

Montant à retenir pour la détermination du droit fixe dans le cas d'une société ayant pour activité d'importation et d'exportation ***131***

Exonération de la contribution des patentes applicable aux institutions d'épargne et de crédit ***132***

Détermination de la contribution des patentes des entreprises nouvelles dont la période d'exonération finit en cours d'année ***133***

Base de calcul du droit fixe et du droit proportionnel en matière de contribution des patentes

Question : Quelle valeur locative faut-il retenir pour le calcul de la contribution des patentes lorsqu'il y a modification du montant du loyer en cours d'année ?

Réponse : Au cas où une société change de siège en cours d'exercice, le droit proportionnel de la contribution des patentes est liquidé sur la base de la valeur locative réelle, c'est-à-dire la somme des loyers versés conformément aux stipulations de l'ancien et du nouveau contrat de bail.

Source : Lettre n° 4182/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 31 octobre 2025

Droit fixe des importateurs et exportateurs au sens de l'article 203 du code général des impôts

Question : Quelle entreprise peut être considérée comme importateur ou exportateur au sens de l'article 203 du code général des impôts ?

Réponse : Au sens des dispositions de l'article 203 du Code général des Impôts (CGI), est considérée comme importateur et traitée comme tel, toute entité qui dans le cadre de son exploitation importe des biens dans le but de les vendre ou de les transformer en vue de les vendre. Par ailleurs, conformément aux mêmes dispositions, la qualité d'exportateur est établie dès lors que l'entité franchit le cordon douanier avec des biens (marchandises ou matières premières) dans le but de les vendre hors du territoire béninois.

Ainsi, l'importation de machines, engins et matériaux aux fins du montage ou de l'implantation d'une usine de production ne saurait conférer, à une entité la qualité d'importateur au plan fiscal.

Par contre, l'importation à titre habituel ou occasionnel de biens (marchandises ou matières premières) destinés à la vente ou à la transformation pour revente est suffisante pour établir fiscalement la qualité d'importateur et justifie l'application des dispositions de l'article 203 du CGI. Il en est également ainsi de l'exportation à titre habituel ou occasionnel de biens.

Source : Lettre n° 0181/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 16 Janvier 2026

Montant à retenir pour la détermination du droit fixe dans le cas d'une société ayant pour activité l'importation et l'exportation.

Question : Lequel des montants relatifs aux importations et aux exportations doit être retenu pour déterminer le tarif du droit fixe applicable à une société exerçant des opérations d'importation et d'exportation.

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 203 alinéa 1 du CGI, le tarif de la contribution des patentes est fixé en fonction du montant des importations et exportations. En la matière, c'est le montant le plus élevé entre le montant de l'importation et celui de l'exportation qui est pris en compte pour déterminer le tarif du droit fixe de la contribution des patentes et non la somme des deux (02) tarifs.

Source : Lettre n° 4182/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 31 octobre 2025

Exonération de la contribution des patentes applicable aux institutions d'épargne et de crédit

Question : Une institution ou coopérative d'épargne et de crédit peut-elle obtenir une attestation d'exonération de la contribution des patentes ?

Réponse : Aux termes du point 22 de l'article 197 du Code Général des Impôts (CGI), les institutions ou coopératives d'épargne et de crédit sont exonérées de la contribution des patentes exclusivement pour les opérations de collecte de l'épargne et de distribution de crédit.
Le bénéfice de cette exonération prévue par le CGI ne nécessite pas la délivrance d'une attestation d'exonération particulière.

Source : Lettre n° 1389/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 23 avril 2024

Détermination de la contribution des patentes des entreprises nouvelles dont la période d'exonération finit en cours d'année

Question : Comment est liquidée la contribution des patentes des entreprises nouvelles dont la période d'exonération chevauche sur deux années ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 196 alinéa 3 du Code général des Impôts (CGI), la contribution des patentes est annuelle et personnelle et ne peut servir qu'à celui au nom de qui elle est établie. Au regard de son caractère annuel tel qu'indiqué dans les dispositions de cet article, le droit proportionnel ne saurait être liquidé sur la base d'une fraction de la valeur locative.
Cependant, deux (02) hypothèses sont à distinguer :
Au cas où la société est nouvellement créée, elle est exonérée de la contribution des patentes sur les douze (12) premiers mois d'activités conformément aux dispositions de l'article 198 du CGI. Toutefois, si la création de la société est faite en cours d'année, à la fin du bénéfice de l'exonération, la patente de l'exercice est liquidée en considération de la valeur locative annuelle. Mais la patente exigible est déterminée au prorata du nombre de mois restant à courir.
A titre illustratif, pour une société nouvellement créée le 1er octobre d'une année N et dont le loyer annuel est de 12.000.000 francs CFA, le droit proportionnel de la patente due au titre de l'exercice N+1 est liquidé sur la base de ce loyer annuel. La société étant exonérée pour les douze (12) premiers mois, la patente due au titre de l'année (N+l) est la patente liquidée au prorata des trois (03) mois restant au titre de l'année (N+l), c'est-à-dire : Patente (N+l) = Patente annuelle x 3/12

Source : Lettre n° 4182/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 31 octobre 2025

IMPÔTS INDIRECTS

TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) **136**
Taxe sur les Activités Financières et Assurances (TAFA) **198**
Contribution Sur La Vente de Services de Communications **207**
Droits D'Accises (Taxe sur les Produits Spécifiques) **210**

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

Retenue de la TVA pour compte et régime dérogatoire ***139***

Précisions sur l'imposition à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) des frais de passage, aussi bien pour les clients locaux que ceux de l'étranger. ***140***

Conditions requises pour qu'une prestation de services fournie par une société installée au Bénin, à un client résidant à l'étranger, ne soit pas assujettie à la TVA ***141***

Absence de facturation de TVA sur les ventes de motos thermique à 4 temps ***142***

Changement de régime en matière de TVA ***143***

Chiffre d'affaires des sociétés d'intermédiaire ***144***

Exonération de TVA applicable aux différents types de pain ***145***

La refacturation des charges communes d'un immeuble est-elle taxable à la TVA ? ***146***

Délivrance d'une confirmation d'autorisation de vente hors TVA ***147***

Précisions sur la notion d'assujetti non domicilié au Bénin au sens de l'article 262 du code général des impôts ***148***

Clarifications sur les matériels et équipements de production d'énergie solaire ainsi que les accessoires exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ***149***

Déclaration du chiffre d'affaires taxable pour les contribuables soumis à la TVA sur la marge ***150***

TVA applicable au transport collectif d'élèves par un établissement scolaire ***151***

Traitement TVA des frais remboursables dans un contrat de prestations ***152***

Fait générateur et exigibilité de la TVA en matière d'aconage ***153***

Déduction du rappel de TVA sur prestataires non-résidents ***154***

Régime de drawback – achats locaux et TVA ***155***

Établissement Public à caractère Administratif et taxe sur la valeur ajoutée ***156***

TVA sur les achats d'une association exerçant une activité de formation ***157***

Régime fiscal applicable aux associations à but non lucratif du secteur de la santé ***158***

Les services rendus à une personne exerçant une activité exonérée sont-ils aussi exonérés ? ***159***

Opérations des marchés financiers et TVA ***160***

Clarifications sur l'application de la TVA aux prestations de mise à disposition d'agents dans le cadre de l'exécution d'un contrat de portage salarial. ***161***

Régime fiscal de la vente des biens d'occasion au regard de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ***162***

Taxe indirecte applicable aux locations d'immeubles réalisées par une banque ***163***

TVA applicable à la rémunération de formateurs recrutés par un établissement de formation ***164***

Quel type de matériels peut être qualifié de matériels agricoles et bénéficier de l'exonération de la TVA ***165***

Facturation de prestations à un client dont les produits sont exonérés de TVA ***166***

TVA retenue à la source portée en déduction et non appuyée de justificatifs ***167***

Régime intérieur de la TVA applicable à la commercialisation du riz importé. ***168***

Recharge de la carte carburante et TVA ***169***

Retenue de TVA sur la livraison de produits agricoles exonérés ***170***

Régime fiscal des associations professionnelles ***171***

Régime fiscal des motos à quatre temps au regard de la TVA ***172***

Retenue à la source de TVA ***173***

Traitement fiscal des prestations fournies à l'étranger pour le compte d'entités résident au Bénin. ***174***

Retenue TVA et convention fiscale ***175***

Transport international et TVA ***176***

TVA et contrat relatif à des biens ou services libellé TTC ***177***

TVA et loyers d'immeubles ***178***

Traitement de la TVA dans le cadre des opérations entre les structures TPS et l'État ***179***

Détermination du chiffre d'affaires imposable dans le cadre d'un contrat de location-vente (leasing) de motos et véhicules électriques ***180***

Traitement fiscal des débours engagés par une société de transit ***181***

TVA retenue à la source et les sous-traitants ***182***

TVA sur prime option dépannage ***183***

Véhicule exclu du droit à déduction de TVA ***184***

De quels impôts indirects sont exonérés les marchés à financement extérieur ***185***

Régime fiscal et douanier des équipements agricoles dans un marché public ***186***

Exonération des ONG disposant d'un accord de siège ***187***

Facturation de TVA et contrat bénéficiant de régime d'exception ***188***

Exonération de la TVA des associations et ONG sans but non lucratif. ***189***

Déclaration de TVA en régime d'exception et prévention des pénalités ***190***

Champ d'application de la procédure d'exonération de TVA prévue par la note circulaire ***191***

Missions diplomatiques et TVA ***192***

Champ d'application de la procédure d'exonération de TVA prévue pour les ONG ***193***

TVA applicable aux hydrocarbures dans un marché public à financement extérieur ***194***

Régime fiscal des opérations de livraison de biens entre co-contractants d'un projet exonéré : ***195***

Base de calcul de la cotisation CCIB ***196***

Régime fiscal applicable à un marché d'étude à financement extérieur exécuté par un groupement d'entreprises ***197***

Retenue de la TVA pour compte et régime dérogatoire

Question : Comment est acquittée la TVA pour compte retenue dans le cadre de l'exécution d'un marché soumis à un régime dérogatoire ?

Réponse : La TVA pour le compte des prestataires étrangers, retenue par une société dans le cadre d'un marché soumis à un régime dérogatoire, fait l'objet d'une déclaration non suivie de paiement en espèce. Cette déclaration doit être produite à la Mission Fiscale des Régimes d'Exception (MFRE) en vue des formalités de rétrocession des crédits MP2 mis en place dans le cadre du marché.
Le crédit rétrocédé sera utilisé pour l'apurement de la déclaration préalablement souscrite. Au terme de cette procédure, la TVATE déclarée pour le compte des prestataires étrangers pourra être portée en déduction sur les déclarations de TVA de l'entreprise.

Source : **Lettre n° 0495/MEF/DC/SGM/DGI/DLC-DCFR/SLCI du 04 février 2025**

Précisions sur l'imposition à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) des frais de passage, aussi bien pour les clients locaux que ceux de l'étranger.

Question : Les frais de passage sur les biens placés sous le régime douanier du transit sont-ils soumis à la TVA ?

Réponse : Les frais de passage sont des prestations de services et toute prestation de services matériellement localisable et exécutée en République du Bénin est soumise à la TVA lorsque le prestataire a le siège de son activité au Bénin ou l'établissement stable ou la résidence fiscale est situé au Bénin en vertu des dispositions de l'article 230-6 du code général des impôts.

Source : **Lettre n° 0776/MEF/DC/SGM/DGI/DLC-DCFR/SLCI du 18 février 2025**

Conditions requises pour qu'une prestation de services fournie par une société installée au Bénin, à un client résidant à l'étranger, ne soit pas assujettie à la TVA

Question : A quelles conditions une prestation de services fournie par une société installée au Bénin, à un client résidant à l'étranger est exonérée de la TVA ?

Réponse : Une prestation de services fournie par une société installée au Bénin, à un client résidant à l'étranger est exonérée si les prestations de services matériellement localisables sont exécutées hors du Bénin, autrement dit sur le territoire de résidence du client. Lorsqu'elles sont immatérielles, les prestations de services ne sont pas imposables à la TVA au Bénin dès lors que le preneur ou le client réside fiscalement hors du Bénin.

Source : Lettre n° 4277/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 07 novembre 2025

Absence de facturation de TVA sur les ventes de motos thermique à 4 temps

Question : Doit-on facturer la TVA sur les ventes de motos à 4 temps ?

Réponse : Contrairement aux motos électriques et hybrides qui sont exonérées par la loi, celles à 4 temps ne le sont pas. Toutefois, dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour juguler la conjoncture économique, la TVA sur les motos à 4 temps relève d'un régime dérogatoire au principe de la TVA. La TVA nette est forfaitairement perçue au cordon douanier. La TVA ne doit point être facturée à l'occasion de la vente des motos à quatre temps en régime intérieur.

Source : Lettre n° 4064/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 23 octobre 2025

Changement de régime en matière de TVA

Question : Quelles sont les conditions de changement de régime en cas d'abaissement du chiffre d'affaires en dessous du seuil d'assujettissement à la TVA.

Réponse : Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 226 du Code Général des Impôts (CGI) et de l'article 2 de l'arrêté n° 529-c /MEF/DC/SGM/ DGI/DLC du 3 mars 2022, fixant le seuil du chiffre d'affaires d'assujettissement à la Taxe professionnelle synthétique et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, les entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse en dessous de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, continuent d'observer leurs obligations déclaratives et de paiement pendant trois (3) exercices consécutifs. Le déclassement n'est effectué que si le chiffre d'affaires demeure inférieur au seuil jusqu'à l'expiration du troisième exercice.

En conséquence, ces entreprises sont tenues de continuer à respecter les obligations de facturation, de déclaration et de paiement de la TVA jusqu'à la fin de la troisième année.

Source : Lettre n° 2985/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 12 octobre 2022

Chiffre d'affaires des sociétés d'intermédiaire

Question : Comment est constitué le chiffre d'affaires pour une société d'intermédiaire en gestion de main d'œuvre ?

Réponse : L'activité de gestion de main-d'œuvre constitue une prestation de service conformément aux dispositions de l'article 224 du Code Général des Impôts (CGI).

Le chiffre d'affaires est constitué des commissions perçues par la société du fait de son rôle d'intermédiaire. Sur cette base, les factures doivent faire ressortir distinctement, le montant des débours ainsi que la commission réellement perçue.

Source : Lettre n° 0120 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 17 janvier 2022

Exonération de TVA applicable aux différents types de pain

Question : Tous les types de pain commercialisés par un supermarché (pain ordinaire, pain libanais, pain de mie et pain hamburger) sont-ils exonérés de la TVA ?

Réponse : En application des dispositions de l'article 229 point b du Code Général des Impôts (CGI), le pain constitue un produit de première nécessité et est exonéré de la TVA.
Cependant on entend par produit de première nécessité les biens qui satisfont notamment aux besoins essentiels d'ordre alimentaire, sanitaire ou vestimentaire.
Or, les types de pains vendus par un supermarché (pain de mie, pain libanais et pain hamburger) sont tous des produits ultras transformés et ne s'assimilent pas à des produits de première nécessité pouvant bénéficier d'une exonération à la TVA.

Source : Lettre n° 2256/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 28 juin 2024

La refacturation des charges communes d'un immeuble est-elle taxable à la TVA ?

Question : La refacturation des charges communes d'un immeuble est-elle taxable à la TVA ?

Réponse : La répercussion des charges communes de votre immeuble sur les locataires doit être assortie de la TVA dès lors qu'en votre qualité d'assujettie-redevable les frais préfinancés par vos soins sont taxables à la TVA.

Source : Lettre N°1184/MEF/DC /SGM/DC/DLC/SLCI du 19 avril 2023

Délivrance d'une confirmation d'autorisation de vente hors TVA

Question : A partir de quel montant d'achat une attestation ou une lettre de confirmation d'exonération de TVA est requise pour justifier le bénéfice de cette exonération octroyée par un accord de siège ?

Réponse : L'exonération découlant d'un accord de siège dûment signé avec la République du Bénin s'applique sans nécessité d'attestation préalable lorsque le montant des acquisitions est en dessous du seuil de 500 000 francs CFA par opération. Cette exonération s'applique directement sur présentation de l'accord de siège.
Cependant, si le montant des acquisitions est supérieur ou égal à 500 000 francs CFA, la délivrance d'une confirmation d'autorisation de vente hors TVA est requise conformément à la note circulaire n°1994/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/MFRE-SLCI du 16 octobre 2024.

Source : Lettre n° 4280/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 07 novembre 2025

Précisions sur la notion d'assujetti non domicilié au Bénin au sens de l'article 262 du code général des impôts

Question : Que comprendre par assujetti non domicilié au Bénin pour au sens de l'article 262 du code général des impôts ?

Réponse : Il faut entendre par assujetti non domicilié en République du Bénin, toute personne physique ou morale soumise à un impôt ou à une taxe mais non-résident et ne disposant pas d'établissement stable en République du Bénin.

• La notion de résident

Conformément aux dispositions de l'article 5 du CGI, les personnes morales qui sont réputées être résidentes en République du Bénin sont :

- les sociétés et autres entités dont le siège social ou le lieu de direction effective est situé en République du Bénin ;

- les sociétés et autres entités disposant d'un établissement stable en République du Bénin.

Quant aux personnes physiques, ce sont les dispositions de l'article 121 du CGI qui permettent de définir les résidents en République du Bénin. Il s'agit :

- des personnes qui y possèdent ou y jouissent d'un foyer d'habitation permanent ;

- des personnes qui, sans disposer en République du Bénin d'un foyer d'habitation permanent dans les conditions définies au "point a" du présent paragraphe, ont néanmoins en République du Bénin le centre de leurs intérêts vitaux ;

- des personnes qui séjournent de façon habituelle pendant au moins cent-quatre-vingt-trois (183) jours de façon continue ou non sur une période de douze (12) mois, dans le cas où ces personnes n'ont pas de foyer d'habitation permanent en République du Bénin ou si le centre de leurs intérêts vitaux ne peut pas être déterminé.

> La notion d'établissement stable

Un établissement stable désigne, conformément aux dispositions de l'article 6 du CGI, une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. Constituent notamment des établissements stables, un siège de direction ou d'exploitation, une succursale, un entrepôt y compris lorsqu'il est mis à la disposition d'une personne pour stocker des marchandises d'autrui (LF 2025,2026), un bureau, une usine, un atelier, une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou autre lieu

Source : Lettre N°2782/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 07 aout 2023

Clarifications sur les matériels et équipements de production d'énergie solaire ainsi que les accessoires exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Question : Quels sont les matériels, équipements de production d'énergie solaire ainsi que les accessoires exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ?

Réponse : Les matériels et équipements concernés par cette exonération regroupent l'ensemble des éléments d'une installation et tout l'équipement de production destiné à produire de l'énergie électrique au moyen de l'énergie solaire y compris les installations de sécurité et de protection. Néanmoins, il faut noter que la loi a expressément exclu les onduleurs de l'exonération de la TVA.

Source : Lettre n° 1813/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 09 mai 2025

Déclaration du chiffre d'affaires taxable pour les contribuables soumis à la TVA sur la marge

Question : Comment un contribuable ayant opté pour le régime de la TVA sur la marge doit-il déterminer et déclarer son chiffre d'affaires taxable dans sa déclaration de TVA ?

Réponse : Pour les activités concernées par le régime de la TVA sur la marge, les modalités de calcul sont fixées par l'arrêté n°658- C/MEF/DC/SGM/DGI/DLC-DPSE-CGFN/SP/0495GG24 du 25 mars 2024 relatif au secteur de la restauration et aux activités de transformation des produits locaux.
Le chiffre d'affaires taxable à déclarer correspond à la marge, déterminée forfaitairement à 33,1 % des ventes hors taxe réalisées au cours de la période.
Par ailleurs, les assujettis soumis à la TVA sur la marge ne peuvent pas déduire la TVA supportée en amont sur leurs achats de biens et services.

Source : Lettre n° 3948/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 12 novembre 2024

TVA applicable au transport collectif d'élèves par un établissement scolaire

Question : Le transport collectif d'élèves organisé par un établissement scolaire constitue-t-il une opération de transport public de voyageurs exonérée de la TVA ?

Réponse : Le transport en commun ou transport public de voyageurs est un mode de transport consistant à déplacer plusieurs personnes ensemble sur un même trajet et dans un même véhicule. Il est offert au public dans un but commercial. La qualification de l'activité de transport comme « public » dépend de l'ouverture du service de transport à un public général et non restreint aux besoins ou à une clientèle déterminée.
Dans le cas d'espèce, le transport des élèves n'est pas restreint à une clientèle déterminée. Tous les élèves d'un complexe scolaire peuvent bénéficier de cette prestation s'ils y souscrivent.
De ce qui précède, il ressort que le transport collectif des élèves constitue une opération de transport public pour lequel les frais de transport sont exonérés de la TVA conformément aux dispositions du paragraphe 11 de l'article 229 du Code Général des Impôts.

Source : Lettre n° 3606/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 16 octobre 2024

Traitement TVA des frais remboursables dans un contrat de prestations

Question : Dans un marché de prestations, les frais remboursables avancés par le prestataire pour le compte du client doivent-ils être intégrés dans le chiffre d'affaires taxable à la TVA ?

Réponse : Les frais remboursables sont assimilés à des débours lorsqu'ils sont engagés pour le compte du client et justifiés par des factures établies au nom de ce dernier.
Dans ce cas :

- **ils ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires du prestataire ;**
- **ils doivent être facturés dans la catégorie de taxation « F » ;**
- **la TVA ne s'applique que sur la rémunération du prestataire ;**
- **les charges correspondantes ne sont pas déductibles pour le prestataire.**

En revanche, lorsque les frais ne sont pas refacturés à l'identique ou ne sont pas justifiés par des factures établies au nom du client, ils doivent être intégrés dans le chiffre d'affaires et soumis à la TVA sur l'intégralité du montant du marché, la charge devenant alors déductible conformément aux règles fiscales applicables.

Source : Lettre n° 3626/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 17 octobre 2024

Fait générateur et exigibilité de la TVA en matière d'aconage

Question : À quel moment naît l'obligation de collecter la TVA sur les opérations d'aconage lorsque les paiements sont effectués via le Guichet unique ?

Réponse : L'acconage constituant une prestation de service, le fait générateur de la TVA est l'accomplissement du service conformément au point b de l'article 235 du Code Général des Impôts. Toutefois, la TVA n'est exigible qu'à l'encaissement du prix, des acomptes ou avances, conformément à l'article 236 alinéa b du CGI.

Source : Lettre n° 1746/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 28 mai 2024

Déduction du rappel de TVA sur prestataires non-résidents

Question : En cas de rappel de retenue à la source de TVA sur les paiements effectués à des prestataires non-résidents, à la suite d'une vérification générale de comptabilité, l'entreprise peut-elle porter cette TVA en déduction après l'avoir payée ?

Réponse : La déductibilité de la TVA retenue sur les rémunérations versées aux prestataires non-résidents est subordonnée à son reversement dans la caisse de l'État, conformément aux dispositions de l'article 244 point 1-c du Code Général des Impôts (CGI). Il en résulte que le rappel de retenue de TVA sur les rémunérations versées aux prestataires non-résidents est déductible en matière de TVA dès que le paiement dans la caisse de l'État est effectué.

Cependant, en vertu des dispositions de l'article 245 point 2 du CGI, le rappel de retenue de TVA ci-dessus indiqué et qui a fait l'objet de paiement doit être mentionné sur la fiche de déclaration de TVA à souscrire le mois suivant celui du paiement. Ainsi, la déduction qui n'est pas prise en compte au titre de la période définie ci-dessus peut être mentionnée sur les déclarations déposées au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle de l'omission.

Source : Lettre n° 1271 /MEF/DC/SGM/DGI/DGE-DLC/SG2-SLCI du 19 mai 2022

Régime de drawback – achats locaux et TVA

Question : Une entreprise agréée en Zone Économique Spéciale peut-elle étendre le mécanisme de remboursement (drawback) afin d'être exonérée de TVA sur ses achats locaux de matières premières ?

Réponse : Le mécanisme de drawback prévu par l'arrêté n°1496-c/MEF/DC/SGM/DGD/DGI ne s'applique qu'aux matières premières importées destinées à la production de biens exportés.
Il ne couvre pas les achats effectués en régime intérieur. La TVA doit donc être d'abord acquittée puis éventuellement remboursée selon les règles du droit à déduction.
En conséquence, aucune exonération préalable de TVA sur les achats locaux ne peut être accordée en l'état actuel des textes.

Source : Lettre n° 2295/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 08 juillet 2024

Établissement Public à caractère Administratif et taxe sur la valeur ajoutée

Question : Quelles sont les obligations fiscales d'un établissement Public à caractère Administratif (EPA) en matière de taxe sur la valeur ajoutée ?

Réponse : Un établissement Public à caractère Administratif (EPA), réalisant des activités de location, de formation et d'analyse d'échantillons, constituant, au plan fiscal, des prestations de services matériellement localisables au Bénin est soumis à la TVA conformément aux dispositions de l'article 234 du Code Général des Impôts (CGI) et sous réserve des affaires bénéficiant des régimes d'exception ou d'exonération.

Source : Lettre n° 0194 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 26 janvier 2022

TVA sur les achats d'une association exerçant une activité de formation

Question : Une association exerçant des activités de formation peut-elle obtenir une exonération de TVA sur ses achats de biens, services et travaux au motif qu'elle ne facture pas de TVA à ses bénéficiaires ?

Réponse : Lorsqu'une structure constitue une association à but non lucratif au sens de l'article 4 point 9 du Code général des impôts, elle n'est pas assujettie redevable de la TVA.
Dans ce cas, la TVA supportée sur ses achats n'est pas récupérable.
Par ailleurs, les activités d'enseignement scolaire, universitaire, technique et professionnel réalisées par des établissements publics ou privés relevant du ministère compétent sont exonérées de TVA conformément à l'article 229 du Code général des impôts. Lorsque l'établissement exerce uniquement ces activités, il n'est pas assujetti à la TVA et ne peut donc pas déduire la taxe grevant ses achats.
En conséquence, aucune exonération spécifique de TVA sur les achats ne peut être accordée et la taxe supportée demeure non récupérable.
Le cas échéant, la structure peut envisager la conclusion d'un accord-cadre avec l'État pour bénéficier d'éventuels avantages prévus par ce type d'instrument.

Source : Lettre n° 3648/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 18 octobre 2024

Régime fiscal applicable aux associations à but non lucratif du secteur de la santé

Question : Une association à but non lucratif peut-elle bénéficier d'une exonération générale de droits et taxes du seul fait de son objet social ?

Réponse : Une association légalement constituée et à gestion désintéressée bénéficie uniquement des avantages fiscaux prévus par la législation fiscale et non d'une exonération générale.

1. Impôt sur les sociétés (IS)
L'association est exonérée d'IS si sa gestion est désintéressée et si son activité n'est pas exercée selon des modalités similaires à celles d'une entreprise commerciale.
La gestion est réputée désintéressée notamment lorsque :
- **les dirigeants n'ont pas d'intérêt dans les résultats ;**
- **la gouvernance est transparente et contrôlée ;**
- **la rémunération éventuelle d'un dirigeant n'excède pas dix fois le SMIG.**

2. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les services rendus gratuitement ou à un prix égal ou inférieur au coût de revient sont exonérés de TVA. En revanche, la TVA supportée sur les achats demeure due et non récupérable.

3. Taxe foncière unique (TFU)
Les immeubles affectés à des œuvres d'assistance médicale ou sociale sont exonérés.

4. Obligations fiscales maintenues
L'association reste tenue notamment :
- **de déposer son rapport moral et financier annuel ;**
- **d'opérer les retenues d'AIB sur les prestataires ;**
- **d'opérer les retenues sur prestataires non-résidents ;**
- **de prélever l'ITS sur les salaires ;**
- **de payer le VPS ;**
- **d'acquitter l'IRCM sur les rémunérations versées aux administrateurs ;**
- **de souscrire à la déclaration des états financiers selon le modèle SYCEBNL.**

5. Possibilité d'avantages supplémentaires
Des exonérations plus larges ne sont possibles que dans le cadre d'un accord de siège conclu avec l'État.
En conséquence, l'association ne bénéficie pas d'un régime fiscal totalement allégé par principe, mais uniquement des exonérations expressément prévues par la loi.

Source : Lettre n° 2924/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 21 novembre 2024

Les services rendus à une personne exerçant une activité exonérée sont-ils aussi exonérés ?

Question : Les structures engagées pour la réalisation des travaux préliminaires à la construction d'une clinique doivent-elles facturer la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), du fait que les activités de la clinique ne seraient pas imposables à la TVA ? Si Oui cette TVA est-elle récupérable ?

Réponse : Les fournisseurs de prestations, en l'occurrence dans le cadre des travaux de construction, sont tenus de facturer la TVA aux centres de santé et établissements assimilés.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du point 2 de l'article 248 du CGI, lorsque les biens et services acquis par un assujetti concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la TVA qui les a grevées n'est pas déductible.
Par conséquent, les opérations réalisées par les cliniques étant exonérées de la TVA, elles n'ont pas la possibilité de déduire la TVA facturée par leurs prestataires de biens et services. Elles doivent enregistrer ces charges toutes taxes comprises.

Aux termes des dispositions de l'article 229 du CGI, la facturation de toutes prestations ayant un caractère médical à savoir, les consultations médicales, les soins et toutes autres prestations présentant un caractère médical, y compris le transport des blessés et des malades entrant dans le cadre de l'hospitalisation fournies par les hôpitaux, les cliniques et autres établissements assimilés, à l'exclusion des soins prodigués par les vétérinaires, est exonérée de la TVA.
En revanche, les achats de biens et de services opérés par les centres de santé sont imposables à la TVA à l'exception des achats de produits médicaux énumérés à l'annexe n°1 de l'article 229 du CGI.
Eu égard à ce qui précède, les fournisseurs de prestations, en l'occurrence dans le cadre des travaux de construction, sont tenus de facturer la TVA aux centres de santé et établissements assimilés.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du point 2 de l'article 248 du CGI, lorsque les biens et services acquis par un assujetti concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la TVA qui les a grevées n'est pas déductible.
Par conséquent, les opérations réalisées par les cliniques étant exonérées de la TVA, elles n'ont pas la possibilité de déduire la TVA facturée par leurs prestataires de biens et services. Elles doivent enregistrer ces charges toutes taxes comprises.

Source : Lettre n°0508 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 28 février 2022

Opérations des marchés financiers et TVA

Question : Une société d'intermédiaire financier agréé par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers (CREPMF) est-elle soumise à l'obligation de déclaration de la TVA ? Quelles sont les obligations d'une société d'intermédiaire financier agréé par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers (CREPMF) en matière de TVA ?

Réponse : La société n'est pas tenue de souscrire les déclarations de TVA. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 264 du CGI, les opérations réalisées par les banques, les bureaux de change et les établissements financiers, notamment les activités de négociation de valeurs mobilières, d'animation de titres, de transfert et de nantissement de titres, de démarchage financier, d'apporteur d'affaires, d'ingénierie financière et de conseil en placement ou investissements boursiers, à l'exception des opérations de conservation de valeurs mobilières sont soumises à la taxe sur les activités financières et assurances (TAFA). La comptabilisation des factures fournisseurs devra être faite TTC.

Source : Lettre n° 2708 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 15 septembre 2022

Clarifications sur l'application de la TVA aux prestations de mise à disposition d'agents dans le cadre de l'exécution d'un contrat de portage salarial.

Question : Quelle est la base d'imposition à la TVA dans le cadre de la mise à disposition de personnel au profit d'une entreprise ?

Réponse : En matière de portage salarial et au sens des dispositions du point 5 de l'article 237 du Code général des Impôts, le régime applicable à une société qui met du personnel à la disposition d'une autre en matière de la TVA est celui des sociétés d'intérim.
En conséquence, les charges du personnel placé telles que le salaire et ses accessoires ainsi que les charges fiscales et sociales y relatives constituent des débours qui du reste, sont exclues de la base imposable à la TVA. Seule la commission facturée en contrepartie de la prestation fournie constitue la base de la TVA.
Toutefois, il importe de préciser que les débours et la commission doivent distinctement figurer sur la facture. Ainsi, le salaire et ses accessoires ainsi que les charges fiscales et sociales sont des débours à inscrire dans le groupe de taxation F et le montant des commissions dans le groupe de taxation B.

Source : Lettre N° 362/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/CLCI du 29 janvier 2026

Régime fiscal de la vente des biens d'occasion au regard de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Question : La vente de biens d'occasion est-elle soumise à la TVA, même si ce bien est exonéré à l'état neuf ?

Réponse :
La cession d'un bien, acquis neuf, ayant bénéficiée d'une exonération de TVA et cédé après quelques années d'utilisation n'entraîne pas la régularisation de TVA telle que l'article 250 paragraphe 2 alinéa c du Code Général des Impôts car aucune TVA n'a été déduite en amont concernant l'achat de ce bien.
Cependant, la cession de ce bien qui sort du patrimoine de l'entreprise, entre bel et bien dans le champ d'application de la TVA conformément aux dispositions de l'article 223 du Code Général des Impôts.

En conséquence, l'acquisition ou la vente d'un bien d'occasion reste taxable à la TVA.

Source : Lettre 0158 /MEF/DC/SGM/DGI/DL/SLCI du 15 janvier 2026

Taxe indirecte applicable aux locations d'immeubles réalisées par une banque

Question : Les opérations de location d'immeubles à usage industriel ou commercial effectuées par une banque sont-elles soumises à la TAFA ou à la TVA ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 264 du Code général des Impôts (CGI), la TAFA est assise sur les opérations réalisées par les banques, les bureaux de change et les établissements financiers, notamment les activités de négociation de valeurs mobilières, d'animation de titres, de transfert et de nantissement de titres, de démarchage financier, d'apporteur d'affaires, d'ingénierie financière et de conseil en placement ou investissements boursiers, à l'exception des opérations de conservation de valeurs mobilières.
L'article 224 du CGI en son point 5-d clarifie que les locations d'immeubles et d'emplacements à usage industriel et/ou commercial sont incluses parmi les opérations assujetties à la TVA.
Par conséquent, les opérations de locations d'immeubles réalisées par les banques sont assujetties à la TVA et non à la TAFA.

Source : Lettre n° 3206/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 23 septembre 2024

TVA applicable à la rémunération de formateurs recrutés par un établissement de formation

Question : Les honoraires versés à des formateurs intervenant dans un programme de formation sont-ils exonérés de TVA au motif que l'activité d'enseignement est exonérée ?

Réponse : conformément aux dispositions de l'article 229 du Code Général des Impôts (CGI) en son point 3, les activités d'enseignement scolaire, universitaire, technique et professionnel réalisées par les établissements publics ou privés ou par des organismes assimilés relevant du Ministère en charge de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, à l'exception des ventes des uniformes scolaires, fournitures et autres biens non concernés par les activités d'enseignement sont exonérées de la TVA.

Source : Lettre n° 3241/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 23 septembre 2024

NB : En l'espèce, il s'agit d'un programme de formation qui ne relève pas de la Lettre n° 3241/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 23 septembre du Ministère en charge de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur.
En conséquence, cette formation étant assimilée à une prestation de service réalisé dans le cadre d'un marché public, doit être soumise à la TVA qui sera retenue à la source à 100% par le service payeur.

Quel type de matériels peut être qualifié de matériels agricoles et bénéficier de l'exonération de la TVA

Question : Les acquisitions de matériels dans le cadre des activités agricoles sont- elles exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ?

Réponse : L'article 12 de la loi de finances pour la gestion 2016 dispose : « L'importation ou la vente en République du Bénin des machines et matériels agricoles, des machines et matériels destinés à l'élevage, à l'aquaculture et à la pêche, y compris leurs parties, accessoires et pièces détachées sont en régime d'exonération des droits d'entrée et de la TVA. Cette exonération s'étend aux unités de transformation et de conservation des produits agricoles, des produits de l'élevage, de l'aquaculture et de la pêche, ainsi qu'à leurs parties, accessoires et pièces détachées ». Il en ressort que l'acquisition des équipements agricoles n'est pas assujettie à la TVA.

Cependant, les autres matériels, bien qu'affectés à des activités agricoles et qui ne sont pas spécifiquement des équipements agricoles ne sont pas exonérés. *

Source : Lettre n° 0493 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 28 février 2022

Facturation de TVA à un client qui commercialise des produits exonérés

Question : Un fournisseur peut-il émettre une facture hors taxes pour la fourniture d'emballages pharmaceutiques au motif que les produits commercialisés par son client sont exonérés de TVA ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 229 du Code général des impôts, l'exonération de TVA concerne uniquement les produits visés par le texte et ne s'étend pas aux opérations de production ou de commercialisation d'emballages.
La fourniture d'emballages pharmaceutiques constitue donc une opération taxable.
En conséquence, la facture doit être établie toutes taxes comprises et la TVA correspondante, n'étant pas déductible, est portée en charge par le client.

Source : Lettre n° 1145/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 06 avril 2024

TVA retenue à la source portée en déduction et non appuyée de justificatifs

Question : L'administration est-elle en droit de mettre à la charge d'un contribuable la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été retenue et non reversée par l'organisme payeur ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 263 du Code général des Impôts (CGI), la TVA ayant grevé les opérations de prestation à l'État, aux collectivités locales et aux sociétés, établissements et offices de l'État est retenue à la source par le service chargé du paiement. Cette TVA doit figurer sur la déclaration souscrite au titre du mois de l'encaissement et être mentionnée dans la rubrique des déductions.

Cependant, pour être déductible, cette TVA doit être assortie de la quittance justificative du reversement de la retenue à la source effectuée par le client. C'est donc de droit que l'administration fiscale a rappelé et mis à la charge du contribuable cette TVA.

Quant au non-reversement de la retenue effectuée par le client, le contribuable sera dans ses droits d'exiger de son client la transmission de la quittance justifiant la retenue à 100% de la TVA qu'elle a opérée.

Source : Lettre n° 3790 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 08 décembre 2022

Régime intérieur de la TVA applicable à la commercialisation du riz importé.

Question : Les importateurs de riz doivent-ils collecter la TVA sur les ventes réalisées en régime intérieur ?

Réponse : La revente de riz importés en emballage immédiat de plus de 5 kg ou en vrac ne doit pas faire l'objet de facturation de la TVA en régime intérieur en raison des mesures prises par le Gouvernement pour juguler la conjoncture en ne percevant au cordon douanier qu'une TVA forfaitaire non déductible.

Source : Lettre n° 0035/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 06 janvier 2026

Recharge de la carte carburante et TVA

Question : Quel traitement fiscal fait-on des instruments de paiement électroniques (carte-carburant) notamment ceux relevant du secteur pétrolier ?

Réponse : La recharge des cartes à puce pétrolière ainsi que la commande des tickets valeurs constituent, pour le client, une consignation des produits commercialisés par la société pétrolière. Souvent, la livraison des recharges et des tickets valeurs est précédée des bons de commandes. De plus, les fonds déposés ne peuvent être retirés. Mieux, aucune structure pétrolière autre que celle émettrice de la carte-carburant ne peut accepter librement les fonds disponibles sur celle-ci en contrepartie des biens et services qu'elle livre. Il s'en suit que Ces fonds constituent des avances sur achat de produits pétroliers.

Au plan fiscal, pour les opérations autres que les importations, le versement d'avances ou acomptes, rend la taxe exigible sur le montant dudit versement, que l'opération soit matériellement réalisée ou non (article 236, point 2. du Code Général des Impôts).

Par conséquent, la recharge des cartes à puce pétrolière et la vente des tickets valeurs rendent la TVA exigible dès le versement des fonds par le client.

Source : Lettres n° 0649 /MEF/CAB/SGM/DGI/DLC/SLCI du 14 mars 2022 ;
n° 0655 / MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 14 mars 2022

Retenue de TVA sur la livraison de produits agricoles exonérés

Question : Un établissement public peut-il opérer une retenue à la source de 100 % de la TVA lors du paiement d'une facture portant sur la livraison de produits agricoles exonérés de TVA ?

Réponse : Les dispositions de l'article 229 paragraphe 2 alinéa b du Code général des impôts exonèrent de la TVA les produits alimentaires non transformés et de première nécessité limitativement énumérés.
Par ailleurs, les lois de finances prévoient également l'exonération des matériels destinés à l'élevage ainsi que des produits destinés à l'alimentation du bétail et de la volaille.
Lorsque la facture porte sur des produits relevant de ces catégories, l'opération est exonérée de TVA.
En conséquence, aucune TVA ne peut être facturée pour faire l'objet de retenue sur le paiement, ces biens étant exonérés par la loi.

Source : Lettre n° 4367/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 16 décembre 2024

Régime fiscal des associations professionnelles

Question : Quel est le statut des associations professionnelles au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ?

Réponse : Aux termes des dispositions du premier paragraphe de l'article 226 du code général des impôts, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales qui réalisent à titre habituel ou occasionnel, et d'une manière indépendante, des opérations imposables entrant dans le champ d'application de la taxe et accomplies dans le cadre d'une activité économique réalisée à titre onéreux.

Par conséquent, dès lors qu'une association professionnelle ne réalise pas d'opérations imposables dans le cadre d'une activité économique accomplie à titre onéreux, elle n'est pas assujettie à la TVA. En outre, même si une association professionnelle n'est pas redevable de la TVA, celle-ci doit lui être facturée par ses fournisseurs lors des achats de biens, services et travaux.

Source : Lettre n° 2988 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 12 octobre 2022

Régime fiscal des motos à quatre temps au regard de la TVA

Question : Quelles dispositions fiscales autorisent la non-facturation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), sur les motos à quatre temps ? Les motos à quatre temps sont-elles exonérées de la TVA ?

Réponse : Conformément aux dispositions de la loi n° 2021-16 du 23 décembre 2021 portant loi de finances pour la gestion 2022, seules les motos électriques et hybrides sont exonérées de la TVA. Les autres motos, notamment celles à quatre temps, ne bénéficient plus de l'exonération de la TVA.

Cependant, dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement pour juguler la conjoncture économique, l'intégralité de la TVA d'amont et d'aval est perçue au cordon douanier pour un montant forfaitaire. Vous n'avez donc plus le droit de facturer la TVA sur les Motos à quatre temps vendus.

Toutefois, pour les marchés avec l'État, les collectivités locales ou les établissements publics, stipulés toute taxe comprise, la TVA peut être facturée de manière exceptionnelle. Cette TVA sera entièrement retenue à la source par le service payeur.

Source : Lettre n° 3687 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 02 décembre 2022

Retenue à la source de TVA

Question : Comment gérer la situation des sous-traitants locaux dont le maître d'œuvre est non-résident est en cas de retenue de TVA à 100% par le maître d'ouvrage ?

Réponse : Le maître d'œuvre ou titulaire du marché a la possibilité de faire de son sous-traitant son représentant légal au Bénin. À ce titre, le sous-traitant effectuera les déclarations de TVA pour son compte et fera par la même occasion l'objet d'une retenue à la source de TVA au taux de 40% au lieu de 100%.

Au cas où il n'a pas désigné représentant, le titulaire du marché peut réclamer auprès du service payeur des prestations, les quittances de reversement relatives aux retenues à la source de TVA. Ce document pourra être utilisé par le sous-traitant pour effectuer ses déclarations de TVA. Ce montant vient en régularisation dans la rubrique des déductions lors de vos déclarations de TVA.

Source : Lettre n° 2104 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 26 juillet 2022

Traitement fiscal des prestations fournies à l'étranger pour le compte d'entités résident au Bénin.

Question : Les prestations fournies à l'étranger à une entreprise résidant au Bénin sont-elles imposables à la TVA au Bénin ?

Réponse : Conformément aux dispositions du paragraphe 2, point « e », de l'article 234 du Code Général Impôts, les prestations des conseils juridiques et fiscaux sont considérées immatérielles et imposables au Bénin si le preneur y réside fiscalement. Il en est de même des prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture de ces prestations immatérielles (point « i » du paragraphe 2 de l'article 234 du Code Général Impôts).
Ces dispositions de la législation fiscale béninoise sont également prévues aux points « e » et « j » du paragraphe 2 de l'article 14 de la Directive n°c/DIR.8/07/23 du 07 juillet 2023 portant harmonisation des législations des États membres de la CEDEAO en matière de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).
Par conséquent, les prestations réalisées à l'étranger pour le compte d'une entreprise domiciliée au Bénin, sont assujetties à la TVA au taux de 18%.

Source : Lettre n° 4174/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 31 octobre 2025

Retenue TVA et convention fiscale

Question : La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) grevant la facture de la société non-résidente devra-t-elle faire l'objet d'une retenue à la source ?

Réponse : La TVA grevant la facture d'une société non-résidente, relative à des opérations imposables, doit faire l'objet de retenue à la source aux termes des dispositions de l'article 262 du code général des impôts. Cette TVA doit être autoliquidée par le bénéficiaire des opérations imposables et reversée au service des impôts à moins que la société non-résidente ait désigné un représentant pour facturer et collecter les sommes qui sont dues. La TVA ne fait pas partie du champ d'application du règlement UEMOA visant à éviter la double imposition.

Source : Lettre n° 3019/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 14 octobre 2022

Transport international et TVA

Question : Les opérations de transport international notamment le fret sont-elles imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ?

Réponse : Le fret aérien relatif à l'exportation n'est pas taxable à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Il convient, toutefois de signaler que les prestations de services accomplies avant l'embarquement des biens à exporter sont taxables à la TVA, conformément aux dispositions de l'article 234 (1) du Code Général des Impôts.

De même, les rémunérations perçues, en contrepartie des prestations de services réalisées sur le territoire national à l'occasion des envois et des réceptions des plis, colis et courriers express, sont taxables à la TVA.

Source : Lettre n° 3666 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC-DGE/SLCI-SG1 du 02 décembre 2022

(1) l'article 234 : Cet article est devenu le 230 dans le code général des impôts après la refonte de 2022

TVA et contrat relatif à des biens ou services libellé TTC

Question : Faut-il facturer la TVA sur la fourniture de matériels agricoles exonérés par l'article 12 de la loi de finances pour la gestion 2016, en présence d'un contrat libellé toutes taxes comprises ?

Réponse : La facture de fourniture de matériels agricoles doit contenir, à titre exceptionnel, la TVA. Cette dernière sera intégralement retenue à la source au paiement par l'autorité contractante puisque le contrat de marché en cause, a été libellé toutes taxes comprises (TTC).

Source : Lettre n° 3017 /MEF/DC/ SGM/DGI/DLC/SLCI du 14 octobre 2022

TVA et loyers d'immeubles

Question : Doit-on facturer la TVA sur les loyers payés dans le cadre d'un bail avec une personne physique ? Un bailleur personne physique doit-il facturer la TVA à son locataire entreprise publique ?

Réponse : Selon les dispositions du paragraphe 5 de l'article 224 du CGI, les prestations de services dont les locations d'immeubles et d'emplacements à usage industriel et/ou commercial sont imposables à la TVA. Par conséquent, l'entreprise publique est tenue d'opérer la retenue de la TVA sur les loyers versés à la personne physique mettant en location des immeubles et des emplacements à usage industriel et/ou commercial, au taux de 40% ou 100% selon que le bailleur personne physique est à la taxe professionnelle synthétique ou à l'impôt sur les bénéfices d'affaires.

Source : Lettre n°0325 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 09 février 2022

Traitement de la TVA dans le cadre des opérations entre les structures TPS et l'État.

Question : Quel est le traitement de la TVA dans le cadre des opérations entre les structures TPS et l'État ?

Réponse : Conformément aux modifications apportées à l'article 224 du code général des impôts (CGI) 2015 par la loi n° 2014-25 portant loi de finances pour la gestion 2015 du 23 décembre 2014 au travers de son article 24, les ventes et prestations réalisées par les personnes soumises à la taxe professionnelle synthétique (TPS), sont exonérées de la TVA. Au regard de cet article, et conformément à l'article 6 de l'arrêté n° 0217/MEFPD/DC/SGM/DGI/CR portant clarification des conditions de facturation et de retenue à la source de la TVA du 20 janvier 2016, les micros et petites entreprises assujetties à la TPS n'étaient pas assujetties à la TVA et ne pouvaient pas facturer la TVA à leurs clients. Cependant, en ce moment, le montant facturé comprenait implicitement la TVA qui était retenue à 100% à la source, même en l'absence de sa facturation. En conséquence, les sommes perçues en rémunération doivent faire objet de retenue de TVA à la source.

Source : Lettre n° 0329 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC du 09 février 2022

Détermination du chiffre d'affaires imposable dans le cadre d'un contrat de location-vente (leasing) de motos et véhicules électriques

Question : Dans le cadre d'un contrat de location-vente, le chiffre d'affaires soumis à l'Impôt sur les Sociétés doit-il être déterminé sur la base des encaissements journaliers effectués par les clients ?

Réponse : En matière d'Impôt sur les Sociétés, le chiffre d'affaires est constitué de l'ensemble des ventes et ou des prestations de services effectuées par une entreprise sur une période donnée. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 12 du Code Général des Impôts (CGI), pour les prestations de services continues rémunérées par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues, mais à échéances successives sur plusieurs exercices, le chiffre d'affaires doit être constaté au fur et à mesure de l'exécution et non au paiement. Pour les ventes, c'est à la livraison des biens, même si le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.
Toutefois, la constatation du chiffre d'affaires ne peut être postérieure à l'établissement d'une facture totale ou partielle.

Dans le cadre d'un contrat de location-vente (leasing) de motos et véhicules électriques, le chiffre d'affaires de l'entreprise en matière d'Impôt sur les Sociétés au titre d'un exercice doit prendre en compte les produits issus des ventes de motos et véhicules électriques, tous les frais accessoires facturés au clients (frais de maintenance, recharge de batteries, etc.), mais aussi les loyers échus, payés ou non par la clientèle dans le cadre de l'exécution d'un contrat de location.
Il est important de préciser que les termes du contrat de location annexé à votre requête, renvoient plutôt à une vente avec des clauses de réserve de propriété. Le cas échéant, le chiffre d'affaires doit être constaté à la remise matérielle du bien

Source : Lettre n° 2777/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 21 août 2024

Traitement fiscal des débours engagés par une société de transit

Question : Qu'entend-on par débours en matière fiscale ?

Réponse : Les débours sont des frais payés pour le compte d'un tiers et justifiés par des factures établies au nom de ce dernier.
Lorsqu'ils sont refacturés par le mandataire au franc près et que la facture justificative est libellée au nom du client final, les débours ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires.
Dans ce cas, ils ne sont donc pas retenus pour la détermination de l'Impôt sur les Sociétés ni de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Les débours laissant apparaître une marge et/ou non justifiés par des factures établies au nom du client doivent être intégrés dans le chiffre d'affaires de la société mandataire pour le montant refacturé.
Corrélativement, l'entreprise peut déduire la charge correspondante dans ses comptes selon les conditions prévues par la législation fiscale.
Ce traitement est prévu par les dispositions de l'article 240 paragraphe 2 du Code Général des Impôts, combiné avec l'article 20 relatif à la déductibilité des charges.

Source : Lettre n° 2815/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 22 août 2024

TVA retenue à la source et les sous-traitants

Question : Quel est le traitement réservé aux sous-traitants en matière de TVA lorsque la TVA sur la totalité d'un marché est retenue à la source à 100% ?

Réponse : Lorsque l'intégralité de la TVA grevant le montant d'un marché est retenue à la source, le titulaire du marché global, censé connaître la part de chaque sous-traitants dans le marché global va reverser cette retenue au nom de chaque sous-traitant, eu égard à la TVA que chacun lui a facturée.

En d'autres termes, le titulaire du marché global communique au maître d'ouvrage les coordonnées des sous-traitants pour qu'il répartisse la TVA sur les sous-traitants, conformément à la TVA facturée à la société non-résidente. Cette option permet aux sous-traitants, lors de leurs déclarations périodiques de TVA, de neutraliser, par le mécanisme de la déduction, la TVA facturée à la société non-résidente.

Source : Lettre n° 3499 /MEF/DC/SGM/DGI/DGE/DLC/SLCI du 18 novembre 2022

TVA sur prime option dépannage

Question : La commission perçue d'une société d'assurances par une société de dépannage ayant signé un contrat d'exclusivité de dépannage des clients en cas de sinistre est-elle soumise à la TVA ?

Réponse : Une société de dépannage n'est ni une société d'assurance, ni un intermédiaire d'assurance. Elle est, dans le cas d'espèce, un prestataire qui offre ses services à la société d'assurance à qui elle est liée par un contrat distinct des contrats d'assurance passés par celle-ci avec ses clients.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 221, tiret 4 du CGI 2021, reprises au paragraphe 5 de l'article 224 du CGI 2022, les prestations de services sont imposables à la TVA.

Par conséquent, la commission payée à la société de dépannage par la société d'assurance dans le cadre de la gestion du volet assistance mis en place par cette dernière est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

Source : Lettre n° 3268 / MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 31 octobre 2022

Véhicule exclu du droit à déduction de TVA

Question : Peut-on déduire la TVA sur les dépenses liées à l'entretien des véhicules pick-up affectés à un projet de construction publique ?

Réponse : Un véhicule de type pick-up double cabine est un véhicule de tourisme du fait qu'il comporte un siège arrière destiné au transport de passagers. Il appert que la TVA sur les dépenses liées à l'entretien de ces véhicules est exclue du droit à déduction quand bien même ils sont affectés à la réalisation d'un projet de construction publique.

Source : Lettre n° 2834 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 23 septembre 2022

De quels impôts indirects sont exonérés les marchés à financement extérieur

Question : Quelles sont les exonérations liées à un marché de construction publique, sachant que celui-ci est supporté par des financements extérieurs ?

Réponse : Pour ce qui concerne les impôts et taxes dont est exonéré un marché, les mesures contenues dans le cahier des charges fiscales des marchés publics et autres régimes d'exception du Ministère de l'Économie et des Finances demeurent applicables. Ainsi, en régime intérieur, le montant du marché est exonéré de la TVA, des Taxes ad Valorem et des droits d'enregistrement. La TAFA n'est pas contenue dans la fiscalité indirecte au sens du cahier des charges.

Source : Lettre n°2153 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 29 juillet 2022

Régime fiscal et douanier des équipements agricoles dans un marché public

Question : Un marché public portant sur l'acquisition d'équipements agricoles doit-il être conclu toutes taxes comprises alors que la loi prévoit une exonération de droits de douane et de TVA ?

Réponse : Aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi de finances 2024, l'importation, la production ou la vente, en République du Bénin, des machines et matériels agricoles, des unités de transformation et de conservation des produits agricoles, des matériels et équipements destinés aux sociétés d'aménagement agricoles, des machines et matériels destinés à l'élevage et à la pêche, y compris leurs parties, accessoires, pièces détachées et de rechange sont en régime d'exonération des droits et taxes d'entrée et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Ici, la notion de régime d'exonération renvoie aux régimes fiscaux d'exception et signifie donc que les droits et taxes au cordon douanier et la TVA sur ces opérations citées sont pris en charge par l'Etat, sous forme de certificats de crédit d'impôt.
Par conséquent, il vous revient de faire les formalités auprès de la Mission Fiscale des Régimes d'Exception (MFRE) afin d'obtenir le certificat de crédit de TVA relatif à ce contrat de marché. A cet effet, le montant du contrat doit être stipulé hors taxes (hors TVA et droits de douane) et non toutes taxes comprises (TTC).

Source : Lettre n° 3045/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 09 septembre 2024

Exonération des ONG disposant d'un accord de siège

Question : Comment remédier au fait qu'un accord de siège de votre structure, signé le 10 février 2009 soit déclaré caduc ?

Réponse : Par la note n° 949/ MAEC/ SG/ SGA/DPE/DAJ/DAPE/ SPI/ DA du 29 août 2017, dont copie est jointe à la présente, le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération (MAEC) a invité les représentants des Organisations Non Gouvernementales (ONG) Internationales basées en République du Bénin dont les accords de siège excèdent la durée de cinq (05) ans d'activités à se rapprocher de la Direction des Affaires Juridiques du MAEC pour les informations nécessaires en vue du renouvellement au plus tard le 1er janvier 2018. Le dernier délai de rigueur pour se mettre en règle, initialement prévu pour le 31 décembre 2017, a été fixé, après un moratoire, au 29 juin 2018

Par conséquent, tous les accords de siège qui ne seraient pas actualisés au- delà de la date du 29 juin 2018 ne pourraient bénéficier des avantages qui y sont contenus. Ainsi, l'accord de siège de UCAO datant de 2009, rentre parfaitement dans le champ d'application des accords de siège ayant plus de cinq (5) ans et devant être actualisés.

Le bénéfice des exonérations découlant des accords de siège ne sont valables que dans la mesure où les accords de siège datant de plus de cinq ans sont actualisés.

Source : Lettre n° 0565 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 04 mars 2022

Facturation de TVA et contrat bénéficiant de régime d'exception

Question : Doit-on facturer de la TVA sur les biens et services à une institution internationale qui en est exonérée par un accord de coopération entre le Bénin et le pays d'origine ?

Réponse : La TVA doit être facturée mais elle est prise en charge par l'État béninois, et donc ne sera pas payée par l'institution internationale, quitte à se faire délivrer le certificat MP du montant de la TVA facturée, auprès de la mission fiscale des régimes d'exception.

Source : Lettre n° 2253 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 05 août 2022

Exonération de la TVA des associations et ONG sans but non lucratif.

Question : Que couvre l'exonération à la TVA des associations sans but lucratif ?

Réponse : L'exonération de l'article 229 point 8 du Code Général des Impôts concerne uniquement les services rendus par les associations et organismes sans but lucratif légalement constitués et dont la gestion est désintéressée.
Par contre, elles supportent la TVA lors de ses achats de biens et services.

Source Lettre N°3309/MEF/DC/SGM/DGI/DIC/SLCI 22 septembre 2023

Déclaration de TVA en régime d'exception et prévention des pénalités

Question : Comment déclarer la TVA relative à des opérations réalisées en régime d'exception lorsque le certificat de crédit (MP2) n'est pas encore disponible à la date limite de déclaration ?

Réponse : Avant toute opération en régime d'exception, votre client (le bénéficiaire des marchés publics exonérés) doit vous fournir une autorisation de vente hors TVA ou une rétrocession de crédit en matière de prestation de services obtenue auprès de la Direction Générale des Impôts. Ensuite, l'opération doit faire l'objet d'une facturation dans le groupe de taxation « D » qui est celui réservé aux opérations en régime d'exception. La TVA ainsi facturée, mais non collectée, est payée par certificat de crédit MP2 obtenu suite à une demande déposée auprès de la Mission Fiscale des Régimes d'Exception.
A défaut de l'obtention du certificat MP2 avant l'échéance de déclaration, vous devez souscrire votre déclaration dans les délais requis. Cependant, afin d'éviter la pénalité, vous devez transmettre à votre receveur des impôts, le récépissé de demande de crédit MP2.

Source : Lettre n° 3479/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 09 octobre 2024

Champ d'application de la procédure d'exonération de TVA prévue par la note circulaire

Question : Les agences de coopération au développement et leurs partenaires intervenant dans le cadre d'un accord de coopération internationale peuvent-ils bénéficier de l'exonération de TVA en régime intérieur prévue par la note circulaire relative aux entités à but non lucratif ?

Réponse : La note circulaire relative à l'exonération de TVA en régime intérieur concerne uniquement les associations régies par la loi sur le contrat d'association et ayant conclu un accord de siège conformément aux dispositions encadrant l'existence et le fonctionnement des organisations non gouvernementales.
Les entités qui ne relèvent pas de cette catégorie, notamment les agences de coopération et leurs partenaires agissant dans le cadre d'un accord de coopération internationale, ne sont pas concernées par cette procédure.
Pour les organisations éligibles, l'exonération est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation d'achat hors taxe délivrée par l'administration fiscale.

Source : Lettre n° 3650/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 18 octobre 2024

Missions diplomatiques et TVA

Question 1 : Les opérations d'intermédiaires, les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages sont-elles imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ?

Réponse1 : Aux termes des dispositions de l'article 224 du Code Général des Impôts (CGI), les prestations de services, notamment les opérations d'intermédiaires, les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages, constituent des opérations imposables à la TVA.

Source : Lettre n° 0123 /MEF /DC /SGM /DGI /DLC /SLCI du 18 janvier 2022

Question 2 : La vente de billet à une ambassade près le Bénin est-elle imposable ?

Réponse 2 : Conformément aux dispositions de l'article 34 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, l'agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l'exception, entre autres, des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou de services. En conséquence, la facture relative à la vente de billets d'avion à adresser à une ambassade près le Bénin, ne doit pas faire objet de TVA.

Source : Lettre n° 0123 /MEF /DC /SGM /DGI /DLC /SLCI du 18 janvier 2022

Champ d'application de la procédure d'exonération de TVA prévue pour les ONG

Question : Une organisation de coopération internationale liée à l'État par un accord de coopération technique est-elle soumise à la procédure d'exonération de TVA prévue pour les ONG titulaires d'un accord de siège, comme le prévoit les dispositions de la circulaire 1155 ?

Réponse : La procédure d'exonération de TVA en régime intérieur visée par la note circulaire la note circulaire n°1155/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/MFRE-SLCI du 27 juin 2024, relative aux modalités d'obtention de l'exonération de la Taxe sur la valeur Ajoutée en régime intérieur par les Organisation Non Gouvernementales et autres associations parties à un accord de siège avec le Gouvernement, concerne exclusivement les associations régies par la loi sur le contrat d'association ayant conclu un accord de siège conformément aux dispositions encadrant les organisations non gouvernementales.

Une organisation de coopération internationale relevant d'un accord de coopération technique avec l'État ne relève pas de cette catégorie.

Source : Lettre n° 2822/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 22 août 2024

NB : Cette préoccupation a été résolu par la nouvelle NC n° 1994/MEF/DC/SGM/DGI/DCC/MFRE-SLCI du 16 Octobre 2024 qui abroge celle n°1155/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/MFRE-SLCI du 27 Juin 2024.

TVA applicable aux hydrocarbures dans un marché public à financement extérieur

Question : Un marché public financé à 100 % par des bailleurs extérieurs bénéficie-t-il de l'exonération de TVA sur les hydrocarbures utilisés dans le cadre de son exécution ?

Réponse : Ni le cahier des clauses administratives particulières du marché concerné ni le cahier des charges fiscales applicable aux marchés publics à financement extérieur ne prévoient d'exonération portant sur les hydrocarbures.
En conséquence, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente aux hydrocarbures utilisés dans le cadre de l'exécution du marché demeure exigible et ne bénéficie pas du régime d'exonération applicable au financement extérieur.

Source : Lettre n° 0152/MEF/DC/SGM/DGI/DLC-DCFR/SLCI du 19 janvier 2024

Régime fiscal des opérations de livraison de biens entre co-contractants d'un projet exonéré :

Question : Une entreprise titulaire d'un marché bénéficiant d'exonérations fiscales peut-elle fournir des biens à un autre intervenant du même projet également exonéré sans que l'opération soit considérée comme taxable ni susceptible de contrôle fiscal ?

Réponse : La livraison de béton effectuée par l'entreprise générale au profit du groupement d'entreprises constitue une activité taxable qui doit être comprise dans le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise fournisseur.
En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l'entreprise doit accomplir les formalités requises pour l'obtention du crédit MP en raison du régime d'exonération dont elle bénéficie.
Par ailleurs, le bénéfice d'une exonération fiscale ne dispense pas la société du droit de contrôle de l'administration fiscale. Conformément aux dispositions de l'article 533 et suivants du Code général des impôts, l'administration peut vérifier les déclarations et les actes servant de base à l'établissement des impositions et procéder, le cas échéant, aux rectifications en présence d'insuffisance, d'inexactitude, d'omission ou de dissimulation.

Source : Lettre n° 0666/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 29 février 2024

Base de calcul de la cotisation CCIB

Question : Quel est le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul de la cotisation annuelle au profit de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'une année ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté interministériel n°1146/MIC/MEF/ DC/SGM/SA/058SGG19 du 30 décembre 2019 portant modification du barème des cotisations annuelles en faveur de la Bénin et à la circulaire n°1366/MEF/SGM/ DGI/SLCI du 5 octobre 2023 relative à la gestion des cotisations de la CCI Bénin, le montant de la cotisation à payer est calculé en référence au chiffre d'affaires de l'année précédente ou au chiffre d'affaires annuel prévisionnel s'il s'agit d'une entreprise nouvellement créée.

Source : Lettre n° 3652 /MEF/DC/SCM/DGI/DLC du 18 Octobre 2023

Régime fiscal applicable à un marché d'étude à financement extérieur exécuté par un groupement d'entreprises

Question : Dans le cadre d'un marché à financement extérieur relatif à une étude de faisabilité confiée à un groupement d'entreprises étrangères et locales pour une durée de vingt mois, quels sont les impôts et taxes pris en charge par l'État ; les obligations fiscales des entreprises attributaires et l'obligation de retenue de l'AIB par le client ?

Réponse : 1. Impôts et taxes liés au financement extérieur
Conformément à la réglementation relative aux marchés publics à financement extérieur, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les droits d'enregistrement et la redevance de régulation des marchés publics sont pris en charge par l'État béninois en régime intérieur.
La formalité de l'enregistrement demeure toutefois obligatoire.
Les attributaires doivent accomplir la formalité d'obtention du crédit de TVA (MP) correspondant à leur part du marché auprès de la Mission Fiscale des Régimes d'Exception.

2. Obligations fiscales du groupement attributaire
La durée d'exécution du marché (vingt mois) caractérise l'existence d'un établissement stable au Bénin.
Les entreprises membres du groupement sont donc soumises au régime fiscal de droit commun et doivent notamment acquitter l'impôt sur les sociétés, la contribution des patentes, les impôts sur salaires (ITS et VPS) ainsi que l'ensemble des obligations déclaratives correspondantes.
Chaque entreprise est imposée sur la part du marché qui lui revient et doit être immatriculée à l'identifiant fiscal unique (IFU).
Le groupement lui-même, dépourvu de personnalité juridique, n'est pas immatriculé.
L'entreprise béninoise membre du groupement est réputée représenter fiscalement les autres entités non-résidentes en cas de défaillance.

3. Retenue à la source
Le maître d'ouvrage est tenu d'opérer une retenue à la source de l'Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices (AIB) au taux de 1 % sur les paiements effectués.

Source : Lettre n° 1278/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI-MFRE du 17 avril 2024

TAXE SUR LES ACTIVITES FINANCIERES ET ASSURANCES (TAFA)

Assurance maladie et TAFA..... *199*

Exonération de la taxe sur les activités financières et assurances pour une entreprise bénéficiant du régime de la Zone Économique Spéciale *200*

Restitution de la TAFA indûment prélevée après reconnaissance d'une exonération..... *201*

Traitement de la taxe sur les activités financières et assurances afférente aux opérations bancaires demeurées impayées..... *202*

Exonération de la taxe sur les activités financières et assurances pour une entreprise disposant d'un agrément provisoire à la GDIZ *203*

Assujettissement des ONG à la TAFA sur une police d'assurance *204*

Exigibilité de la taxe sur les activités financières et assurances..... *205*

Traitement fiscal des revenus provenant des crédits consortium..... *206*

Assurance maladie et TAFA

Question : Quel est le régime fiscal applicable aux primes d'assurance-maladie exonérées par l'ancien code général des impôts, au regard de la taxe sur les activités financières et assurance ?

Réponse : L'assurance maladie est une branche de l'assurance-vie. Les contrats d'assurance-vie étant exonérés de la taxe sur les activités financières et assurances conformément aux dispositions de l'article 265 de la loi n°2021-15 du 23 décembre 2021 portant code général des impôts de la République du Bénin, les contrats d'assurance-maladie demeurent également exonérés.

Source : Lettre n°0125/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 18 janvier 2022

Exonération de la taxe sur les activités financières et assurances pour une entreprise bénéficiant du régime de la Zone Économique Spéciale

Question : Une entreprise bénéficiant d'une attestation d'exonération de TVA dans le cadre du régime de la Zone Économique Spéciale est-elle également exonérée de la taxe sur les activités financières et assurances lors de la souscription d'une police d'assurance ?

Réponse : L'entreprise agréée au régime de la Zone Économique Spéciale bénéficie, pendant la durée de son agrément, d'une exonération en régime intérieur des impôts et taxes directs et indirects ainsi que des retenues à la source.
La taxe sur les activités financières et assurances constituant un impôt indirect, au même titre que la TVA, elle entre dans le champ de cette exonération.

Source : Lettre n° 4368/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 16 décembre 2024

Restitution de la TAFA indûment prélevée après reconnaissance d'une exonération

Question : Lorsqu'une entreprise bénéficie d'une exonération de la Taxe sur les Activités Financières et d'Assurances confirmée postérieurement aux prélèvements, comment peut-elle récupérer la taxe déjà prélevée et reversée à l'administration fiscale ?

Réponse : Conformément à l'article 583 point 6 du Code général des impôts, la restitution d'une taxe indûment perçue relève de la procédure contentieuse.
L'entreprise doit donc introduire auprès de l'administration fiscale une demande de restitution afin d'obtenir le remboursement de la taxe sur les activités financières et assurances précédemment prélevée et reversée.

Source : Lettre n° 4115/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 22 novembre 2024

Traitement de la taxe sur les activités financières et assurances afférente aux opérations bancaires demeurées impayées

Question : La taxe sur les activités financières et assurances payée par une banque sur des services bancaires restés impayés peut-elle être imputée sur la taxe sur les activités financières et assurances due ultérieurement ?

Réponse : La taxe sur les activités financières et assurances afférente aux opérations de distribution de crédits est exigible sur le montant brut hors taxe des intérêts, commissions et autres rémunérations perçues lors de l'encaissement du prix, des acomptes ou avances. En cas de précompte d'intérêts à l'octroi du crédit, la taxe devient immédiatement exigible, les intérêts précomptés constituant la rémunération perçue par la banque.
Par conséquent, la taxe sur les activités financières et assurances acquittée sur ces intérêts ne peut pas être récupérée ni imputée sur des opérations ultérieures, même si la créance devient impayée.

Source : Lettre n° 2818/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 22 août 2024

Exonération de la taxe sur les activités financières et assurances pour une entreprise disposant d'un agrément provisoire à la GDIZ

Question : Une entreprise disposant d'un agrément provisoire avant l'entrée en vigueur de la loi n°2022-38 du 3 janvier 2023 conserve-t-elle l'exonération de la Taxe sur les Activités Financières et Assurances prévue par l'ancienne législation de la ZES ?

Réponse : Conformément aux alinéas 2 et 4 de l'article 53 de la loi n°2022-38 du 3 janvier 2023, les avantages légaux antérieurs demeurent acquis aux entreprises titulaires d'un agrément provisoire. Dès lors, une société disposant d'un tel agrément demeure éligible aux dispositions de la loi n°2017-07 du 19 juin 2017 qui exonère les entreprises de la ZES de toutes formes de taxes, y compris la taxe sur les activités financières et assurances.

Source : Lettre n° 2006/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 02 août 2024

Assujettissement des ONG à la TAFA sur une police d'assurance

Question : Une ONG bénéficiant d'un accord de siège est-elle exonérée de la Taxe sur les Activités Financières et Assurances lors de la souscription d'une police d'assurance ?

Réponse : La taxe sur les activités financières et assurances ne figurant pas parmi les exonérations prévues dans l'accord de siège. Les ONG ne bénéficient pas d'exonération à ce titre et demeurent donc assujetties à la taxe sur les activités financières et assurances.

Source : Lettre n° 2178/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 20 juin 2024

Exigibilité de la taxe sur les activités financières et assurances

Question : Quelle est la date d'exigibilité de la taxe sur les activités financières et assurances (TAFA), et le délai de déclaration ?

Réponse : Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement ainsi que les obligations et sanctions en matière de taxe sur les activités financières et assurances sont celles prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Les opérations bancaires sont constituées d'activités relatives à la gestion de fonds, des opérations relatives aux produits bancaires, des services bancaires, d'offres via les canaux de distribution et des ventes de services en matière de transferts d'argent.
Il s'agit des prestations de services pour lesquelles l'exigibilité intervient, aux termes des dispositions des paragraphes 1 des articles 236 et 270 du CGI, à :
- la date de l'encaissement des prix, des acomptes ou avances pour les prestations de services ;
- la date de la réalisation du fait générateur dans tous les autres cas d'opérations.

Pour ce qui concerne la date de déclaration de la taxe sur les activités financières et assurances collectée, au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 270 et du paragraphe 1 de l'article 259 du CGI, tout assujetti à la taxe sur les activités financières et assurances est tenu de souscrire sa déclaration auprès du service des impôts au plus tard le 10 de chaque mois, et au titre du mois précédent. La taxe sur les activités financières et assurances exigible est payée directement et spontanément à l'appui de cette déclaration.

Source : **Lettre N° 1920/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI le 09 juin 2023**

Traitement fiscal des revenus provenant des crédits consortium

Question : Quel traitement fiscal qu'il convient d'appliquer aux intérêts perçus par la banque cheffe de file et les autres banques membres du consortium, qu'elles soient domiciliées au Bénin ou à l'étranger ?

Réponse : Les intérêts perçus par les banques et établissements financiers constituent, au sens de l'article 10 du Code Général des Impôts, des produits imposables à l'impôt sur les sociétés.
Par ailleurs, au titre des impôts indirects, les rémunérations perçues sur les opérations financières sont, à ce titre, soumises à la Taxe sur les Activités Financières et Assurances en République du Bénin, en vertu des dispositions de l'article 264 du même Code. De façon spécifique et en fonction de la nature des impôts, le traitement fiscal applicable est décrit comme ci-après.

- **En matière d'impôt sur les sociétés :**
- **Cas des membres résidents**

La quote-part revenant à chaque membre du consortium, après répartition, est inscrite en produit et soumise à l'impôt sur les sociétés.

- **Cas des membres non-résidents**

Lorsque le membre du consortium n'est pas domicilié sur le territoire béninois, le traitement fiscal applicable, en de pareille occurrence, n'est pas spécifiquement prévu par le Code Général des Impôts. Toutefois, l'Administration fiscale assimile la quote-part revenant aux membres non-résidents, à une rémunération due aux prestataires non-résidents qu'elle soumet à une retenue à la source au taux de 20% conformément à l'article 141 et suivants du Code Général des Impôts sauf si le bénéficiaire apporte la preuve de l'existence d'une convention visant l'élimination de la double imposition entre son pays d'origine et la République du Bénin ainsi que celle de sa domiciliation fiscale.

En matière de taxe sur les activités Financières

Aux termes des dispositions de l'article 264 alinéa 1 du Code Général des Impôts, les intérêts perçus en contrepartie de cette opération financière sont passibles de la Taxe sur les Affaires Financières et Assurances. Cette taxe est prélevée de façon unique par le chef de file du consortium et ce prélèvement est libératoire à l'égard des autres membres après répartition. Le reversement est effectué conformément aux modalités définies à l'article 270 du Code Général des Impôts.

Lettre n° 01499/MEF/DC/SGM/DGI/DLC-DCFR/SLCI du 09 avril 2025

CONTRIBUTION SUR LA VENTE DE SERVICES DE COMMUNICATIONS

Base d'imposition de la contribution sur la vente des services de communication électroniques..... *208*

Exonération de la contribution de vente de services de télécommunication électronique *209*

Base d'imposition de la contribution sur la vente des services de communication électroniques

Question : Quelle est la base imposable de la contribution sur la vente de services de communications électroniques ? Devrait-elle comprendre la commission à l'envoi déjà soumise à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et la retenue sur les rémunérations dues aux prestataires non-résidents puis inclure également la part revenant à la banque et à l'opérateur ou uniquement la part de l'opérateur ?

Réponse : La base d'imposition est le montant hors taxes de la commission à l'envoi perçu pour les opérations de transferts rapides d'argent. Cette base d'imposition est la même que celle de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Elle tient compte du montant total de la commission perçu à l'envoi sans distinction de la part revenant à la banque ou à l'opérateur.

Source : Lettre n° 1069 /MEF/DC/SGM/DGI/DGE-DLC du 26 avril 2022

Exonération de la contribution de vente de services de télécommunication électronique

Question : La contribution sur la vente de services de communications électroniques fait-elle partie des impôts exonérés d'un régime fiscal particulier ?

Réponse : Aux termes des dispositions de l'article 273 du code général des impôts (CGI), la contribution sur la vente de services de communications électroniques n'entre pas dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée. Au même moment, elle est une taxe incorporée au prix.

Il paraît utile de relever également que le code général des impôts ne prévoit pas d'exonération en la matière au profit des corps diplomatiques, des ambassades et des organismes internationaux.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du point a) de l'article 34 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, l'agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l'exception des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services.

Source : Lettre n° 0247 /MEF/DC/SGM/DGI/DGE-DLC/SLCI du 28 janvier 2022

DROITS D'ACCISES (TAXE SUR LES PRODUITS SPECIFIQUES)

Demande de suppression de la taxe sur les boissons non alcoolisées ***211***

Demande de suppression de la taxe sur les boissons non alcoolisées

Question : Une entreprise peut-elle obtenir la suppression ou un avantage fiscal relatif à la taxe sur les boissons non alcoolisées au motif que le taux appliqué au Bénin serait plus élevé que dans certains pays de la sous-région ?

Réponse : La taxation des boissons non alcoolisées est régie par la directive n°03/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 portant modification de la directive n°03/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 portant harmonisation des législations des États membres en matière de droits d'accises et la décision n°02/CM/2019/UEMOA du 21 juin 2019 portant adoption du plan d'actions pour la mobilisation optimale des recettes fiscales dans les États membres de l'UEMOA.
Cependant, cette décision a porté le seuil minimal de 0 à 10%. Le taux de 7% appliqué par le Bénin conformément aux dispositions de l'article 277 du Code général des Impôts (CGI) est en deçà du taux préconisé par la décision n°02/CM/2019/UEMOA.
Par ailleurs, aucune disposition légale actuelle ne prévoit l'octroi des avantages relatifs à la Taxe sur les produits spécifiques.

Source : Lettre n° 1238/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 16 avril 2024

ENREGISTREMENT - TIMBRE

DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE

Enregistrement de contrat de prêt ***214***

Enregistrement des bons de commandes ***215***

Enregistrement des cessions de fonds de commerce ***216***

Enregistrement des contrats de micro crédits ***217***

Exonération d'enregistrement applicable aux décisions rendues en matière sociale ***218***

Régime fiscal applicable à la cession de la totalité des parts sociales d'une SARL ***219***

Droits d'enregistrement applicables à la cession de parts sociales ou d'actions ***220***

Clarification de la date à partir de laquelle les pénalités sont applicables aux actes soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement ***221***

Droits d'enregistrement et redevance de régulation applicables à un marché public à financement mixte ***222***

Clarifications sur les modalités d'application du droit de timbre-quittance en cas de paiement par versement d'espèces sur un compte bancaire ***223***

Dérogation au droit de timbre de 1% sur les paiements en espèces supérieurs à 100 000 F CFA. ***224***

Base de calcul du droit de timbre-quittance de 1% ***225***

Versement d'espèces sur le bancaire du fournisseur ***226***

Enregistrement de contrat de prêt

Question : L'enregistrement des contrats de prêt est-il obligatoire ?

Réponse : Les contrats de prêt sont désignés par actes de créance et constituent des engagements par signature. Aux termes des dispositions de l'article 354 du code général des impôts, les engagements directs ainsi que tous les engagements par signature sont enregistrés gratis. Les contrats de prêt doivent donc être enregistrés gratis. En conséquence, ils ne donnent lieu à l'exigibilité d'aucun droit mais doivent être obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement.

Source : Lettre n°0325 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 09 février 2022

Enregistrement des bons de commandes dans le cadre d'un marché public.

Question : L'enregistrement des lettres de commande et contrats est-il obligatoire dans le cadre d'un marché public ?

Réponse : Conformément à l'article 86 de la loi n° 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin, les marchés doivent être soumis aux formalités d'enregistrement prévues par la réglementation en vigueur avant tout commencement d'exécution.

Aussi, le code général des impôts prévoit en son l'article 318 que les marchés et commandes publics portant sur la fourniture de biens, de travaux ou de services et les contrats de sous-traitance de ces marchés sont obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement. En conséquence, les contrats entre entreprises publiques doivent être enregistrés.

Source : Lettre n°0325 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 09 février 2022

Enregistrement des cessions de fonds de commerce

Question : Quels sont les droits d'enregistrement relatifs à la cession, à titre onéreux, d'un fonds de commerce et des éléments d'actif d'une société au regard des dispositions de l'alinéa 2 des articles 330 et 334 de la loi n°2021-15, du 23 décembre 2021 portant Code Général des Impôts ?

Réponse : Conformément aux dispositions du point 2 de l'article 330 du Code Général des Impôts, lorsque la mutation porte à la fois sur un immeuble par nature et des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l'objet d'un prix particulier et d'une désignation détaillée. A ce titre, l'acte de cession doit clairement faire ressortir la nature et les prix des biens meubles devenus immeubles par destination et rattachés au fond de terre. Dans le cas contraire, les droits de mutation sont liquidés sur l'ensemble des prix par l'application du taux afférent aux biens immeubles.
Pour ce qui concerne les dispositions de l'article 334 alinéa 2 du Code Général des Impôts qui aborde la question du droit de mutation de biens meubles, la loi dispose :
« Ce droit est perçu sur le prix de vente de la clientèle, de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire détaillé et estimatif dans un état distinct dont trois (3) exemplaires doivent rester déposés au service des impôts où la formalité est requise ».
De ces dispositions, on retient que le droit de mutation est liquidé sur le prix de vente de l'ensemble des objets cités dans l'article ci-dessus. Ces biens doivent être inventoriés distinctement dans un document qui sera déposé en trois exemplaires dans le service des impôts compétent. A défaut de cet inventaire, le droit de mutation est perçu sur le prix principal de vente.
Concernant les droits de mutation perçus sur les stocks de marchandise, l'alinéa 3 de l'article 334 du Code Général des Impôts dispose : « Les ventes de stock de marchandises corrélatives à la cession d'un fonds de commerce sont exonérées de droits d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cas contraire, ces marchandises sont assujetties à un droit de 2%, à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article, dans un état distinct joint à l'acte enregistré. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le droit général de 5% s'applique ».
De ce qui précède, la mutation de stocks de marchandises, doit avoir lieu après un inventaire détaillé avec estimation des divers stocks de marchandises et précision de ceux exonérés de TVA sur la base de l'article 229 du Code Général des Impôts. Cela permettra de procéder à l'application du taux d'imposition approprié aux droits d'enregistrement. En l'absence de désignation et d'estimation article par article, le stock de marchandises sera liquidé au taux de 5%.

Source : Lettre n° 3686 /MEF /DC /SGM /DGI /DLC /SLCI du 02 décembre 2022

Enregistrement des contrats de micro crédits

Question : Quels sont les droits d'enregistrement et de timbre dus sur les contrats de prêts relatifs au microcrédit ?

Réponse : Aux termes des dispositions de l'article 354 du Code Général des Impôts, sont enregistrés gratis, les engagements directs ainsi que tous les engagements par signature. Par conséquent, les contrats des microcrédits doivent être enregistrés gratis. L'enregistrement ne donne lieu au paiement d'aucun droit mais les contrats de prêt doivent être obligatoirement soumis à cette formalité. Cette exonération s'étend également aux timbres fiscaux.

Source : Lettre n° 1067 /MEF/DC/SGM/DGI/DDI-AL-DLC/CET-SLCI du 25 avril 2022

NB : En ce qui concerne les contrats de prêt dans le cadre des activités de microcrédit dont le montant est inférieur à 2 millions de francs CFA, la formalité de l'enregistrement n'est pas requise (LF 2023).

Exonération d'enregistrement applicable aux décisions rendues en matière sociale

Question : Les décisions judiciaires rendues en matière sociale sont-elles soumises aux droits d'enregistrement ?

Réponse : Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 351 du Code général des impôts, sont exemptés de la formalité de l'enregistrement les jugements et arrêts rendus en matière de droit du travail, de saisie sur traitements ou salaires, d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Par conséquent, les décisions judiciaires rendues dans ces matières sont dispensées non seulement du paiement des droits d'enregistrement mais également de la formalité d'enregistrement.

Source : Lettre n° 0172/MEF/DC/SGM/DGI/DLC-DCFR/SLCI du 19 janvier 2024

Régime fiscal applicable à la cession de la totalité des parts sociales d'une SARL

Question : La cession de la totalité des parts sociales d'une SARL doit-elle être assimilée à une cession de fonds de commerce ?

Réponse : La cession de parts sociales consiste pour un associé à vendre tout ou partie des droits qu'il détient dans le capital d'une société, tandis que la cession de fonds de commerce porte sur l'ensemble des éléments corporels et incorporels permettant l'exploitation d'une activité commerciale.
Ainsi, même lorsque la totalité des parts sociales est cédée et qu'il en résulte un transfert du contrôle de la société, l'objet juridique de l'acte demeure la mutation de droits sociaux et non la cession directe du fonds de commerce.

Question : Le fait que la valeur de transaction est déterminée sur la base de l'actif net comptable corrigé modifie-t-il la qualification fiscale de l'opération ?

Réponse : La détermination du prix sur la base de l'actif net comptable corrigé n'a pas pour effet de transformer la cession de parts sociales en cession de fonds de commerce. L'opération conserve sa nature juridique de cession de droits sociaux.

Question : Quel régime de droits d'enregistrement doit être appliqué à la cession totale ou partielle de parts sociales ?

Réponse : Les actes constatant la cession totale ou partielle d'actions ou de parts sociales ne relèvent pas du régime applicable aux cessions de fonds de commerce, sauf stipulations particulières révélant une dissimulation de cession de fonds. Ils sont soumis au droit fixe prévu par le point 4 de l'article 348 du Code Général des Impôts qui prévoit un droit fixe de dix mille (10 000) francs CFA.

Source : Lettre n° 2819/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 22 août 2024

Droits d'enregistrement applicables à la cession de parts sociales ou d'actions

Question : La cession partielle ou totale de parts sociales ou d'actions d'une société est-elle soumise aux droits d'enregistrement applicables aux cessions de fonds de commerce ?

Réponse : La cession de parts sociales ou d'actions doit être distinguée de la cession de fonds de commerce. Même lorsque la totalité des parts est cédée, l'acte reste juridiquement une cession de titres et non une cession de fonds de commerce.
Par conséquent, les actes portant cession partielle ou totale d'actions ou de parts sociales exclusivement sont soumis au droit fixe de dix mille (10 000) francs CFA conformément au point 4 de l'article 348 du Code Général des Impôts.

Source : Lettre n° 2617/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 31 juillet 2024

Clarification de la date à partir de laquelle les pénalités sont applicables aux actes soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement

Question : La présentation du dossier physique au-delà du délai légal nonobstant la déclaration et le paiement des droits dans le délai légal rend3-elle exigible les pénalités ?

Réponse : Conformément aux dispositions du point 1 de l'article 355 du code général des impôts (CGI), les actes soumis à la formalité de l'enregistrement doivent être enregistrés dans un délai d'un mois. La déclaration et le paiement des droits effectués dans le délai légal valent accomplissement de la formalité d'enregistrement. Toutefois, la formalité n'est complète qu'à la présentation du dossier physique au service compétent pour obtention des mentions légales. Aucune pénalité n'est exigible si le dossier est présenté après le délai requis.

Source : Lettre n° 3458/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 08 septembre 2025

Droits d'enregistrement et redevance de régulation applicables à un marché public à financement mixte

Question : Les droits d'enregistrement et de timbre sont-ils exigibles sur un marché public à financement mixte ?

Réponse : Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret 212/MF/DC/DI du 19 octobre 1992, les droits d'enregistrement et de timbre assis sur les marchés à financement extérieur ne sont pas exigibles. Les marchés publics à financement extérieur bénéficiant de l'exonération du droit d'enregistrement sont exemptés de la redevance de régulation des marchés publics.
Cependant, la formalité de l'enregistrement demeure obligatoire.
La part du financement extérieur du marché est exonérée du droit d'enregistrement. Seule la partie du financement intérieure sera soumise au droit d'enregistrement au taux de 1% et à une redevance de régulation au taux de 0,5%.

Source : Lettre n° 0036/MEF/DC/SGM/DGI/DLC-DCFR/SLCI du 05 janvier 2024

Clarifications sur les modalités d'application du droit de timbre-quittance en cas de paiement par versement d'espèces sur un compte bancaire

Question : Le droit de timbre-quittance est-il dû en cas de paiement par versement d'espèces sur un compte bancaire ? Qui du client ou du fournisseur est redevable de ce droit ?

Réponse : Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 423 du Code Général des Impôts (CGI), le droit de timbre-quittance s'applique sur les paiements effectués en espèce au-delà de cent mille (100 000) francs CFA. Il est fixé à 1% du montant total du paiement.
Les bénéficiaires des paiements sont chargés de collecter le droit de timbre-quittance et de le reverser à l'État.
Toutefois, le droit de timbre-quittance de 1% sur les paiements effectués en espèce au-delà de cent mille (100 000) francs CFA ne s'applique pas :

- **aux dépôts d'espèces dans les portefeuilles électroniques ;**
- **aux transferts d'argent ;**
- **aux dépôts d'espèces dans les banques.**

Par conséquent, tout versement en espèces effectué, par une entreprise cliente sur le compte bancaire de son fournisseur ne constitue pas un paiement en espèces à soumettre au droit de timbre-quittance.
Par ailleurs, la note circulaire n°3146/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI portant sur les modalités d'application des dispositions fiscales de la loi de finances pour la gestion 2025, précise que l'obligation de paiement du droit de timbre-quittance de 1% ne concerne que les transactions entre entreprises (B to B) au titre de 2025.
Les bénéficiaires des paiements sont chargés de collecter le droit de timbre-quittance et de le reverser à l'État.

Source : Lettre n° 1780/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 06 mai 2025

Dérogation au droit de timbre de 1% sur les paiements en espèces supérieurs à 100 000 F CFA.

Question : Quel traitement est fait en matière de droit de timbre de 1% sur les paiements en espèce lorsque certaines compagnies commerciales et privées étrangères opérant occasionnellement sur la plateforme aéroportuaire de Cotonou ne disposent ni de compte bancaire ni de succursales au Bénin ?

Réponse : Les paiements en espèces des redevances aéronautiques de montant supérieur à cent mille (100 000) francs CFA, effectués par les compagnies commerciales et privés opérant occasionnellement sur la plateforme aéroportuaire de Cotonou sont, à titre dérogatoire, exemptés du droit de timbre-quittance de 1%

Source : Lettre n° 1849/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 15 mai 2025

Base de calcul du droit de timbre-quittance de 1%

Question : Quelle est la base de calcul (HT ou TTC) du droit de timbre-quittance de 1% et pour quelle catégorie de transaction (transaction B to B ou transaction B to C) est-il exigible ?

Réponse : Le droit de timbre-quittance s'applique soit au montant hors taxes (HT) lorsque le fournisseur n'est pas assujetti à la TVA ou au montant toutes taxes comprises (TTC) lorsque ce dernier en est assujetti. Il porte sur les transactions en entreprises (B to B). En cas de paiement effectué par une entreprise au profit d'un particulier, l'entreprise est tenue à l'auto-liquidation et au reversement, pour son propre compte, du droit de timbre-quittance.

Source : Lettre n° 1865/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 15 mai 2025

Versement d’espèces sur le compte bancaire du fournisseur

Question : Le bordereau de versement peut-il être considéré comme un paiement en espèces au regard de l'application du droit de timbre-quittance ?

Réponse : A titre dérogatoire, les dépôts d’espèces effectués sur le compte bancaire d’un fournisseur par son client ne sont pas considérés comme des paiements en espèces au regard de l’application du droit de timbre-quittance. Ce règlement n’est pas passible de droit de timbre quittance de 1% même si le montant du dépôt effectué par un client entreprise excède le seuil de cent mille (100 000) francs CFA.

Source : Lettre n° 1865/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 15 mai 2025

DISPOSITIONS GENERALES

OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Question : La déclaration annuelle des salaires est-elle redondante ? ***229***

Champ d'application de la cotisation de la CCIB ***230***

Changement de dénomination et identité de l'entreprise ***231***

Obligation d'exiger l'attestation de régularité fiscale ***232***

L'imposition d'une personne est-elle conditionnée par son immatriculation au RCCM ? ***233***

Obligations d'un représentant fiscal. ***234***

Dérogation à la facture normalisée 2 ..... ***235***

Dérogation à la facture normalisée ***236***

EPA et factures normalisées ***237***

Dérogation à l'obligation de délivrance de facture normalisée et biens de faible valeur ***238***

Facture normalisée et débours ***239***

Obligation de facturation pour des prestations intellectuelles réalisées à l'étranger ***240***

Suspension ou arrêt provisoire d'activité ***241***

Obligation d'états financiers et impôt minimum en l'absence de début d'activité ***242***

Obligations déclaratives d'une société exonérée d'impôts sur les sociétés ***243***

Déclaration annuelle des salaires

Question : La déclaration annuelle des salaires est-elle redondante ?

Réponse : Les dispositions de l'article 472 du Code Général des Impôts relatives à la déclaration annuelle des salaires ont été prévues à des fins de recoupements.
Toutefois, à l'étape actuelle, la plateforme n'offre pas encore la possibilité de soumettre les renseignements ou informations visés. Les entreprises Cette déclaration peuvent ne pas en tenir compte pour le moment.

Source : Lettre n° 4003/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 17 octobre 2025

Champ d'application de la cotisation de la CCIB

Question : Quelles sont les entités qui sont assujetties au paiement de la cotisation à la chambre de commerce et d'industrie du Bénin ?

Réponse : aux termes des dispositions de l'article premier de l'arrêté interministériel n° 1145/ MIC/MEF/DC/SGM/SA/058SGG19 du 30 décembre 2019, portant modification du barème des cotisations annuelles en faveur de la Chambre de Commerce et l'Industrie du Bénin, toutes les entreprises relevant des secteurs du commerce, de l'industrie et des prestations de services établies ou exerçant leurs activités en République du Bénin sont d'office membres de la Chambre de Commerce et d'industrie du Bénin (CCIB). Elles sont assujetties au paiement d'une cotisation annuelle forfaitaire visant à contribuer au fonctionnement de la CCIB.

Ainsi, l'inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier rend la cotisation de la CCIB exigible, en tant que commerçant.

Source : Lettre n°0602/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 09 mars 2022

Changement de dénomination et identité de l'entreprise

Question : Les modifications liées à une augmentation de capital et à la dénomination sociale sans aucune modification de l'objet social entrainent-elles un changement d'identité d'entreprise et donc la perte du report des déficits ?

Réponse : conformément à la circulaire n° 024/MEF/CAB/SGM/DGI/ DLC/SLCI du 08 janvier 2021 portant modalités d'application des dispositions fiscales de la loi de finance pour la gestion 2021, la condition d'identité n'est pas remplie lorsque la composition et l'activité d'une société ont subi des modifications si importantes que l'on peut considérer qu'il en résulte une entreprise différente. Il y a changement d'activité non seulement lorsqu'une entreprise passe d'une branche d'activité à l'autre mais également lorsqu'une entreprise d'un même secteur d'activité passe d'un type de métier à l'autre.

Dans le cas d'espèce, l'augmentation de capital social ainsi que la modification de la dénomination sociale ne constituent pas des modifications importantes entrainant un changement d'identité. De plus, ni l'objet social ni l'activité ne connaîtront des changements. L'identité de l'entreprise n'est donc pas affectée. Toutefois, la modification de la raison sociale de même que l'augmentation du capital doivent faire l'objet d'une déclaration dans les trente (30) jours suivant la date de modification conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 461 du Code Général des Impôts.

L'identité de l'entreprise n'étant pas affectée par ces modifications, les déficits des exercices antérieurs demeurent reportables dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article 43 du Code général des impôts.

Source : Lettre n° 2051 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 21 juillet 2022

Obligation d'exiger l'attestation de régularité fiscale

Question : Doit-on exiger des entreprise une attestation de régularité fiscale des soumissionnaires à un marché public

Réponse : Conformément aux dispositions du paragraphe 3, alinéa a), de l'article 478 du Code général des impôts, l'attestation de régularité fiscale doit être exigée par les commanditaires des marchés publics, quels que soient les soumissionnaires.
La même obligation est faite :

- **aux banques et les établissements financiers, les systèmes financiers décentralisés, pour les transferts de fonds ou pour tout concours financier sollicité par un professionnel ;**
- **aux services publics, organismes, associations ou ordres professionnels qui délivrent des visas, cartes de séjour ou des agréments à une profession réglementée ;**
- **à toute personne ayant son domicile fiscal en République du Bénin mais quittant définitivement ce pays.**

À défaut d'une attestation de régularité fiscale à jour, les comptables publics et entreprises publiques feront les retenues suivantes :
- TVA au taux de 100% pour les entreprises relevant du régime du réel ;
- AIB au taux de 1% du montant hors taxe (HT), auquel s'ajoutera le prélèvement sur les opérations commerciales des personnes non connues du fichier des contribuables (CNF) de la Direction générale des Impôts au taux de 10% du montant HT.

Source : Lettre n° 0088/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 07 janvier 2026

L'imposition d'une personne est-elle conditionnée par son immatriculation au RCCM ?

Question : La disposition d'un numéro IFU et la réalisation d'opérations inter bancaires confèrent-elles le statut de commerçant de fait ?

Réponse : L'acte uniforme du 15 décembre 2010 portant sur le droit du commerce général (traités et actes uniformes commentés et annotés de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) (version 2018 page 245)) en son article 2 dispose : « Est commerçant celui qui fait de l'accomplissement d'actes de commerce par nature sa profession ». Selon l'article 3 du même acte uniforme, l'acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s'entremet dans la circulation des biens qu'elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de services avec l'intention d'en tirer un profit pécuniaire. Il ressort de ces articles qu'il ne suffit pas de disposer d'un IFU et d'un compte bancaire pour être considéré légalement comme un commerçant. En effet, ne peut être commerçant au Bénin qu'une personne physique ou morale inscrite au registre de commerce et du crédit mobilier.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 54 du Code Général des Impôts (CGI), les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui accomplissent habituellement, pour leur propre compte, une activité à caractère lucratif, sont soumis à un impôt annuel désigné sous le nom d'impôt sur les bénéfices d'affaires. Aussi, le point 3 de l'article 56 du même code dispose, « Constituent des opérations imposables au titre de l'impôt sur les bénéfices d'affaires, sauf exonérations prévues à l'article 58, les bénéfices des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants. ».

En conséquence, une personne qui effectue habituellement des actes de commerce, même si elle n'est pas légalement constituée en commerçant, du moment où elle effectue des transactions autres que des activités salariées ou celles prévues à l'article 58 du CGI, est imposable à l'impôt sur le revenu.

Source : Lettre n° 2996 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 13 octobre 2022

Obligations d'un représentant fiscal.

Question : Quelles sont les obligations d'un représentant fiscal ?

Réponse : Le représentant fiscal est tenu d'émettre des factures normalisées et de tenir la comptabilité de l'ensemble des activités réalisées par la société non- résidente au Bénin. Par ailleurs, le représentant fiscal est tenu de respecter l'obligation déclarative et de paiement périodique et être en mesure de conserver les pièces comptables, conformément aux dispositions de l'article 480 du code général des impôts.

A l'expiration de la représentation, vous devez observer la procédure définie dans les dispositions de l'article 476 du code général des impôts.

Source : Lettre n° 3499 /MEF/DC/SGM/DGI/DGE/DLC/SLCI du 18 novembre 2022

Dérogation à la facture normalisée 2

Question : Dans quel cas, une entreprise peut justifier ces charges par des factures non normalisées ?

Réponse : Les fournisseurs (personnes physiques) qui réalisent à titre individuel et annuellement pour vous des prestations pour un montant inférieur à 100.000 francs CFA, bénéficient d'une dérogation à l'obligation de délivrance de facture normalisée conformément aux dispositions de la note circulaire n°1260/ MEF/DC/SGM/DGI/DLC-CGFN du 26 octobre 2021). Il en est de même pour les prestations reçues d'eux avant le 1er juillet 2021 s'ils étaient au régime de la Taxe professionnelle Synthétique (TPS). A cet effet, les documents produits par ces prestataires tiennent lieu de facture normalisée. Hormis ces cas, tous vos fournisseurs de biens, de services ou de travaux sont tenus de vous produire des factures normalisées. A défaut, la déductibilité des charges liées à leurs prestations ne peut être accordée.

Hormis ces cas, tous vos fournisseurs de biens, de services ou de travaux sont tenus de vous produire des factures normalisées.

Source : Lettre n° 0600 / MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 08 mars 2022

NB : la circulaire n°1260 est remplacée par la nouvelle **Circulaire n°1422 du 20 Octobre 2023**.

Dérogation à la facture normalisée

Question : Est-ce qu'une entreprise peut déduire ses achats de matières premières effectués auprès des bonnes dames du marché ?

Réponse : Les achats de matières premières non transformées (haricot, tomates, oignons, piments et autres condiments ou ingrédients de base), chez les bonnes dames du marché ne sont pas à justifier par des factures normalisées.

Cependant, des dispositions doivent être prises pour justifier ces achats par tous moyens autres que les factures normalisées en veillant à mettre en place un système de traçabilité des paiements faits en leur faveur.

Source : Lettre n° 2685 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 13 septembre 2022

EPA et factures normalisées

Question : Quelles sont les obligations fiscales d'un établissement public à caractère administratif, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de délivrance de factures normalisées ?

Réponse : Aux termes des dispositions du premier point de l'article 481 du nouveau CGI, « Sauf dérogation expresse accordée par le directeur général des impôts, toute opération réalisée par une personne physique ou morale soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur les bénéfices d'affaires, à la taxe professionnelle synthétique ou assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une facture normalisée ou d'un document en tenant lieu : décompte de travaux, feuilles d'honoraires, acomptes, etc. » En conséquence les factures qu'un établissement public à caractère administratif établit tiennent lieu de factures normalisées, conformément la note circulaire n° 1260/MEF/ DC/SGM/DGIDLC-CGFN du 26 octobre 2021 portant dérogation à l'obligation de délivrance des factures normalisées et définition de notion de documents tenant lieu de factures normalisées. Il n'est donc pas tenu de délivrer des factures normalisées pour les prestations qu'elle réalise.

Source : Lettre n° 0194 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 26 janvier 2022

Dérogation à l'obligation de délivrance de facture normalisée et biens de faible valeur

Question : Qu'entend-on par fournitures de biens et services de menues valeurs

Réponse : La note circulaire n°1260/MEF/DC/SGM/DGI/DLC-CGFN du 26 octobre 2021 (1) portant dérogation à l'obligation de délivrance des factures normalisées et définition de la notion de document tenant lieu de factures normalisées, dispense les personnes physiques, telles que les particuliers, de la délivrance des factures normalisées pour les fournitures de biens et services de menues valeurs au profit des entités publiques et privées dans la limite de cent mille (100 000) francs CFA par an et par bénéficiaire.

De ce fait, pour plusieurs mains d'œuvres sollicitées du même prestataire et de très faibles valeurs dont le montant cumulé n'excède pas 100 000 francs CFA tout au long de l'exercice fiscal, le prestataire n'est pas obligé de délivrer des factures normalisées pour chaque prestation.
Par menue valeurs il faut entendre très faible valeur, que les prestations se chiffrant à des montant proches de la limite de 100.000 ne sont pas.

Lettre n° 0067/MEF/DC/SGM/DG1/DLC/SLCI du 07 janvier 2026

(1) **La circulaire 1260 de 2021 et remplacée en 2025 par la NOTE CIRCULAIRE n° 1742 MEF/DC/SGM/DGI/DLC-CG du 28 août 2025**

Facture normalisée et débours

Question : Pourquoi émettre une facture normalisée pour un débours ?

Réponse : Aux termes des dispositions du point d) de l'article 20 du Code Général des Impôts (CGI), les charges doivent être appuyées des justifications suffisantes, notamment les factures normalisées, pour être admises en déduction. De ce fait, le client, bénéficiaire des prestations a l'obligation de justifier ses charges déductibles au moyen de factures normalisées. C'est à bon droit qu'un client réclame des factures normalisées pour des débours que vous payez pour son compte.

Le groupe de taxation F permet d'émettre des factures normalisées de débours. L'utilisation de ce groupe de taxation n'affecte en rien votre chiffre d'affaires.

Source : Lettre n° 3271 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 31 octobre 2022

Obligation de facturation pour des prestations intellectuelles réalisées à l'étranger

Question : Un résident béninois percevant des honoraires et indemnités dans le cadre de prestations intellectuelles réalisées pour des projets financés à l'étranger doit-il établir des factures normalisées ?

Réponse : conformément aux dispositions de l'article 481 du Code Général des Impôts (CGI), sauf dérogation expresse accordée par le directeur général des impôts, toute opération réalisée par une personne physique ou morale soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur les bénéfices d'affaires, à la taxe professionnelle synthétique ou assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une facture normalisée ou d'un document en tenant lieu (décompte de travaux, feuilles d'honoraires, acomptes, etc.).
Étant un résident béninois, vous êtes assujettis à l'impôt sur le revenu au Bénin pour toutes vos prestations, même celles rendues à l'étranger. Vous avez donc l'obligation de délivrer des factures normalisées pour les prestations intellectuelles des projets financés par la Banque Africaine de Développement (BAD) au Tchad et au Congo. La banque NSIA est alors en droit de vous réclamer ces factures normalisées.

Source : Lettre n° 3289/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 24 septembre 2024

Suspension ou arrêt provisoire d'activité

Question : Quelles sont les formalités à faire pour une mise en veille des activités d'une entreprise

Réponse : Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 476 du CGI prévoient une suspension ou un arrêt provisoire d'activités auquel s'apparente la situation de mise en veille des activités d'une entreprise. Le cas échéant, l'entreprise est tenue d'adresser à l'inspecteur des impôts compétent, une lettre de suspension d'activités, dans un délai de 10 jours à compter de l'arrêt provisoire d'activités. Cette suspension ne dispense guère l'entreprise des déclarations périodiques.
Enfin, au terme de la période de suspension, l'entreprise adresse à son service de rattachement, une déclaration de reprise ou de cessation d'activités.

Source : Lettre n° 4328/MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 11 novembre 2025

Obligation d'états financiers et impôt minimum en l'absence de début d'activité

Question : Une entreprise nouvellement immatriculée mais n'ayant pas encore débuté ses activités faute d'agrément administratif est-elle tenue d'établir des états financiers et de s'acquitter de l'impôt minimum au titre du premier exercice ?

Réponse : Lorsqu'une activité est soumise à l'obtention préalable d'un agrément, l'entreprise ne peut être regardée comme ayant débuté ses activités tant que cette autorisation n'est pas délivrée.

Par conséquent, l'entreprise n'est pas tenue d'établir et de déposer des états financiers au titre de l'exercice considéré.

Source : Lettre n° 1005/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 02 avril 2024

Obligations déclaratives d'une société exonérée d'impôts sur les sociétés

Question : Une société bénéficiant d'une exonération de tous impôts, droits et taxes en République du Bénin est-elle tenue d'établir et de déposer des états financiers et de souscrire une déclaration de résultat ?

Réponse : En application des dispositions de l'article 49 du Code général des Impôts (CGI), tous les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés y compris ceux bénéficiant d'un régime dérogatoire doivent souscrire au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration de leur résultat de l'exercice précédent. A ce titre, l'exonération dont elle bénéficie ne la dispense que de l'obligation de paiement.

Source : Lettre n° 0337/MEF/DC/SGM/DGI/DLC /SLCI du 02 février 2024

PROCEDURES FISCALES

PROCEDURES FISCALES : CONTRÔLE DE L'IMPÔT

Validité d'un rescrit ***246***

Prorogation du délai de la confirmation à l'issue d'un contrôle ***247***

Validité d'un rescrit

Question : Quel est le délai de validité d'un rescrit à l'avènement d'une nouvelle loi ?

Réponse : Conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 578 de la loi précitée, le rescrit fiscal obtenu sur la situation du contribuable est opposable à l'administration fiscale si :

- **le contribuable suit la position ou les indications communiquées par l'administration fiscale ;**
- **il est de bonne foi ;**
- **la situation du contribuable est identique à celle sur laquelle l'administration fiscale a pris position.**

Toutefois, le point 7 du même article dispose que la garantie prévue à l'égard du contribuable cesse si, entre autres, la législation applicable à la situation du contribuable a évolué.

Dans le cas présent, le point 7 de l'article 131 du CGI dispose que : « sont dispensés de l'acompte sur impôt assis sur les bénéfices et soumis à la retenue prévue à l'article 106 du même code (soit la retenue d'impôt sur les revenus fonciers), les loyers d'immeuble nu ou meublé quel que soit l'usage ». La législation applicable ayant ainsi évolué, la lettre n°0093/MEF/DC/SGM/DGI/ DLC/SLCI du 12 janvier 2021, devient caduque et n'est donc plus valable.

Par conséquent, les clients locataires, personnes morales, sont tenus de retenir l'Impôt sur les revenus fonciers (IRF) à la source, au taux de 10% si le bailleur est une personne morale assujettie à l'IS ou un établissement assujetti à l'IBA et de 12% dans le cas d'une personne physique. La retenue d'IRF ainsi effectuée est imputable à l'Impôt sur les Sociétés (IS) dû par votre société.

Ce taux est réduit à 10% lorsque le bailleur est soumis à l'impôt sur les bénéfices d'affaires ou à l'impôt sur les sociétés. (LF 2023)

Source : Lettre DGI n° 2309 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 11 août 2022

Prorogation du délai de la confirmation à l'issue d'un contrôle

Question : A quel moment l'administration fiscale notifie la prorogation du délai de confirmation ?

Réponse : L'administration dispose d'un délai de deux (2) mois pour procéder à la confirmation après la notification de rectification. Si elle estime que la confirmation ne pourra intervenir avant la fin de ce délai, elle procède avant terme à une prorogation de délai d'un (1) mois. Si la prorogation n'intervenait pas avant la fin du délai de deux (2) mois, les observations formulées par le contribuable sont considérées comme acceptées dans leur intégralité.

Source : Lettre n° 0770 /MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLCI du 28 mars 2022



www.impots.bj

cdgi@finances.bj

Direction de la Législation et du Contentieux

© Tous droits réservés